



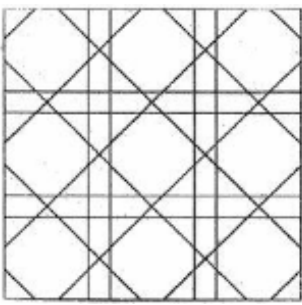
IGE | IPI

Aide à l'examen: Examen des marques

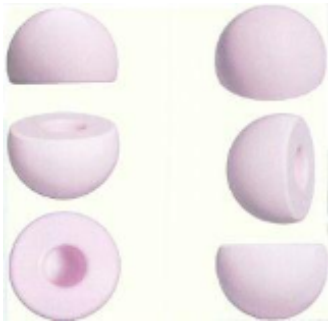
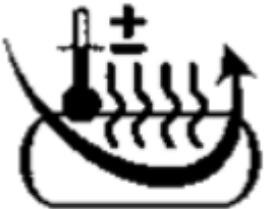
Liste des résultats (549 résultats)

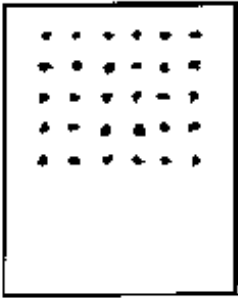
Signes	Statut	Remarques
	✗	N° de demande CH 57945/2013 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe consiste en la représentation d'une capsule de médicament d'une forme usuelle et donc banale. La forme de la capsule est aussi techniquement nécessaire dans la mesure où elle facilite la prise orale du médicament. Dans le segment des produits concernés, il existe une grande variété de formes. Aussi la forme banale de la capsule en question n'est-elle pas surprenante pour les préparations médicales destinées à la prévention et au traitement de la sclérose en plaques, même si, en l'occurrence, elle est peut-être nouvelle. Par ailleurs, il n'est pas rare de trouver des capsules bicolores. La couleur jaune de l'une des parties de la capsule et les deux anneaux jaunes encerclant l'autre partie ne s'écartent pas suffisamment des présentations chromatiques utilisées habituellement; l'usage du blanc aussi est très fréquent pour les produits concernés. Enfin, le mode de représentation est également courant. Considérée dans son ensemble, la reproduction fidèle de la forme des produits qui est banale et d'une couleur usuelle est dépourvue de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-3601/2014). Classes concernées: 5 (ref)
	✗	N° de registre IR 1031242 / marque de position: Art. 10 OPM : A l'exception de la semelle rouge, toutes les lignes sont hachurées; de plus, la protection en tant que marque de position n'est revendiquée que pour des chaussures pour dames à talons hauts. L'objet de la protection est donc défini de manière précise. Art. 2 let. a LPM : Le signe consiste en une couleur rouge précise utilisée à une position précise du produit, à savoir sur toute la semelle extérieure d'une chaussure pour dames à talon haut. Comme le signe se confond avec l'extérieur (d'une partie) du produit, les principes régissant les marques tridimensionnelles au sens étroit s'appliquent. Les couleurs vives sont souvent utilisées pour les produits concernés, et notamment sur les semelles extérieures. La couleur rouge vif de la semelle extérieure est perçue comme un élément décoratif; elle ne s'écarte pas suffisamment des éléments décoratifs trouvés habituellement sur les produits en question au moment de la décision de sorte qu'elle ne peut pas être (originellement) perçue comme un renvoi à une entreprise. C'est pourquoi, considéré dans son ensemble, le signe (à savoir une couleur rouge précise, d'une part, et une position précise, d'autre part) est dépourvu de caractère distinctif; la question du besoin de disponibilité peut rester ouverte. A défaut d'une demande correspondante, la question de l'imposition du signe dans le commerce n'a pas dû être examinée. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (ATF 143 III 127). Classes concernées: 25 (ref)
	✗	N° de demande CH 57946/2013 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Le caractère tridimensionnel et l'objet de la protection ressortent de manière suffisamment précise des reproductions. Art. 2 let. a LPM : Le signe consiste en la forme d'une capsule de médicament usuelle et donc banale. La forme de la capsule est aussi techniquement nécessaire dans la mesure où elle facilite la prise orale du médicament. Dans le segment des produits concernés, il existe une grande variété de formes. Aussi la forme banale de la capsule en question n'est-elle pas surprenante pour les préparations médicales destinées à la prévention et au traitement de la sclérose en plaques, même si, en l'occurrence, elle est peut-être nouvelle. Par ailleurs, il n'est pas rare de trouver des capsules bicolores. La couleur jaune de l'une des parties de la capsule et les deux anneaux jaunes encerclant l'autre partie ne s'écartent pas suffisamment des présentations chromatiques utilisées habituellement; l'usage du blanc aussi est très fréquent pour les produits concernés. Considérée dans son ensemble, la reproduction fidèle de la forme des produits désignés qui est banale et d'une couleur usuelle est dépourvue de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-3612/2014). Classes concernées: 5 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 759015 / marque figurative: Art. 2 let. d LPM: Les éléments reconnaissables dans le signe en forme de croissants seront appréhendés, dans la présente combinaison et spécialement avec les étoiles, comme des lunes astrologiques ou des lunes dans un ciel de nuit. De la sorte, les lunes ne risquent pas d'être confondues avec l'emblème protégé du croissant rouge (art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 7 de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 33 (acc)

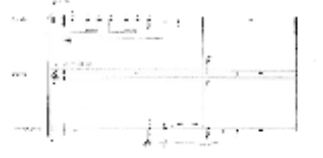
Signes	Statut	Remarques
	✓	N° de registre IR 1167182 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Les teintes et la reproduction en perspective plongeante font ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Pour des bougies (cl. 4), le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit : il se confond avec la forme des produits. Il s'écarte toutefois suffisamment de formes banales grâce à la plaque en saillie partiellement de couleur bleue (revendication de couleurs : gris, blanc, bleu et bleu clair). Pour tous les autres produits, le signe est une marque tridimensionnelle au sens large. Il ne s'agit en particulier pas d'une forme de bouteille ou d'emballage (courante); d'une part, des éléments essentiels comme, entre autres, le couvercle ou la poignée font défaut; d'autre part, les formes d'emballage usuelles dans le segment de produits concerné sont la plupart du temps très simples et ce pour des raisons pratiques, notamment logistiques (pour simplifier l'empilage, le transport, etc.). La forme s'écarte par ailleurs suffisamment de la représentation banale d'une station essence. Elle pourrait certes faire penser à une pompe (à essence). Un effort d'imagination est cependant nécessaire pour qu'elle soit perçue comme la représentation du lieu de fourniture des services désignés. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence de l'élément bidimensionnel et de la revendication de couleurs. Classes concernées: 1 (acc), 4 (acc), 35 (acc), 37 (acc), 39-40 (acc), 42 (acc)
	✗	N° de demande CH 58664/2009 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Le caractère tridimensionnel et l'objet de la protection ressort de manière suffisamment précise de la reproduction. Art. 2 let. a LPM : En relation avec les produits désignés, à savoir des « Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke » (mélangeurs destinés à des dispositifs de distribution de mélanges à deux composants à usage dentaire), l'objet représenté constitue une marque tridimensionnelle au sens étroit : il se confond avec la forme des produits. La forme est principalement composée d'éléments fonctionnels; considérée dans son ensemble, elle ne s'écarte pas clairement des quelques formes trouvées habituellement dans le segment des produits concernés. Comme la coloration monochrome du corps de base est courante dans le segment de produits concerné, la revendication de couleur (Pantone 320C [turquoise]) n'est pas de nature à conférer au signe, considéré dans son ensemble, un caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1165/2012). Classes concernées: 10 (ref)
	✓	N° de registre IR 1113273 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : La marque figurative est pourvue de caractère distinctif pour les services financiers désignés de la classe 36 et les services médicaux de la classe 44. Si l'évolution de la valeur d'un titre, du cours d'une action, d'une courbe de température ou d'une fréquence cardiaque est habituellement représentée à l'aide de courbes, ces diagrammes comportent, contrairement au signe en cause, le plus souvent aussi un axe vertical et un axe horizontal. Pour percevoir le signe comme une indication directement descriptive et usuelle en relation avec les services désignés, il faudrait par conséquent le compléter et fournir un effort de réflexion. Comme l'élément figuratif en question ne se répète pas, le signe examiné ne constitue pas non plus l'extrait d'un motif reproduit de manière illimitée. Classes concernées: 36 (acc), 44 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 674920 / marque de position: Art. 10 OPM : La marque de position est apposée sur un hélicoptère. Comme l'objet de la protection doit pouvoir être défini de manière précise, une marque de position ne peut être enregistrée que pour le type de services représenté dans le signe. C'est le cas pour le signe examiné, puisqu'il s'agit de services de transport en hélicoptère. Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu, puisque les concurrents ne sont pas tributaires d'un signe représentant des étoiles pour désigner leurs services sur leurs hélicoptères. Les pièces produites (factures pour des vols en hélicoptère dans toute la Suisse au départ du Valais) démontrent un usage suffisamment intensif du signe en tant que marque en relation avec les services de transport en hélicoptère désignés pendant une durée d'au moins dix ans dans toute la Suisse. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a par conséquent été rendue vraisemblable. Classes concernées: 39 (acc)

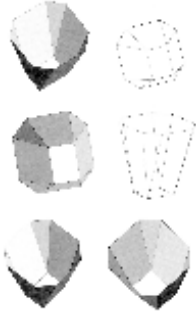
Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 679507 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe est perçu comme un croissant de lune et non comme la lettre « C » en raison des extrémités effilées. Art. 2 let. d LPM : Une revendication de couleur négative est portée au registre (le signe ne sera reproduit ni en rouge sur un fond blanc ni dans une autre couleur susceptible de prêter à confusion avec l’emblème du croissant rouge). Il n’y a par conséquent pas de risque de confusion avec l’emblème protégé du croissant rouge (art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi sur la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 5 (acc)
	✗	N° de demande CH 58663/2009 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Le caractère tridimensionnel et l’objet de la protection ressort de manière suffisamment précise de la reproduction. Art. 2 let. a LPM : En relation avec les produits désignés, à savoir des « Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke » (mélangeurs destinés à des dispositifs de distribution de mélanges à deux composants à usage dentaire), l’objet représenté constitue une marque tridimensionnelle au sens étroit : il se confond avec la forme des produits. La forme est principalement composée d’éléments fonctionnels; considérée dans son ensemble, elle ne s’écarte pas clairement des quelques formes trouvées habituellement dans le segment des produits concernés. Comme la coloration monochrome du corps de base est courante dans le segment de produits concerné, la revendication de couleur (Pantone 107C [jaune]) n’est pas de nature à conférer au signe, considéré dans son ensemble, un caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1165/2012). Classes concernées: 10 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 657664 / marque sonore: Art. 10 OPM : L’objet de protection est déterminé de manière suffisamment précise puisque le signe est représenté à l’aide d’une portée comportant toutes les informations importantes (clés, notes et silences). Art. 2 let. a LPM : La séquence sonore comporte neuf mesures à quatre temps. Elle est par conséquent encore suffisamment courte pour être perçue comme un signe distinctif clairement délimité, d’autant plus qu’elle apparaît comme un thème musical complet. Bien qu’à plusieurs voix, la mélodie est marquante et facile à retenir. Il n’est pas nécessaire que les milieux intéressés puissent la reproduire de manière précise; il suffit qu’ils la reconnaissent. La séquence sonore n’est ni connue ni descriptive ou encore usuelle pour les produits et les services désignés. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 38 (acc), 41 (acc)
	⚠	N° de registre IR 1064983 / motif: Art. 2 let. a LPM : Le signe montre l’extrait d’un motif, qui correspond au « cannage viennois » connu. L’appréciation se fonde sur la prémisse que le motif peut représenter l’aspect extérieur des produits et/ou de leur emballage. Pour les produits des classes 3, 20 et 21, habituellement illustrés d’éléments décoratifs et pour lesquels il existe une grande variété de motifs, le motif en question ne se distingue pas suffisamment des motifs existants. Les motifs représentant différentes variantes de grillage sont courants. En particulier, des meubles comportant ce type de motif sont répandus; pour ces derniers, la structure du « cannage viennois » remplit en outre un aspect fonctionnel puisqu’elle assure une meilleure stabilité. C’est pourquoi le signe est perçu pour une grande partie des produits (notamment pour les « parfums, cosmétiques, produits de soin et de maquillage pour le visage et le corps; rouge à lèvres » en cl. 3, pour les « meubles; glaces; comptoirs et supports promotionnels nommément meubles et présentoirs » en cl. 20, et pour les « accessoires à usage cosmétique ou de soins à savoir peignes et brosses (à l’exception des pincesaux); nécessaires de toilette; poudriers » en cl. 21) comme un renvoi à un aspect extérieur banal et non comme un renvoi à une entreprise déterminée. Le signe est dès lors dénué de caractère distinctif. Le motif est en revanche pourvu de caractère distinctif pour les produits des classes 3, 20 et 21 qui n’ont habituellement pas d’aspect extérieur décoratif. En relation avec les services des classes 35 et 44, le motif n’étant ni descriptif ni banal est par conséquent également pourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2655/2013). Classes concernées: 3 (mix), 20-21 (mix), 35 (acc), 44 (acc)

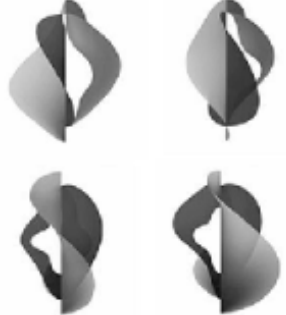
Signes	Statut	Remarques
	✓	N° de registre IR 1186299 / marque sonore: Art. 10 OPM : L'objet de la protection est déterminé de manière suffisamment précise, car le signe est représenté à l'aide d'une portée comportant toutes les informations importantes (la clé, les notes et les silences). Il ressort des notes représentées par des croix qu'il s'agit d'une séquence de percussion. Art. 2 let. a LPM : Il ne s'agit pas d'une mélodie ordinaire, mais d'une suite de sons rythmiques. Courte et facile à retenir, elle est perçue comme formant un tout. Le signe est par conséquent admissible à la protection à titre de marque. La suite de sons n'est ni connue ni descriptive ou usuelle pour les produits et services désignés. Elle est donc pourvue de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 12 (acc), 16 (acc), 28 (acc), 35 (acc), 37-38 (acc), 42 (acc)
	✓	N° de demande CH 59631/2015 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Des représentations de mains ouvertes ou de fleurs de lotus en relation avec les services d'hébergement et de restauration désignés de la classe 43 ne fournissent ni informations ni points de repère. Utilisés seuls, ces éléments sont donc sujets à interprétation, et ils le sont encore plus lorsqu'ils sont utilisés en combinaison. Ils ne sont en outre ni usuels ni évidents. Par conséquent, le signe, considéré dans son ensemble, ne se limite pas à un contenu purement informatif; il est de ce fait pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 43 (acc)
	⚠	N° de registre IR 1109077 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe consiste en une représentation montrant une tête d'articulation de hanche qui présente une forme usuelle et donc banale. La forme de la tête d'articulation de hanche est, du moins en partie, aussi techniquement nécessaire en raison de l'anatomie humaine. Dans le segment des produits concernés, les teintes monochromes sont usuelles. La couleur rose revendiquée dans le cas présent (« Rose (Pantone 677 C, édition 2010) ») ne s'en écarte pas suffisamment. Enfin, le mode de représentation est également usuel. Considérée dans son ensemble, la reproduction fidèle de la forme des produits ou d'une partie des produits désignés qui est banale et d'une couleur usuelle est dépourvue de caractère distinctif. En raison de la teinte, la représentation n'est pas assujétiée à un besoin absolu de disponibilité. Ni les sondages d'opinion réalisés ni les pièces produites ne permettent de rendre vraisemblable l'imposition du signe dans le commerce. Ils ne sont pas propres à démontrer l'étendue de l'usage du signe en Suisse en tant que marque pendant une période prolongée. En outre, les sondages d'opinion n'ont pas été conduits dans un environnement neutre et ils n'ont pas porté sur la marque figurative en question. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-5120/2014). Classes concernées: 10 (mix)
	✓	N° de demande CH 64403/2014 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Une représentation stylisée d'un lit est comprise habituellement dans le sens de « possibilité d'hébergement ». La représentation de plumes en relation avec les services d'hébergement et de restauration désignés de la classe 43 ne fournit par contre ni informations ni points de repère. Cet élément est donc sujet à interprétation. Il n'est par ailleurs ni usuel ni évident. Par conséquent, le signe, considéré dans son ensemble, ne se limite pas à un contenu purement informatif; il est de ce fait pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 43 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 691487 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe consiste en la représentation d'un lapin qui ne présente aucune caractéristique tridimensionnelle. Le lapin est stylisé et semble dessiné. Pour comprendre que la reproduction montre en réalité les produits tridimensionnels concernés de la classe 28, un effort d'imagination est nécessaire. Il ne peut pas être démontré que les produits concernés des classes 3, 5, 16, 21 et 28 seraient habituellement munis de motifs bidimensionnels de ce type. Dans la mesure où les intitulés de la classe 16 couvrent également des produits comme des posters et des autocollants, un effort d'imagination est aussi nécessaire pour percevoir le signe comme une référence au motif. Il en va de même concernant le contenu thématique s'agissant des produits des classes 9 et 16. En relation avec les services, le signe n'est ni descriptif ni usuel. Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 3 (acc), 5 (acc), 9 (acc), 16 (acc), 21 (acc), 28 (acc), 35 (acc), 41 (acc), 44 (acc)

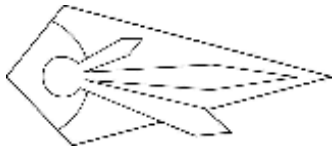
Signes	Statut	Remarques
		N° de registre IR 1109213 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Le caractère tridimensionnel est reconnaissable et l'objet de la protection ressort de manière suffisamment précise des reproductions. Art. 2 let. a LPM : Le signe consiste en la forme d'une tête d'articulation de hanche usuelle et donc banale. La forme de la tête d'articulation de hanche est, du moins en partie, aussi techniquement nécessaire en raison de l'anatomie humaine. Dans le segment des produits concernés, les teintes monochromes sont usuelles. La couleur rose revendiquée dans le cas présent (« Rose (Pantone 677 C, édition 2010) ») ne s'en écarte pas suffisamment. Considérée dans son ensemble, la forme des produits ou d'une partie des produits désignés qui est banale et d'une couleur usuelle est dépourvue de caractère distinctif. En raison de sa teinte, la forme n'est pas assujettie à un besoin absolu de disponibilité. Ni les sondages d'opinion réalisés ni les pièces produites ne permettent de rendre vraisemblable l'imposition du signe dans le commerce. Ils ne sont pas propres à démontrer l'étendue de l'usage du signe en Suisse en tant que marque pendant une période prolongée. En outre, les sondages d'opinion n'ont pas été conduits dans un environnement neutre. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-5182/2015). Classes concernées: 10 (mix)
		N° d'enregistrement CH 585008 / marque figurative: Art. 2 let. d LPM : Les lignes rouges horizontales arquées s'écartent nettement du drapeau national de l'Autriche; un risque de confusion avec cet emblème d'Etat protégé est dès lors exclu (art. 10 aLPAP; correspond à l'art. 15 LPAP). Classes concernées: 9 (acc), 38 (acc), 42 (acc)
		N° de registre IR 1047425 / marque figurative: Art. 2 let. d LPM : En combinaison avec le thermomètre et le signe « moins », la croix est perçue comme un « plus ». Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec l'emblème protégé de la croix rouge (art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 12 (acc), 21 (acc)
		N° de registre IR 1047426 / marque figurative: Art. 2 let. d LPM : En combinaison avec le thermomètre et le signe « moins », la croix est perçue comme un « plus ». Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion la croix fédérale (art. 1 al. 1 aLPAP; correspond à l'art. 10 LPAP). Classes concernées: 12 (acc), 21 (acc)
		N° de registre IR 811111 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Les destinataires ne perçoivent pas les deux points rouges comme le détail d'un motif à pois. Il est en effet inhabituel de présenter de tels motifs sous cette forme. Le signe consiste donc en une combinaison de deux formes géométriques simples; considéré dans son ensemble, il n'est pas banal et ne fait pas non plus référence à la nature du produit. Il existe de surcroît une revendication de couleur. Considéré dans son ensemble, le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. d LPM : Le signe consiste en deux points rouges sans cadre. Le rapport entre les éléments du drapeau national japonais est précisé dans la loi (le rapport entre la hauteur et la largeur du drapeau est de 2:3, et le diamètre du disque représente les trois cinquièmes de la hauteur du drapeau). En raison de ces différences et de la banalité de la forme géométrique, il n'y a pas de risque de confusion avec l'emblème d'Etat japonais protégé (art. 10 aLPAP; correspond à l'art. 15 LPAP). Classes concernées: 11 (acc), 20-21 (acc), 35 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° de registre IR 879264 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Les destinataires ne perçoivent pas les points disposés de façon triangulaire comme le détail d'un motif. Il est en effet inhabituel de présenter un motif sous cette forme. On reconnaît donc trois cercles noirs disposés en triangle, autrement dit une combinaison de formes géométriques simples. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 25 (acc)
	✗	N° de demande CH 57841/2007 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe figuratif se distingue d'un triangle équilatéral posé sur la pointe uniquement par les coins arrondis et les lignes latérales courbées. Ces modifications sont insuffisantes pour conférer un caractère distinctif au signe, le public percevant directement une forme géométrique simple. La modification apportée par rapport à la forme géométrique étant insuffisante, le signe figuratif est banal et dépourvu de ce fait de caractère distinctif en relation avec tous les produits. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2052/2008, consid. 3.3). Classes concernées: 3 (ref), 9 (ref), 14 (ref), 18 (ref), 25 (ref)
	✓	N° de registre IR 881095 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe n'est pas une représentation fidèle des produits désignés des classes 18, 20, 24 et 25 (sacoches, sacs, meubles, étoffes, produits textiles et vêtements). En raison du cadre et de la surface blanche dans la partie inférieure du signe, le public cible ne perçoit de plus pas le signe comme le détail d'un motif banal reproduit de manière illimitée. Cette combinaison de points entourée d'un cadre est donc pourvue de caractère distinctif. Classes concernées: 18 (acc), 20 (acc), 24-25 (acc)
	✓	N° de registre IR 958688 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe n'est pas perçu comme le détail d'un motif banal reproduit de manière illimitée parce qu'il faut un effort de réflexion pour le compléter dans toutes les directions. L'aspect visuel s'écarte de plus suffisamment de la présentation banale de véhicules et de pièces de véhicule de la classe 12 ainsi que de boissons des classes 32 et 33. La combinaison des formes géométriques et la revendication de couleur « bleu/argent » confèrent un caractère distinctif au signe. Classes concernées: 12 (acc), 32-33 (acc)
	⚠	N° de registre IR 1002637 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux est une marque tridimensionnelle au sens étroit : il se confond avec la forme du goulot (partie d'une bouteille). Comme il existe une grande diversité de formes pour les boissons alcoolisées, de nombreuses formes sont considérées comme banales. Dans le cas présent, la forme ne s'écarte ni clairement ni de manière inattendue des formes existantes pour cette catégorie de produits. Il s'agit plutôt d'un élément simple et décoratif que le destinataire ne perçoit pas comme un renvoi à une entreprise déterminée. Le signe est en revanche pourvu de caractère distinctif pour les services désignés de la classe 35 ainsi que pour des services d'import/export. Comme on ne voit que la partie d'une bouteille, un effort de réflexion est nécessaire pour percevoir une référence descriptive. Art. 2 let. b LPM : La forme ne remplit pas une fonction technique pour les produits désignés de la classe 33 et n'est pas composée d'éléments de forme purement génériques. Elle n'est par conséquent ni techniquement nécessaire ni ne constitue la nature même des produits. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1360/2011, consid. 5.2, 6.2). Classes concernées: 33 (ref), 35 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° de registre IR 1026524 / marque sonore: Art. 10 OPM : L'objet de la protection est déterminé de manière précise car le signe est représenté à l'aide d'une portée comportant toutes les informations importantes (la clé, les notes et les silences). Art. 2 let. a LPM : Courte et facile à retenir, la mélodie est perçue comme formant un tout. Elle est donc apte à constituer une marque. Le signe n'est ni descriptif ni usuel pour les logiciels, les services de gestion, de transport et d'entreposage ainsi que les services de développement scientifico-techniques. Il est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 35 (acc), 39 (acc), 42 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 544036 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Cette combinaison de deux figures géométriques banales (rectangle et cercle) est pourvue de caractère distinctif et ne doit pas être laissée à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 7 (acc), 9 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 610762 / marque sonore: Art. 10 OPM : L'objet de la protection est déterminé de manière précise car le signe est représenté à l'aide d'une portée comportant toutes les informations importantes (la clé, les notes et les silences). Les termes « Rimshot » (technique de batterie consistant à frapper le cercle de la caisse claire en même temps que la peau), « Claves » (claves) et « Grand Casse » (terme italien désignant la grande caisse) indiquent les instruments qui jouent. Art. 2 let. a LPM : Il ne s'agit pas d'une mélodie dans le sens ordinaire, mais d'une suite de sons rythmiques joués par trois instruments de percussion. Courte et facile à retenir, elle est perçue comme formant un tout. Le signe sonore est donc apte à constituer une marque. La suite de sons n'est ni connue ni descriptive ou usuelle pour les produits et les services désignés. Elle est donc pourvue de caractère distinctif. Classes concernées: 4 (acc), 7 (acc), 9 (acc), 11 (acc), 14 (acc), 16 (acc), 18 (acc), 21 (acc), 25-26 (acc), 28 (acc), 34-37 (acc), 39-42 (acc), 44-45 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 609069 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour des détergents et des cosmétiques de la classe 3 : il se confond avec la forme de l'emballage (p. ex. d'un parfum). Bien qu'il se compose d'éléments géométriques de base (deux cylindres), il se dégage une signification claire (haltère) de l'impression d'ensemble, un sens qui ne présente pas de lien direct avec les produits désignés. Il existe une très grande diversité de formes pour les produits de cosmétique et de nettoyage. Toutefois, la forme du signe en question s'écarte nettement des formes usuelles. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : La forme ne remplit pas une fonction technique pour les produits désignés et n'est pas composée d'éléments purement génériques. Elle n'est par conséquent ni techniquement nécessaire ni ne constitue la nature même des produits. Classes concernées: 3 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 569509 / marque figurative: Art. 2 let. d LPM : La marque figurative représente la divinité hindoue Ganesh (ou Ganesha). On trouve souvent, sur les vêtements désignés, des motifs religieux (aussi hindous), notamment des motifs de Ganesh. Les consommateurs hindous en Suisse se sont habitués à l'emploi de ces motifs en dehors du domaine religieux. Le signe n'est donc pas contraire aux bonnes mœurs car il ne porte pas atteinte à leurs sentiments religieux. Classes concernées: 25 (acc)

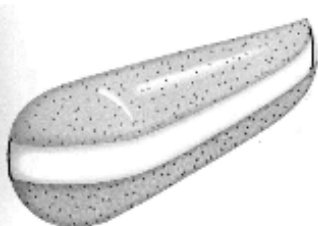
Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 584370 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour du chocolat : il se confond avec la forme du produit (plaque de chocolat). Bien que le chocolat se vende sur le marché dans des formes très diverses, la plaque est la plus courante. Dans le cas présent, il manque un coin de la plaque comme si l'on avait croqué dedans : la plaque s'écarte donc nettement des formes usuelles ou attendues. Art. 2 let. b LPM : En raison du coin manquant, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour du chocolat, ni ne constitue la nature même du produit. Classes concernées: 30 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 624993 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Même sans autres indications, il est évident que les différentes reproductions (lignes continues et discontinues, surfaces remplies) montrent la même forme. Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux est une marque tridimensionnelle au sens large pour les grues désignées (cl. 7). La forme ne représente pas directement une grue. Il ne s'agit pas non plus d'une forme de base banale (p. ex. corps géométrique comme une sphère, un prisme, un dé, etc.). Le signe est donc pourvu de caractère distinctif pour des grues. Classes concernées: 7 (acc)
	⚠	N° d'enregistrement CH 584695 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Pour la majeure partie des produits désignés, à savoir les désodorisants, les préparations déodorantes pour textiles, les préparations pour la neutralisation d'odeurs, les eaux de senteur à usage ménager, etc., la forme revendiquée ne s'écarte pas suffisamment des formes usuelles dans ce segment de produits pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Les couleurs non plus ne confèrent pas un caractère distinctif suffisant au signe considéré dans son ensemble puisque, pour ces produits, on a couramment recours à des couleurs à des fins décoratives et fonctionnelles (indication d'une certaine senteur). Le signe est en revanche admis pour des pots-pourris et du bois odorant car la forme diffère nettement des formes d'emballage usuelles dans ce segment de produits. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la revendication de couleurs. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-498/2008, consid. 4.3.2 et 4.4). Classes concernées: 3 (mix), 5 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 593511 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Pour les produits (papeterie, matières pour emballage, articles pour reliure, etc.) et les services (publicité, gestion des affaires commerciales) désignés, le signe est une marque tridimensionnelle au sens large, car la forme ne se confond ni avec le produit ni avec le contenu des services. La forme n'est pas une indication descriptive ou usuelle pour ces produits et ces services; elle est donc pourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Comme il s'agit d'une marque tridimensionnelle au sens large, cette disposition n'est pas applicable. Classes concernées: 16 (acc), 25 (acc), 35 (acc)

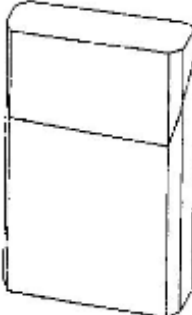
Signes	Statut	Remarques
		N° de registre IR 750245 / marque de position: Remarque publiée : « La protection de la marque est demandée pour un anneau de couleur verte sur le pourtour de la partie avant de l'anneau de chapeau d'air d'un pistolet à peinture; l'anneau de couleur s'élargit sur tout le pourtour de l'anneau de chapeau d'air; les autres signes distinctifs visibles sur les images du pistolet à peinture ne font pas partie de la marque. » Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public, peu importe qu'on le considère comme une marque de position ou comme une marque tridimensionnelle. Comme marque de position, l'anneau vert ne confère pas un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Employé seul, il a la forme d'une figure géométrique banale qui est dépourvue de caractère distinctif. La position ne confère pas non plus un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. En effet, vu l'emplacement de l'anneau, celui-ci est plutôt perçu comme une référence à la grandeur ou au diamètre du pistolet pulvérisateur que comme un renvoi à une entreprise déterminée. En tant que marque tridimensionnelle, le signe est également dépourvu de caractère distinctif parce que la forme est composée d'éléments purement fonctionnels. L'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a confirmé cette décision (CREPI, sic! 2007, 747). Classes concernées: 7 (ref)
		N° de registre IR 939509 / marque sonore: Art. 10 OPM : Comme la représentation respecte les règles du système de notation musicale, la marque sonore peut être comprise et reproduite aisément. L'objet de la protection est par conséquent défini de manière précise. Art. 2 let. a LPM : La séquence sonore est suffisamment brève pour être perçue comme formant une unité clairement délimitée susceptible de constituer une marque. La séquence sonore n'est ni descriptive ni usuelle pour les services désignés. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 35 (acc), 39 (acc), 43 (acc)
		N° de registre IR 1044642 / marque sonore: Art. 10 OPM : Comme la représentation respecte les règles du système de notation musicale, la marque sonore peut être comprise et reproduite aisément. L'objet de la protection est par conséquent défini de manière précise. Art. 2 let. a LPM : La séquence sonore est suffisamment brève pour être perçue comme formant une unité clairement délimitée susceptible de constituer une marque. Elle n'est ni descriptive (il ne s'agit pas d'une mélodie connue qui pourrait être le thème de la formation) ni usuelle pour les services désignés. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 36 (acc), 41 (acc)
		N° d'enregistrement CH 623151 / marque sonore: Art. 10 OPM : Comme la représentation respecte les règles du système de notation musicale, la marque sonore peut être comprise et reproduite aisément. L'objet de la protection est par conséquent défini de manière précise. Art. 2 let. a LPM : La séquence sonore est suffisamment brève pour former une unité clairement délimitée. Elle est dès lors apte à constituer une marque. Elle n'est ni descriptive (il ne s'agit pas d'une mélodie connue qui pourrait être le thème des produits de l'imprimerie ou de la formation) ni usuelle pour les produits et les services désignés. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 12 (acc), 16 (acc), 18 (acc), 28 (acc), 35 (acc), 37-39 (acc), 41 (acc), 43 (acc), 45 (acc)
		N° d'enregistrement CH 574633 / marque de mouvement: Remarque publiée : « L'objet représenté tourne continuellement autour d'un axe vertical central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le mouvement s'arrête après sept secondes (traduction). » Art. 10 OPM : Les reproductions mettent en évidence les séquences du mouvement de gauche à droite. La remarque publiée précise en outre la durée de la rotation. L'objet de la protection est par conséquent défini de manière précise. Art. 2 let. a LPM : Le signe ne contient aucune représentation des produits ou des services désignés. L'objet représenté n'est ni courant ni banal. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 35-38 (acc), 41-42 (acc)

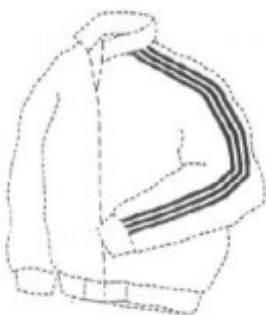
Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 600928 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : La marque figurative est une reproduction fidèle des boissons alcooliques désignées. Elle comporte toutefois des éléments bidimensionnels pourvus de caractère distinctif qui sont suffisamment grands par rapport à la forme du produit pour influencer de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 14 (acc), 16 (acc), 21 (acc), 24-25 (acc), 28 (acc), 38 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 576099 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : La marque figurative est pourvue de caractère distinctif pour des bijoux. L'image ne se limite pas à une reproduction graphique usuelle ou évidente des produits désignés. En particulier, elle ne fait ressortir ni le caractère tridimensionnel du signe, ni ne met en évidence des caractéristiques typiques pour des bijoux (p. ex. l'anneau d'un pendentif). Classes concernées: 14 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 558525 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : La marque figurative est pourvue de caractère distinctif pour des bijoux. L'image ne se limite pas à une reproduction graphique usuelle ou évidente des produits désignés. En particulier, elle ne fait ressortir ni le caractère tridimensionnel du signe, ni ne met en évidence des caractéristiques typiques pour les produits désignés. Classes concernées: 3 (acc), 9 (acc), 14 (acc), 18 (acc), 24 (acc), 28 (acc), 41 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 558449 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : La marque figurative est pourvue de caractère distinctif pour des bijoux. L'image ne se limite pas à une reproduction graphique usuelle ou évidente des produits désignés. En particulier, elle ne fait ressortir ni le caractère tridimensionnel, ni ne met en évidence des caractéristiques typiques pour des bijoux (p. ex. l'anneau d'un pendentif). Classes concernées: 14 (acc)
	✓	N° de registre IR 906989 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe n'est pas une reproduction fidèle des produits en cuir, vêtements, jeux, etc. désignés. Les points mis en évidence ne constituent pas le détail d'un motif banal. En raison de leur agencement et de la délimitation, il n'est pas possible d'y voir un motif qui se reproduit de manière illimitée. Le signe figuratif est donc pourvu de caractère distinctif pour les produits désignés. Classes concernées: 18 (acc), 25 (acc), 28 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 559585 / marque figurative: Art. 2 let. a LPM : Le signe n'est pas une reproduction fidèle des produits alimentaires désignés de la classe 30 (il en irait peut-être différemment des feuilles de papier de la cl. 16). Il n'est pas non plus perçu comme le détail d'un motif. Le cadre délimite le motif des étoiles, qui ne se poursuit ainsi pas de manière illimitée. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 30 (acc)

Signes	Statut	Remarques
		N° de registre IR 909545 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Les précisions comme « tels que, y compris, notamment » figurant dans la liste des produits ne sont pas propres à limiter la vaste palette des produits désignés aux seuls produits introduits par ces précisions. En effet, l'expression « tels que » n'introduit pas une limitation, mais une liste d'exemples. Les destinataires des produits qui précèdent ceux introduits par la précision sont dès lors aussi déterminants, à savoir les particuliers bricoleurs ou ayant un intérêt pour le bricolage. Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour de la quincaillerie, des outils, des appareils ainsi que des éléments de montage et des matières à isoler des classes 6, 7, 8, 9, et 17 : il se confond avec la forme du contenant usuel (valise à outils). La valise en question ne s'écarte donc pas nettement des formes de valises à outils attendues et usuelles sur le marché. Les particuliers intéressés perçoivent les couleurs revendiquées, à savoir « rouge » et « noir », comme purement décoratives. Le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Vu la forme de la poignée et les couleurs revendiquées (rouge et noir) et surtout parce que les valises ne font pas partie de la liste des produits désignés, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même des produits. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2828/2010, consid. 5.2.2, 6.3). Classes concernées: 6-9 (ref), 17 (ref)
		N° de demande CH 60858/2006 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous trois angles différents fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens large pour les services de publicité, d'impression et de design des classes 35, 40 et 42 : il se confond avec la forme de l'objet du service (impression et design) ou le canal de fourniture du service (publicité). La forme ne s'écarte pas nettement des formes de stylos attendues et usuelles sur le marché. Le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-5456/2009, consid. 6.1). Classes concernées: 35 (ref), 40 (ref), 42 (ref)
		N° de demande CH 60405/2006 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous quatre angles différents et en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les récipients destinés à recevoir des déchets et les poubelles des classes 6 et 21 : il se confond avec la forme de la poubelle. La forme est composée d'éléments fonctionnels et esthétiques. Elle ne s'écarte pas nettement des formes de produit attendues et usuelles sur le marché. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : En raison du couvercle biseauté ainsi que de la forme et de la position de la fente, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même de ces derniers. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-8515/2007, consid. 7.1 s.). Classes concernées: 6 (ref), 21 (ref)
		N° de registre IR 789173 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour des produits de parfumerie et de cosmétique de la classe 3 : il se confond avec la forme de l'emballage (flacon). Il existe une grande diversité de formes d'emballages sur le marché pour les produits désignés; les couleurs foncées et les bouchons de forme cylindrique sont usuels. Comme la forme en question ne s'écarte pas nettement des formes d'emballage attendues et courantes sur le marché, elle est dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Déjà en raison du bouchon, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même de ces derniers. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2374/2007, consid. 5.3). Classes concernées: 3 (ref)

Signes	Statut	Remarques
		N° de registre IR 809523 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La représentation de l'objet sous trois angles différents en perspective plongeante fait apparaître de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour des produits de chocolat et des pâtisseries de la classe 30 : il se confond avec la forme du produit (praliné). Il existe une grande diversité de formes pour ces produits sur le marché. Les surfaces ondulées sont perçues par le public cible comme une décoration. Les couleurs revendiquées, à savoir « caramel », « brun » et « beige », sont courantes dans le segment des produits désignés. Ne s'écarter pas nettement des formes attendues et usuelles sur le marché, la forme en question est dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : En raison des surfaces ondulées et des couleurs revendiquées, la forme n'est ni techniquement nécessaires pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même de ces derniers. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF 4A_374/2007, consid. 2.6). Classes concernées: 30 (ref)
		N° de registre IR 834198 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La représentation de l'objet sous trois angles différents fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour des adhésifs des classes 1 et 16 : il se confond avec la forme de l'emballage (tube de colle). Il existe, sur le marché, une grande diversité de formes d'emballage pour les produits désignés. Le bouchon volumineux avec sa surface plane remplit une fonction technique (pied). Les couleurs revendiquées « rouge », « argent » et « noir » sont courantes pour les adhésifs. La forme en question ne s'écarter pas nettement des formes d'emballage d'adhésifs attendues et usuelles sur le marché, elle est dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : En raison de la partie biseautée et des couleurs revendiquées, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même de ces derniers. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-7379/2006, consid. 5.1 s.). Classes concernées: 1 (ref), 16 (ref)
		N° de registre IR 790272 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La représentation de l'objet sous trois angles différents fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour des guitares (basses) de la classe 15 : il se confond avec la forme d'une tête de guitare (partie d'une guitare). La forme tant de la tête de la guitare que des vis et l'agencement de ces dernières ne s'écarter pas nettement de ce qui est habituel et attendu sur le marché. La lettre « W » ne confère pas un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Art. 2 let. b LPM : En raison de la forme de la tête de la guitare, de la forme et de la position des vis et de la lettre « W », la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même de ces derniers. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-7397/2006, consid. 7 s.). Classes concernées: 15 (ref)
		N° de demande CH 51379/2012 / marque figurative: Art. 2 let. d LPM : Le signe contient une faucille de couleur rose dont le côté courbé en demi-cercle est orienté vers la droite. La courbure est moins prononcée que celle de l'emblème protégé du Croissant rouge, et l'orientation du côté courbé en demi-cercle est opposée. L'ouverture est en outre plus étroite. Enfin, la couleur revendiquée n'est pas « rouge », mais « rose (Pantone 1915) ». Ces différences ne suffisent cependant pas à exclure un risque de confusion avec l'emblème protégé. Le signe est par conséquent contraire au droit en vigueur et ne peut pas être enregistré en tant que marque (art. 2 let. d LPM et art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-3304/2012). Classes concernées: 5 (ref)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 634580 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet, les zébrures et la projection de l'ombre font ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Pour les services désignés, le signe est une marque tridimensionnelle au sens large. La forme n'est pas une indication descriptive ou usuelle pour ces services. Bien qu'il s'agisse d'une forme géométrique de base, elle n'appartient pas au domaine public car elle est dotée de suffisamment d'éléments de nature graphique (zébrures et couleurs revendiquées). Art. 2 let. b LPM : Comme il s'agit d'une marque tridimensionnelle au sens large, cette disposition ne s'applique pas. Classes concernées: 36 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 647917 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les bouteilles en porcelaine tombant sous l'indication générale « porcelaine » de la classe 21 : il se confond avec la forme des produits. Les rainures horizontales et verticales, les cavités autour du fond de la bouteille et le bouchon s'écartent cependant clairement des formes habituelles dans le segment des bouteilles en porcelaine. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif pour ces produits. Pour tous les autres produits désignés de la classe 21 (appareils pour le ménage et la cuisine, peignes, pinceaux, paille de fer, verre, etc.), le signe est une marque tridimensionnelle au sens large : la forme ne se confond pas avec ces produits. N'étant pas une indication descriptive ou usuelle pour ces produits, la forme est pourvue de caractère distinctif. La question de savoir si le signe s'écarte suffisamment des formes habituelles dans le segment des bouteilles en plastique peut être laissée ouverte puisque ces produits ne relèvent d'aucune des indications générales désignées. Art. 2 let. b LPM : En raison des rainures et des concavités, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même de ces derniers. Cette disposition ne s'applique pas aux produits pour lesquels le signe constitue une marque tridimensionnelle au sens large. Classes concernées: 21 (acc)
	✗	N° de demande CH 10747/1998 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet en perspective fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les dentifrices désignés de la classe 3 : il se confond avec une portion de dentifrice étalée sur une brosse à dents. Les destinataires voient dans les différentes couleurs utilisées une indication que le produit contient différents composants. Ne s'écartant pas clairement des formes attendues et habituelles sur le marché, la forme en cause est dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels (points et lignes horizontales). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2005, 646). Classes concernées: 3 (ref)
	✗	N° de demande CH 01950/2005 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous trois angles différents fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour la confiserie, les produits de chocolat et les pâtisseries désignés de la classe 30 : il se confond avec la forme du produit (souris stylisée). Il existe une grande diversité de formes pour ces produits sur le marché. Les animaux stylisés comme des souris, des hannetons, des lapins, des ours, des poissons, des papillons et des grenouilles sont habituels. Ne s'écartant pas clairement des formes attendues et habituelles sur le marché, la forme concernée est dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : La forme ne remplit pas une fonction technique pour les produits désignés et n'est pas composée d'éléments de forme purement génériques. Elle n'est par conséquent ni techniquement nécessaire ni ne constitue la nature même des produits. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF 4A_466/2007). Classes concernées: 30 (ref)

Signes	Statut	Remarques
	✖	N° de registre IR 797971 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction dans laquelle on voit notamment la forme concave de la bouteille fait certes ressortir le caractère tridimensionnel du signe, mais elle ne montre pas clairement si les enfoncements sont uniquement latéraux ou s'ils font tout le tour de la bouteille. L'objet protégé n'est par conséquent pas défini de manière suffisamment précise. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les boissons désignées des classes 32 et 33 : il se confond avec la forme de l'emballage. La forme cylindrique, qui se rétrécit au niveau du goulot, est dépourvue de caractère distinctif car les enfoncements ne lui permettent pas de s'écarter clairement des formes habituelles et attendues sur le marché. Art. 2 let. b LPM : En raison des enfoncements, la forme n'est ni techniquement nécessaire ni ne constitue la nature même des produits. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision relative à l'art. 2 let. a LPM (TF, sic! 2007, 831). Classes concernées: 32-33 (ref)
	⚠	N° de registre IR 688990 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour le tabac et les produits du tabac désignés de la classe 34 : il se confond avec la forme de l'emballage (paquet). La forme est dépourvue de caractère distinctif car les arêtes longitudinales taillées en biseau ne lui permettent pas de s'écarter clairement des formes de produits habituelles et attendues sur le marché. Art. 2 let. b LPM : La forme n'est pas techniquement nécessaire parce que l'usage de formes alternatives peut être raisonnablement envisagé de la part de concurrents. Comme elle n'est pas composée d'éléments de forme purement génériques, elle ne constitue pas la nature même des produits. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2006, 666). Classes concernées: 34 (mix)
	✖	N° de demande CH 53008/2008 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Les deux reproductions de l'objet sous deux angles différents font ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les poissons, crustacés et plats préparés désignés de la classe 29 : il se confond avec la forme de l'emballage des produits. Il est une marque tridimensionnelle au sens large pour les services désignés. La forme de l'emballage des produits se confondant avec l'objet des services, l'examen de la marque se fait selon les principes applicables aux marques de forme au sens étroit. Il existe différents types de formes d'emballages d'aliments. Il en va de même pour la présentation de ces aliments dans la restauration. La disposition des parois latérales bombées et la légère courbure du fond de l'emballage sont perçues par les destinataires comme un élément esthétique. Même si les côtés devaient imiter le mouvement d'une vague ou faire penser à deux poissons nageant en sens opposé, le consommateur associerait ces éléments au produit emballé. Aussi la forme ne s'écarte-t-elle pas clairement des formes d'emballage des produits et de l'objet des services habituels et attendus sur le marché; elle n'est par conséquent pas pourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : La forme ne remplit aucune fonction technique, ni pour les produits désignés, ni pour l'objet des services et n'est pas composée d'éléments de forme purement génériques. Elle n'est par conséquent ni techniquement nécessaire ni ne constitue la nature même des produits et de l'objet des services. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (ATF 137 III 403). Classes concernées: 29 (ref), 43 (ref)
	✖	N° de demande CH 51857/2005 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous quatre angles différents fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les contenants d'emballages en matière plastique désignés de la classe 20 : il se confond avec la forme du produit (emballage). Comme il existe une grande diversité de formes pour les produits emballés, de nombreuses formes sont considérées comme banales dans ce domaine. Le public visé perçoit les deux crans latéraux dans la partie supérieure de la forme comme des éléments fonctionnels, les emballages pouvant ainsi être accrochés, l'un derrière l'autre, à des barres dans une étagère afin de pouvoir être entreposés et présentés. Ne s'écartant pas clairement des formes attendues et habituelles sur le marché, la forme en cause est dépourvue de caractère distinctif. En revanche, les crans latéraux ainsi que l'arrondi des parties supérieure et inférieure de la forme permettent à la marque tridimensionnelle de se différencier d'une forme géométrique simple (trapèze). Art. 2 let. b LPM : La présence de l'arrondi de la partie supérieure et l'emplacement des crans latéraux ne sont pas de nature à rendre la forme techniquement nécessaire pour les produits désignés, et celle-ci ne constitue pas non plus la nature même du produit. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (ATF 133 III 342). Classes concernées: 20 (ref)

Signes	Statut	Remarques
	✗	N° de demande CH 53196/2005 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les composants de turbines désignés de la classe 7 : il se confond avec la forme de ces produits (pied d'aube). Les destinataires perçoivent la forme de sapin du signe en cause comme l'une des formes les plus courantes d'un pied d'aube. Les deux parties latérales surmontées de trois vagues de tailles et de formes différentes et la partie centrale cunéiforme partant d'une base carrée sont des éléments courants. Ne s'écartant pas clairement des formes attendues et habituelles sur le marché, la forme en cause est dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : La forme n'est pas techniquement nécessaire parce que l'usage de formes alternatives peut être raisonnablement envisagé de la part de concurrents. Comme elle n'est pas composée d'éléments de forme purement génériques, elle ne constitue pas la nature même des produits. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2007, 824). Classes concernées: 7 (ref)
	✓	N° de registre IR 948935 / marque de position: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu étant donné que les concurrents ne sont pas tributaires du fait d'apposer de la même manière que dans la marque enregistrée les trois lignes sur des hauts de vêtements. Les documents montrent un usage de longue date à titre de marque de position en relation avec des hauts de vêtements. Il en ressort également que le signe a fait l'objet de mesures publicitaires et de comptes rendus dans les médias suisses, ce qui permet de conclure à un usage dans toute la Suisse avec une intensité suffisante. Les entrées dans les lexiques, dictionnaires et autres ouvrages traitant de marques constituent un autre indice solide étayant cette hypothèse. Suite à l'appréciation de toutes les pièces, l'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour « vêtements, à savoir hauts de vêtements » (cl. 25). Classes concernées: 25 (acc)
	✗	N° de demande CH 01596/2020 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe se compose des éléments verbaux « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT » et d'une représentation de fruits de cacao. Les éléments verbaux peuvent être traduits littéralement par « 100 % pur cacao fruit entier ». Si l'on ne trouve pas le terme « wholefruit » dans le dictionnaire, la combinaison simple et grammaticalement correcte de deux mots du vocabulaire de base est comprise sans effort particulier de réflexion. Le signe est donc immédiatement compris comme signifiant que les produits en question sont fabriqués à partir de fruits de cacao entiers et purs à 100 %, ou que des ingrédients provenant de ces fruits entiers sont utilisés dans leur production. L'élément figuratif est lui-même descriptif. L'illustration et les éléments graphiques en forme d'étiquette ne confèrent dès lors pas, dans leur ensemble, un caractère distinctif au signe. Le signe est par conséquent descriptif et laudatif pour les propriétés et la qualité de tous les produits revendiqués de la classe 30. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision (B-4260/2020). Classes concernées: 30 (ref)
2LIGHT	⚡	N° de registre IR 863874: Art. 2 let. a LPM : Prononcé en anglais, le chiffre 2 peut aussi être compris au sens de « to » ou « too ». « LIGHT » signifie « lumière », « lampe », « feu » ou encore « allumer », « éclairer », « s'allumer ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens d'« allumer ». « Allumer » ou « éclairer » décrit directement le but d'utilisation ou la destination d'une partie des produits et des services désignés, à savoir les logiciels, les lampes et la planification des éclairages. Remplacer le mot « to » en début de phrase par le chiffre « 2 » est courant dans les combinaisons de signes en anglais. Des modifications usuelles ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif. Le signe appartient dès lors au domaine public pour ces produits et ces services. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-6910/2007). Classes concernées: 9 (mix), 11 (mix), 42 (mix)
2 (TO, TOO), 4 (FOR), u (YOU)	✗	Dans certaines combinaisons, 2 peut être utilisé dans le sens de « to » ou de « too », 4 dans le sens de « for », « u » dans le sens de « you ». Lorsqu'une telle combinaison est descriptive en relation avec les produits désignés, les chiffres 2 et 4 et la lettre « u » ne confèrent pas un caractère distinctif au signe, et celui-ci doit être refusé. Classes concernées: 1-45 (ref)
ABKÜRZUNGEN DER RECHTSFORM (AG, GMBH etc.), ABRÉVIATIONS DE LA FORME JURIDIQUE (SA, Sarl, etc.)	✗	Sous l'angle de l'appartenance au domaine public, ces abréviations ne contribuent en principe pas à l'admissibilité du signe. Classes concernées: 1-45 (ref)
ACTIF, ACTIVE	⚡	Est en principe admis comme un terme indéterminé sauf pour certains produits comme les denrées alimentaires et les médicaments. Classes concernées: 1-45 (mix)

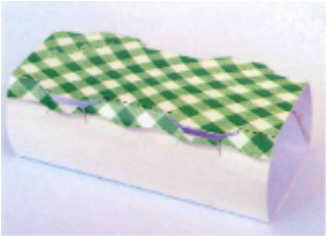
Signes	Statut	Remarques
AdRank		N° de registre IR 844225 : Art. 2 let. a LPM : « Ad » est une abréviation du mot anglais « advertisement » (une annonce publicitaire, une publicité); le terme anglais « rank » a la signification de « rang, classement ». Les destinataires comprennent le signe dans le sens de « classement d'annonces publicitaires/de publicités » et y voient, par analogie, un terme pour le positionnement de publicité Internet. Le terme ne s'écarte pas suffisamment de « Ad Ranking », qui est le terme technique correct. La suppression de la terminaison « -ing » ne constitue qu'une légère modification de la graphie correcte : en effet, à la place d'utiliser la forme du gérondif « ranking », on emploie la forme verbale « rank ». Cette modification ainsi que l'association, sans espace, des deux éléments composant le signe n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble qui s'en dégage. En raison du « R » majuscule, on tend en outre à voir dans le signe une combinaison de deux éléments verbaux. « AdRank » décrit directement le type et la destination des services de publicité de la classe 35 et d'une partie des services de la classe 42.. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF 4A_455/2008). Classes concernées: 35 (ref) , 38 (acc) , 42 (mix)
ADVANCE		Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
ADVANTAGE		Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
AFFAIR		N° d'enregistrement CH 618596 : Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « AFFAIR » signifie entre autres « affaire, aventure, liaison » et, dans un sens informel, « chose, habit » (she wore a long black velvet affair = elle portait un long habit en velours noir). En relation avec des lampes, des véhicules et des vêtements, « AFFAIR » n'est pas une expression usuelle. Les destinataires doivent compléter le signe avec au moins un adjectif pour qu'il soit directement descriptif ou laudatif. « Affair » dans le sens de vêtement ne relève en outre pas du vocabulaire de base anglais. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 11-12 (acc) , 25 (acc)
AGRI, AGRO		Termes usuels pour désigner l'agriculture. Classes concernées: 1-45 (mix)
AKADEMISCHE UND SONSTIGE TITEL (DIPL.ING., DR. etc.), TITRES ACADÉMIQUES ET AUTRES (DIPL. ING., DR., etc.)		L'IPI ne vérifie en principe pas la véracité de ces termes. Sous l'angle de l'appartenance au domaine public, ceux-ci ne contribuent en principe pas à l'admissibilité du signe. Classes concernées: 1-45 (ref)
AKZIDENZ-GROTESK		N° de registre IR 945939 : Art. 2 let. a LPM : Le signe se compose de la combinaison, non descriptive pour des polices d'écriture, des mots « AKZIDENZ » et « GROTESK ». Il faut encore examiner si le signe pourvu de caractère distinctif ne s'est pas transformé, au fil du temps, en une désignation générique. Les conditions de la transformation en un signe libre ne sont pas réunies. En effet, pour qu'un signe non enregistré comme marque en Suisse se transforme en un signe libre, il faut que l'un des milieux intéressés l'utilise ou le comprenne comme une désignation générique (voir ATF 130 III 113, consid. 3.1 ss - MONTESSORI). Dans le cas présent, les indices permettant de conclure à une telle utilisation ou compréhension sont insuffisants. Classes concernées: 9 (acc)
ALP		A la différence de « ALPES », ce terme n'est en principe pas considéré comme un renvoi géographique mais comme une référence descriptive à un pâturage de montagne. Classes concernées: 1-45 (mix)
ALWAYS		Est compris en principe comme une référence descriptive à la durabilité ou à la fiabilité. Classes concernées: 1-45 (ref)
... AND MORE		Courants, les tournures et les slogans du type « [substantif descriptif/usuel] et [AND MORE] » sont considérés en principe comme dépourvus de caractère distinctif. Classes concernées: 1-45 (ref)
APP STORE		N° d'enregistrement CH 646803 : Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu en raison de l'existence de nombreuses alternatives équivalentes aussi bien pour l'élément « App » (« application », « software », « program ») que pour l'élément « Store » (« shop », « center »). S'il est vrai que les pièces produites ne montrent pas que le signe a été utilisé pendant dix ans, il en ressort toutefois qu'il en a été fait un usage intensif pour des logiciels les plus divers (cl. 9). Le signe a été utilisé à titre de marque tel que déposé dans toute la Suisse. C'est pourquoi son imposition comme marque dans le commerce a été rendue vraisemblable pour ces logiciels. Classes concernées: 9 (acc)

Signes	Statut	Remarques
AQUA	🟡	Terme connu et usuel pour désigner de l'eau. Est en principe refusé pour tous les produits et services en rapport avec l'eau tels que les appareils de bain ou les bains publics. Comparable à HYDRO. Classes concernées: 1-45 (mix)
AQUA CONTINUUM 24+	✅	N° d'enregistrement CH 636184 : Art. 2 let. d LPM : La combinaison « 24+ » renvoie habituellement à une durée (plus de 24 heures). Le signe « + » est ainsi compris au sens de « plus ». Il ne prête donc pas à confusion avec la croix fédérale ou avec l'emblème protégé de la croix rouge (art. 1 al. 1 aLPAP [correspond à l'art. 10 LPAP] et art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Art. 2 let. a LPM : N'étant pas directement descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 3 (acc)
ARCADIA	✅	N° d'enregistrement CH 635929 : Art. 2 let. a LPM : Arcadia (l'Arcadie) est une région et un district grecs situés au centre de la péninsule du Péloponnèse. Très faiblement peuplé (quelque 91 000 habitants), le district n'a guère d'importance touristique. Ces faits ne permettent pas de conclure qu'il est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits et les services désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle, en Arcadie, d'une production des produits ou d'une fourniture des services désignés. Il ne faut pas non plus s'attendre, dans le futur, à une fourniture de ces services ou à une production industrielle et à une exportation de ces produits en Suisse dans des quantités notables. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Arcadia reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 25 (acc), 28 (acc), 35 (acc)
	✅	N° d'enregistrement CH 542843 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Les points jaunes qui forment un cercle diffèrent clairement de l'emblème du Conseil de l'Europe. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec le signe protégé (art. 3 al. 2 en relation avec art. 6 al. 2 LPNE). Art. 2 let. c LPM : Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une imitation de l'emblème du Conseil de l'Europe, le signe n'éveille pas d'attente quant à la provenance géographique des produits désignés. Classes concernées: 11 (acc)
ARCTIC	✅	N'est pas compris en principe comme un renvoi géographique. Classes concernées: 1-45 (acc)
ATLANTIC	🟡	Est admis en principe sauf, par exemple, pour des produits de la mer (indication de provenance). Comparable à PACIFIC, MEDITERRANEA. Classes concernées: 1-45 (mix)
Aufbau	✅	N° d'enregistrement CH 530616 : Art. 2 let. a LPM : « Aufbau » signifie entre autres en allemand « construction », « mise en place de quelque chose », « structure » ou encore « agencement ». Les destinataires germanophones connaissent ces significations, et, sans éléments supplémentaires qui viendraient les préciser, celles-ci sont à ce point vagues que les destinataires n'y reconnaissent pas le contenu de journaux, de magazines ou de cours de formation. Un effort de réflexion est donc nécessaire pour percevoir un contenu directement descriptif. Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 16 (acc), 35-36 (acc), 38-41 (acc), 43 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 661953 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : En Suisse, le terme « Auffahrt » est entre autres le nom allemand donné à la célébration religieuse de l'Ascension, une des fêtes solennelles des liturgies catholique, orthodoxe et anglicane. Considéré dans son ensemble, le signe est perçu comme « Auffahrtslauf » (course de l'Ascension), à savoir dans le sens de « course qui a lieu le jour de l'Ascension ». Les désignations combinant une référence à un événement sportif et le nom d'un jour férié religieux sont courantes (p. ex. course de la Pentecôte, course de Pâques, course de Noël, course de l'Avent); le jour férié est par conséquent perçu par les milieux intéressés en premier lieu comme une indication du moment auquel a lieu l'événement, si bien que son emploi est considéré comme neutre. L'utilisation commerciale du nom d'une fête religieuse solennelle en tant qu'élément d'une marque ne porte dès lors, dans les circonstances du cas d'espèce, pas atteinte aux sentiments religieux des chrétiens. Comme l'événement sportif est mentionné en tant que tel dans le signe, cela vaut aussi bien pour les produits que pour les services qui n'ont pas un rapport direct avec cet événement. Le signe n'est par conséquent pas contraire aux bonnes mœurs. Art. 2 let. c LPM : Les deux tours, de taille différente, ne sont pas perçues comme une référence à la cathédrale de St-Gall étant donné qu'elle n'est pas la seule cathédrale de ce type. Cet élément graphique dans le signe ne constitue ainsi pas une indication de provenance indirecte au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Il n'y a par conséquent pas de risque de tromperie quant à la provenance géographique des produits et des services. Art. 2 let. a LPM : L'élément graphique des deux tours suffit à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Ce dernier n'est pas soumis à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 16 (acc), 25 (acc), 41 (acc)
AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.	✗	N° de demande CH 50792/2009: Art. 2 let. a LPM : Le signe décrit directement le lieu de production et de vente des produits désignés des classes 29, 30, 31 et 32; il appartient par conséquent au domaine public. Pour la « vente au détail » (cl. 35), il décrit directement la provenance et la destination des produits commercialisés. La combinaison de parties de phrase n'est pas assujettie à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes. Les pièces produites montrent l'usage du signe avec d'autres éléments graphiques pourvus de caractère distinctif (un soleil stylisé et parfois d'autres éléments comme des montagnes ou des arbres). Ces éléments dotés de force distinctive n'étant pas suffisamment éloignés de l'élément « AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. », le signe déposé n'est pas prédominant dans l'impression d'ensemble. Son imposition comme marque dans le commerce n'a par conséquent pas été rendue vraisemblable. Le signe n'a en outre pas été utilisé dans toute la Suisse, notamment pas en Suisse romande ni au Tessin. L'imposition de la marque verbale déposée n'a par conséquent pas été rendue vraisemblable pour les produits alimentaires (cl. 29, 30, 31 et 32) et pour la vente au détail (cl. 35). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-8240/2010), mais il a laissé ouverte la question de savoir s'il existait un besoin de libre disposition absolu. Classes usagées: 29-32 (ref), 35 (ref) Liens: usage divergent du signe
AUSDRUCK EINER HALTUNG	✓	N° d'enregistrement CH 576748: Art. 2 let. a LPM : La suite de mots « AUSDRUCK EINER HALTUNG » est vague pour les matériaux de construction, les articles ménagers ainsi que pour le conseil aux entreprises et le bâtiment. Sans autre précision, elle n'est pas non plus une indication générale de qualité, ni une indication de nature publicitaire et n'est pas utilisée couramment dans la publicité. Il ne s'agit pas non plus d'une expression usuelle en relation avec les denrées alimentaires désignées. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 6 (acc), 17 (acc), 19-21 (acc), 35 (acc), 37 (acc), 41 (acc)
AUTOMATIC, AUTOMATIQUE	⚠	Est perçu en principe comme un terme descriptif, en particulier pour des produits de l'industrie horlogère. Classes concernées: 1-13 (mix), 14 (ref), 15-45 (mix)
AVANT-GARDE	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
AVENIR, FUTUR, FUTURA, FUTURE, FUTURO, ZUKUNFT	✓	Est admis en principe comme référence indirecte malgré son contenu positif. Classes concernées: 1-45 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 541101 / marque de position: Art. 10 OPM : La reproduction fait ressortir les parties pour lesquelles la protection à titre de marque est demandée, à savoir tout ce qui n'apparaît pas en noir; il est en outre précisé qu'il s'agit d'une marque de position. L'objet de la protection est par conséquent défini de façon précise. Art. 2 let. a LPM : Grâce à l'élément « AZUL », qui est pourvu de caractère distinctif, le signe s'écarte nettement des présentations banales que l'on trouve dans le segment de produits désignés (boissons). Il est donc pourvu de caractère distinctif considéré dans son ensemble. Classes concernées: 33 (acc)
BABE	⚠	Terme usuel signifiant « petit enfant », « enfant en bas âge », « bébé ». Classes concernées: 1-45 (mix)
BAKER STREET	✓	N° de registre IR 1087999: Art. 2 let. a LPM : « Baker Street » est une rue dans la City de Westminster à Londres, en Grande-Bretagne. Elle est connue au moins d'une partie non négligeable des destinataires pertinents, en particulier en raison du personnage, certes fictif, mais très célèbre, de Sherlock Holmes, le détective apparaissant dans les histoires de Sir Arthur Conan Doyle, et du musée de Sherlock Holmes, sis au 221b Baker Street, qui correspond à l'adresse fictive du détective. La rue ne possède pas une réputation particulière pour la fabrication des produits désignés des classes 12 et 28. Le signe n'est par conséquent pas une indication de provenance directe; il est donc pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Le signe « Baker Street » est enregistré en tant que marque communautaire pour des produits identiques et jouit, par conséquent, d'une protection en Grande-Bretagne. Il n'est donc pas nécessaire que le nom de rue « Baker Street » reste à la libre disposition de la concurrence. Classes concernées: 12 (acc), 28 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 631134 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Comme il existe une grande diversité de formes dans les emballages de boissons alcoolisées, de nombreuses formes sont considérées comme banales. La forme revendiquée, considérée dans son ensemble, ne s'en écarte pas suffisamment pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Elle est toutefois accompagnée d'éléments bidimensionnels pourvus de caractère distinctif qui influencent, de par leur taille, de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 33 (acc)
	✓	N° de registre IR 1014391 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'élément graphique ressemble à trois demi-lunes. Le signe se distingue clairement de l'emblème protégé du croissant rouge, d'une part, de par la couleur des deux croissants extérieurs et, d'autre part, grâce à la forme des trois demi-lunes. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec l'emblème protégé (art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 31 (acc)
BASIC, BASIQUE	⚠	Terme en principe indéterminé pour la plupart des produits et des services. Peut être refusé lorsqu'il est employé seul ou en combinaison avec une adjonction descriptive en particulier pour des produits présentant les propriétés chimiques d'une base (= substance chimique). Classes concernées: 1-45 (mix)
BATEAUX-MOUCHES	✓	N° de registre IR 983795: Art. 2 let. a LPM : Le signe n'est pas descriptif pour les produits et les services désignés. Il est donc pourvu de caractère distinctif, mais il convient d'examiner s'il ne s'est pas transformé, au fil du temps, en une désignation générique. Les conditions de la transformation en un signe libre ne sont pas réunies. En effet, pour qu'un signe non enregistré comme marque en Suisse se transforme en un signe libre, il faut que l'un des milieux intéressés l'utilise ou le comprenne comme une désignation générique (voir ATF 130 III 113, consid. 3.1 ss - MONTESSORI). Dans le cas présent, les indices permettant de conclure à une telle utilisation ou compréhension sont insuffisants. Classes concernées: 3 (acc), 9 (acc), 14 (acc), 16 (acc), 18 (acc), 20-21 (acc), 24-26 (acc), 28 (acc), 30 (acc), 34 (acc), 39 (acc), 41 (acc), 43 (acc)

Signes	Statut	Remarques
Belladerm	✗	N° de registre IR 974593: Art. 2 let. a LPM : Le mot italien « BELLA » signifie en français « belle » (adjectif et substantif), l'élément verbal « DERM » est compris comme un renvoi à la peau. Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « belle peau ». Celui-ci décrit directement que les moyens contraceptifs contribuent également à embellir la peau. La juxtaposition des deux éléments composant le signe, sans espace, n'influence en outre pas de manière essentielle l'impression générale. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-6097/2010). Classes concernées: 5 (ref)
BELLARIA	✓	N° d'enregistrement CH 690867: Art. 2 let. a LPM : Bellaria-Igea Marina est un lieu de villégiature au bord de la mer Adriatique comptant quelque 19 500 habitants. Il est également désigné par la forme abrégée « Bellaria ». Même si l'Adriatique est une destination de vacances très prisée du public suisse, il n'y a pas suffisamment d'indices permettant de supposer que ce lieu est connu d'une partie non négligeable des milieux suisses concernés. Bien qu'elle soit l'un des lieux de villégiature sur la côte de l'Adriatique et donc touristique, la localité n'est que rarement mentionnée dans les médias. Le nom géographique ne peut par conséquent pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Comme « Bellaria » constitue une forme abrégée de la désignation officielle « Bellaria-Igea Marina », un besoin absolu de disponibilité peut en principe être écarté. Une recherche sur Internet montre qu'il n'y a pas suffisamment d'occurrences avec le terme « Bellaria » utilisé seul pour supposer un besoin absolu de disponibilité de la version abrégée du nom. Classes concernées: 42-44 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 632931 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Bellerive désigne plusieurs endroits en Suisse. Bellerive au bord du lac de Morat compte 630 habitants et fait partie de la commune de Vully-les-Lacs. Bellerive au bord du lac Léman est un petit hameau sur le territoire de la commune de Collonges-Bellerive qui englobe six autres villages/hameaux. Le hameau de Bellerive ne compte que quelques maisons, raison pour laquelle il n'est vraisemblablement que très faiblement peuplé. Il est en outre situé dans une zone résidentielle. Ces faits ne permettent pas de conclure que l'un des Bellerive est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Le terme Bellerive n'étant pas descriptif, il confère un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle, à Bellerive, d'une production des produits ou d'une fourniture des services désignés. Il ne faut pas non plus s'attendre, dans le futur, à une production industrielle de ces produits ou à une fourniture de ces services. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Bellerive reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 35-36 (acc), 38 (acc), 45 (acc)
BETONHÜLSE	✗	N° de demande CH 54053/2011: Art. 2 let. a LPM : Les destinataires comprennent le signe dans le sens de « douille ancrée dans le béton ». Il s'agit d'un terme générique usuel dans les domaines de la construction et de l'installation. En relation avec les « Dübel aus Metall » (chevilles métalliques), en classe 6, et les « Dübel, nicht aus Metall » (chevilles non métalliques), en classe 20, le signe est directement descriptif de la nature et de la destination des produits. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. La question du besoin de libre disposition peut être laissée ouverte dans la mesure où l'imposition du signe comme marque dans le commerce n'a de toute manière pas été rendue vraisemblable. Il ressort en particulier des moyens de preuve de l'imposition apportés que le signe est employé seul uniquement dans des indications descriptives sur des factures; dans toutes les autres pièces produites, il est utilisé dans la combinaison verbale « Uni-Betonhülsen ». L'imposition du signe seul n'a par conséquent pas été démontrée. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-4763/2012). Classes concernées: 6 (ref), 20 (ref)
BIO GOURMET	✓	N° d'enregistrement CH 504364: Art. 2 let. a LPM : Le signe associe les éléments « BIO », qui signifie « biologique », et « GOURMET ». Les destinataires comprennent par conséquent le signe dans le sens de « gourmet biologique ». Dans ce sens, celui-ci ne décrit pas directement le destinataire puisqu'il n'existe pas de gourmet biologique. Comme un effort de réflexion est nécessaire pour comprendre qu'il s'agit de produits biologiques destinés aux gourmets, le signe est pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 29-31 (acc)

Signes	Statut	Remarques
BIOTECH ACCELERATOR	✖	N° de demande CH 53198/2007: Art. 2 let. a LPM : « BIOTECH » est une abréviation de « biotechnologie », le mot anglais « ACCELERATOR » signifie en français « accélérateur », « pédale d'accélérateur ». « ACCELERATOR » est de plus utilisé dans le sens d'« incubateur d'entreprises ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens d'« accélérateur biotechnologique », de « pédale d'accélérateur biotechnologique » ou d'« incubateur d'entreprises biotechnologiques ». En relation avec des services de conseil et des services financiers destinés à des start-up, le signe décrit directement le type de fournisseur et le domaine des services. Aucun effort de réflexion n'est nécessaire pour comprendre que les services sont proposés par un incubateur d'entreprises spécialisé dans la biotechnologie. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-990/2009). Classes concernées: 35-37 (ref), 39 (ref), 42 (ref)
	✔	N° de registre IR 806449 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le signe contient l'élément verbal « BiZ ». BIZ est le sigle allemand de la Banque des règlements internationaux (« Bank für Internationalen Zahlungsausgleich »), lequel est protégé en vertu de l'art. 3 LPNE en relation avec l'art. 6 al. 2 LPNE. Dans le cas concret, « BiZ » figure toutefois dans un signe de fantaisie; il n'est donc pas perçu de manière isolée. Le signe n'est par conséquent pas contraire à la LPNE. Classes concernées: 29-30 (acc)
BLEND	⚡	Indication en principe descriptive pour certains produits comme le tabac, le thé ou des boissons alcoolisées (p. ex. le whisky). Classes concernées: 1-29 (mix), 30 (ref), 31-32 (mix), 33-34 (ref), 35-45 (mix)
BONA	✖	N° de registre IR 792720: Art. 2 let. a LPM : Le mot italien « BONA » est l'une des orthographes figurant dans les dictionnaires pour l'adjectif « BUONA » et signifie en français « bon », « joli », « consommable », mais aussi « approprié », « adéquat ». Les destinataires italophones comprennent les différents sens de « BONA ». Par conséquent, « BONA » est une indication générale de qualité. Ce signe est compris comme une référence à l'excellente qualité des produits chimiques, des couleurs, des détergents et des machines désignés. Il est donc dépourvu de caractère distinctif et doit être laissé à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-7424/2006, consid. 3.5). Classes concernées: 1-3 (ref), 7 (ref)
	✖	N° de demande CH 55569/2004 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La représentation de l'objet en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour des denrées alimentaires des classes 29 et 30 : il se confond avec la forme de l'emballage (boîte). Il existe une grande diversité de formes sur le marché dans les emballages des produits désignés. Le motif vichy et la couleur verte revendiquée sont usuels dans ce domaine. L'élément verbal « Bonne Maman » est à peine perceptible et n'influence pas l'impression d'ensemble de façon essentielle. Ne s'écartant pas nettement des formes d'emballage attendues et usuelles sur le marché, la forme en question est dépourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : En raison de la forme et du motif vichy ainsi que de la couleur revendiquée, la forme n'est ni techniquement nécessaires pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même de ces derniers. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-7401/2006, consid. 7 s.). Classes concernées: 29-30 (ref)

Signes	Statut	Remarques
Bonne ménagère	✓	N° d'enregistrement CH 627486: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. La combinaison des termes « Bonne » et « Ménagère » n'est pas assujettie à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes. Les pièces produites montrent un usage du signe en tant que marque en relation avec les services désignés pendant plus de dix ans. Il en ressort que celui-ci a été utilisé tel que déposé ou dans un graphisme légèrement différent, avec la suite de mot, purement descriptive, « VERMITTLUNG VON HAUSPERSONAL ». Ni le graphisme ni l'adjonction verbale ne sont prédominants dans l'impression d'ensemble. Cet usage peut donc être pris en considération. Entre 30 à 100 placements de personnel environ par an ont été faits sous ce signe. Entre 2001 et 2014, le chiffre d'affaires réalisé est passé de quelque 200 000 à environ 430 000 francs suisses. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour des services de placement (de personnel) (cl. 35). Classes concernées: 35 (acc) Liens: <i>Bonne ménagère</i> VERMITTLUNG VON HAUSPERSONAL usage divergent du signe
BOY, BOYS	⚠	Terme qui signifie non seulement « garçons », mais qui est souvent employé aussi pour désigner des hommes ou des personnes de sexe masculin en général. Classes concernées: 1-45 (mix)
BRASIL DREAM	✓	N° d'enregistrement CH 590540: Art. 2 let. c LPM : Le signe est compris au sens de « rêve brésilien ». En relation avec des produits cosmétiques ou de parfumerie de la classe 3, il est une référence évidente à la propriété des produits désignés, à savoir qu'ils transmettent un certain état d'esprit (vacances, plage, mode de vie brésilien). Manifestement symbolique, le signe ne peut par conséquent pas être compris par les milieux intéressés comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Un risque de tromperie quant à la provenance géographique des produits désignés est dès lors exclu. Art. 2 let. a LPM : N'étant pas directement descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 3 (acc)
	✓	N° de registre IR 879588 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Pour le fromage désigné (et pour les « produits laitiers » [intitulé]), la forme ne s'écarte pas suffisamment des formes d'emballage banales pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Pour ces produits, l'élément verbal « BREBIOU » n'est toutefois ni directement descriptif ni usuel. De par sa taille, il influence en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci possède donc un caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 29 (acc)
BRICO	⚠	Abréviation courante du terme « bricolage ». Classes concernées: 1-45 (mix)
BUDDHA-BAR	✗	N° de demande CH 52371/2007: Art. 2 let. d LPM : Le titre honorifique du fondateur du bouddhisme doit être assimilé au nom d'une personnalité religieuse vénérée. L'usage de ce titre à des fins commerciales heurte les sentiments religieux du public bouddhiste et est dès lors contraire aux bonnes mœurs. Ce public ne s'est pas habitué à l'emploi du titre du fondateur de la religion pour des appareils destinés à la reproduction du son ou d'images, des supports de sons et d'images, des lunettes de la classe 9 ainsi que des services de divertissement de la classe 41. Les produits et les services désignés, notamment les supports de sons et d'images ainsi que les services de divertissement, ne présentent pas de lien religieux puisqu'ils ne sont pas limités à des produits ayant un contenu bouddhiste. Le signe est par conséquent contraire aux bonnes mœurs. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-438/2010, consid. 4.2, 5.1 s.). Classes concernées: 9 (ref), 41 (ref)

Signes	Statut	Remarques
BÜRGENSTOCK	✖	N° de demande CH 55475/2009: Art. 2 let. a LPM : « BÜRGENSTOCK » est le nom de la montagne et de la presqu'île situées entre Ennetbürgen et Stansstad. Comme le Bürgenstock revêt une importance sur le plan touristique, il est permis de conclure qu'il est connu d'une partie non négligeable des milieux concernés. Etant donné sa situation géographique et ses dimensions, il entre en ligne de compte comme lieu de fourniture des services désignés. Le signe ne contient aucun autre élément susceptible d'exclure la perception en tant que nom géographique. « BÜRGENSTOCK » est dès lors une indication de provenance directe au sens de l'art. 47 al. 1 LPM et décrit directement la provenance des services désignés. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1260/2012). Classes concernées: 35 (ref), 41 (ref), 43-44 (ref)
	✔	N° de registre IR 1261156 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. c LPM : Le signe comporte notamment l'élément verbal « Cafissimo ». Il s'agit d'une combinaison de l'élément initial du mot italien « caffè » ou du mot français « café » et du superlatif italien « -issimo ». Dans l'impression d'ensemble du signe, l'élément « Caf » est perçu comme une référence à du café, cependant pas nécessairement dans le sens d'un ingrédient du produit, mais plutôt comme un renvoi au goût (« au fort goût de café »). Si l'élément du signe « Cafissimo » n'est pas perçu comme une référence à un ingrédient, il ne suscite aucune attente par rapport à des produits qui, ne pouvant pas contenir de café, ne sauraient remplir ces attentes. Pour le succédané de café, le signe ne génère donc pas un risque manifeste de tromperie. Art. 2 let. a LPM : Le graphisme suffit à conférer un caractère distinctif au signe; celui-ci n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 29-30 (acc)
CAM	👉	Abréviation usuelle de « caméra ». Classes concernées: 1-45 (mix)
CAMBRIDGE	✖	Est en principe considéré comme un renvoi géographique descriptif au Royaume-Uni. Classes concernées: 1-45 (ref)
CAMDEN PARK	✔	N° d'enregistrement CH 592323: Art. 2 let. a LPM : Camden désigne un arrondissement situé au centre de Londres. Il est très connu et apprécié aussi bien des Londoniens que des touristes en raison de ces nombreux marchés, bars, clubs et boutiques. Il est dès lors permis de conclure que l'arrondissement est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par contre, en raison de sa situation au centre d'une grande ville et de l'absence de zones appropriées pour la culture de la vigne, Camden ne peut manifestement pas entrer en ligne de compte comme lieu de fabrication pour du vin (impossibilité matérielle). Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Du fait de la combinaison du nom géographique « Camden » avec le terme « Park », il n'est pas nécessaire que le signe reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 33 (acc)
CARNI LINE	✔	N° de registre IR 987331: Art. 2 let. a LPM : « CARNI » est le pluriel de « carne » (viande en italien). « LINE » en anglais désigne une « gamme (de produits) ». Les destinataires comprennent donc le signe comme une « gamme de produits carnés ». Les produits désignés ne sont toutefois pas des produits carnés, mais appartiennent aux classes 5, 30 et 32, qui peuvent contenir des composants de la viande comme le fer, le zinc, des vitamines, la carnitine, des substances minérales et éventuellement aussi l'« arôme de viande ». Pour ces produits, le signe n'est pas directement descriptif puisque un effort de réflexion est nécessaire pour comprendre « gamme de produits contenant des composants de la viande ». De plus, la graphie modifiée fait que « CARNI » se distingue clairement de « carnitine », qui serait l'orthographe correcte. « CARNI » n'étant pas non plus une abréviation courante de carnitine, le signe n'est pas descriptif, même pour les produits contenant de la carnitine. Il est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 5 (acc), 30 (acc), 32 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 631713 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu en raison de son graphisme et de la revendication de couleurs « rouge, blanc ». Existant depuis 1996, le site Internet de la déposante montre l'usage du signe déposé en tant que marque. La fréquentation du site entre 2004 et 2009 est forte et en constante hausse. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour des publications téléchargeables (cl. 9). Les pièces produites pour la revue couvrent la période entre 1998 et 2009. Celle-ci est parue hebdomadairement entre 1989 et 2007 à quelque 60 000 exemplaires par semaine, puis quotidiennement de 2006 à 2009 à quelque 100 000 exemplaires par jour. Le tirage est par conséquent suffisamment important. Le signe « cash » est employé tel que déposé sur une partie des documents. Il ressort des autres documents qu'il est utilisé en rouge dans un graphisme légèrement différent. Minimales, ces différences graphiques ne modifient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble; cet usage peut donc lui aussi être pris en considération. L'usage du signe à titre de marque pendant plus de dix ans est également démontré pour la Suisse romande et le Tessin. Son imposition comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour les revues également (cl. 16). Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 35 (acc), 38 (acc), 41-42 (acc) Liens:  usage divergent du signe
ccTLD (Country Code Top Level Domains wie .CH, .DE, .US, .AT etc.)	✗	Sous l'angle de l'appartenance au domaine public, ces noms de domaine ne contribuent en principe pas à l'admissibilité du signe dans la mesure où ils sont connus en Suisse (p. ex. .CH .DE .US .AT, etc.); ils sont considérés comme un renvoi géographique descriptif au pays qu'ils désignent, respectivement comme un moyen d'indiquer que les LPS sont proposés via une page internet d'un pays correspondant au pays qu'ils désignent (par exemple, un site suisse, allemand, etc.). Classes concernées: 1-45 (ref)
CENTER	⚡	Est compris comme un lieu ou un centre où se concentrent certaines activités ou certains services (centre de loisirs, centre commercial, centre de jardinage). Est refusé dans certaines combinaisons car considéré comme une indication descriptive du point de vente. Classes concernées: 1-45 (mix)
Ce'Real	✗	N° de registre IR 1009226: Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé de la combinaison verbale « Ce'Real ». La graphie choisie, à savoir l'ajout d'une apostrophe, et la combinaison de minuscules et de majuscules ne modifient pas l'impression d'ensemble de manière essentielle. Le signe se lit comme le mot « cereal » qui appartient au vocabulaire de base anglais et peut être traduit par « céréale, grain de céréales, céréales consommées au petit déjeuner ». Le signe décrit directement les propriétés des produits concernés : Les destinataires comprennent sans effort de réflexion que le signe désigne « des confiseries, du chocolat et des produits chocolatés, des pâtisseries, des crèmes glacées, des préparations pour la fabrication des produits précités » contenant des céréales. Le signe est par conséquent directement descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF 4A_266/2013). Classes concernées: 30 (ref)
CEYLON, CEYLAN	✗	Est en principe considéré comme un renvoi géographique descriptif au Sri Lanka. Classes concernées: 1-45 (ref)
CHAMPION	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
CHÂTEAU, SCHLOSS, CASTELLO	⚡	Constitue, en tant que désignation traditionnelle, une indication de qualité et ne peut dès lors désigner des produits viticoles ou vinicoles que lorsqu'il est employé en combinaison avec d'autres indications admissibles (château xy). Il n'est pas nécessaire de limiter précisément les produits au domaine du château en question; une limitation découlant des indications géographiques de provenance présentes dans la combinaison est réservée. Classes concernées: 1-32 (mix), 33 (ref), 34-45 (mix)
CHEM	⚡	Abréviation de « chimie », « produits chimiques ». Classes concernées: 1-45 (mix)

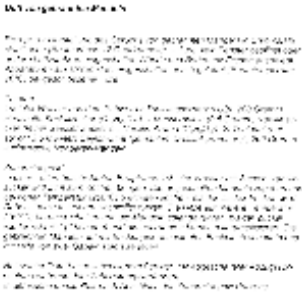
Signes	Statut	Remarques
CHEYENNE	✓	N° d'enregistrement CH 640146: Art. 2 let. a LPM : Cheyenne est une ville dans l'Etat américain du Wyoming; elle compte quelque 60 000 habitants. Il s'agit d'une localité américaine de taille moyenne typique dotée d'une industrie locale. Elle n'est ni touristique ni ne possède aucune attraction connue. Il n'y a aucun indice faisant penser à la présence d'une activité économique ou industrielle notable. Ces faits ne permettent pas de conclure que Cheyenne est connue d'une partie non négligeable des milieux concernés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle, à Cheyenne, d'une production industrielle des produits désignés. Il ne faut pas s'attendre non plus, dans le futur, ni à une production industrielle de ces produits ni à leur exportation en Suisse dans des quantités notables. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Cheyenne reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 29 (acc), 31 (acc)
	✗	N° de registre IR 814509 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : La marque figurative représente l'emballage des produits concernés. La reproduction de la marque n'est qu'une banale représentation photographique. La forme représentée ne se distingue pas suffisamment des emballages usuels des produits de chocolat et de confiserie désignés. Les autres éléments de la marque (élément verbal CHOCOLAT PAVOT, typographie, étiquette, choix de la couleur) ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Le signe n'est donc pas admissible à la protection à titre de marque. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-6203/2008, consid. 5.2 s., 5.6). Classes concernées: 30 (ref)
	✗	N° de registre IR 881982 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé des mots « Chocolat » et « Pavot ». En français, « Pavot » désigne une plante, mais il s'agit aussi d'un nom de famille. Le signe ne contient aucun élément, tel un prénom, susceptible de rendre ce second sens prédominant. Le nom de famille n'est pas courant en Suisse. Les destinataires francophones pour le moins comprennent donc le signe dans le sens de « chocolat avec du pavot ». Cette interprétation est d'autant plus évidente qu'il existe déjà du chocolat et des pralinés au pavot sur le marché. Dans le sens de « chocolat au pavot », le signe décrit dès lors le type, les propriétés et la composition des produits de chocolat et de confiserie désignés. L'omission des prépositions « au » ou « avec » ne modifie pas suffisamment l'impression d'ensemble du signe. Les écritures manuscrites dans lesquelles sont tracés les deux éléments composant le signe sont régulières et très ressemblantes. La différence dans la taille des caractères est insignifiante, et l'agencement des éléments est banal. Le graphisme du signe n'influence donc pas de manière essentielle la perception du signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-5659/2008, consid. 4.2). Classes concernées: 30 (ref)
	✓	N° de registre IR 1228629 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'élément verbal « Christ » (chrétien en français) contenu dans le signe désigne, d'une part, un disciple du christianisme et constitue, d'autre part, une forme abrégée de Jésus Christ. « Christ » est aussi un patronyme très répandu en Suisse (presque 70 000 occurrences dans les annuaires téléphoniques). Conformément à la pratique, le sens du patronyme prédomine en raison de la fréquence du nom (cf. TAF B-2419/2008, consid. 10.3 - Madonna [fig.]; confirmé implicitement par ATF BGE 136 III 474 – Madonna [fig.]). L'usage de ce terme à des fins commerciales ne heurte ainsi pas les sentiments religieux des chrétiens en Suisse, et le signe n'est par conséquent pas contraire aux bonnes mœurs. Le signe a été déposé avec une revendication de couleurs négative (« Les croissants figurant dans la marque ne sont pas reproduits en rouge sur fond blanc, ni dans des couleurs prêtant à confusion avec l'emblème du croissant rouge »). Un risque de confusion avec l'emblème protégé du croissant rouge (art. 12 en relation avec art. 7 al. 2 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge) peut dès lors être écarté. Classes concernées: 9 (acc)

Signes	Statut	Remarques
CHRONOSWISS		N° d'enregistrement CH 674824: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Les termes « Chrono » et « Swiss » sont écrits ensemble et inversés pour former un mot composé bilingue qui n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes. Les pièces produites démontrent un usage du signe en tant que marque en relation avec les produits désignés pendant plus de dix ans. Il en ressort un usage du signe tel qu'enregistré ou en combinaison avec un élément figuratif pourvu de caractère distinctif qui ne modifie cependant pas l'impression d'ensemble de sorte que cet usage sous une forme divergente est assimilable à l'usage du signe déposé. Quelque 180 montres sont vendues annuellement sous cette marque. Le chiffre d'affaires annuel réalisé est d'environ 742 000 francs en moyenne. On retrouve le signe « CHRONOSWISS » sur différents supports de publicité dans les trois régions linguistiques du pays. La déposante de la marque contestée a en outre démontré une présence de longue date de la marque au grand salon horloger et bijoutier « BASEL WORLD ». L'imposition du signe comme marque dans le commerce a par conséquent été rendue vraisemblable pour de l'horlogerie et des instruments chronométriques de provenance suisse (cl. 14). Classes concernées: 14 (acc)
CLASSIC		Terme descriptif courant pour des événements sportifs traditionnels; est en général considéré également comme une indication descriptive renvoyant à un style indémodable. Classes concernées: 1-40 (mix), 41 (ref), 42-45 (mix)
Cleantech Switzerland		N° d'enregistrement CH 622036: Art. 2 let. a LPM : « CLEANTECH » signifie « technologie propre » en français et « SWITZERLAND » est le nom anglais de la Suisse. Les destinataires comprennent par conséquent le signe dans le sens de « technologie propre en Suisse » ou « technologie propre de Suisse ». Les prépositions « en/de » sont suppléées automatiquement en français sans qu'un effort de réflexion soit nécessaire. « CLEANTECH SWITZERLAND » décrit ainsi directement le thème sur lequel peuvent porter des produits et des services. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-8005/2010). Classes concernées: 9 (mix), 16 (mix), 35 (mix)
CLEAR		Employé seul, ce terme est en principe considéré comme une indication indéterminée. Combiné avec des substantifs, ce terme est perçu, selon le contexte, comme directement descriptif dans le sens de « clair, pur, précis, manifeste, libre, etc. »; lorsqu'il est employé seul, son sens est en général indéterminé. Classes concernées: 1-45 (mix)
CLOS		Constitue, en tant que désignation traditionnelle, une indication de qualité et ne peut dès lors désigner des produits viticoles ou vinicoles que lorsqu'il est employé en combinaison avec d'autres indications admissibles (clos xy). Il n'est pas nécessaire de limiter les produits au clos en question; une limitation découlant des indications géographiques de provenance utilisées éventuellement en combinaison reste réservée. Classes concernées: 1-32 (mix), 33 (ref), 34-45 (mix)
CLUB		Pourvu en principe de caractère distinctif pour des produits à l'exception de ceux proposés habituellement par des clubs (p. ex. des magazines de club). Est refusé pour des services proposés par un club. Classes concernées: 1-45 (mix)
COASTER		N° d'enregistrement CH 510952: Art. 2 let. a LPM en relation avec art. 11 al. 1 OPM : Le mot anglais « COASTER » signifie en français « caboteur » autrement dit un « bateau faisant du cabotage ». Le signe est donc descriptif pour des bateaux. Grâce à une limitation négative, il est possible d'exclure les produits et les services pour lesquels il existe des motifs d'exclusion en vertu de l'art. 2 let. a LPM. Grâce à la limitation « véhicules à moteur, à l'exception des bateaux et des pièces de ceux-ci », la liste des produits ne contient aucun produit pour lequel « COASTER » est descriptif. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Une limitation négative de la liste des produits ne doit pas rendre l'objet protégé moins précis (art. 11 al. 1 OPM). Dans le cas présent, l'objet protégé demeure précis malgré la limitation. De plus, une limitation négative ne doit pas rendre le signe trompeur (art. 2 let. c LPM). « COASTER » n'éveillant aucune attente légitime en lien avec les autres véhicules à moteur (à savoir les véhicules terrestres), la limitation négative de la liste des produits ne rend pas le signe manifestement trompeur. Celui-ci peut dès lors être admis à la protection en tant que marque pour cette liste de produits. Classes concernées: 12 (acc)
COLLECTION, KOLLEKTION, COLLEZIONE		Est considéré comme une indication descriptive pour des produits dont on parle habituellement en termes de collection, de gamme, de ligne. Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
Colour Saver	✗	N° de registre IR 982287: Art. 2 let. a LPM : En français, le terme anglais « Colour » signifie « couleur, colorer », tandis que « Saver » a le sens de « conservateur, sauveur, protecteur ». Les destinataires comprennent dès lors le signe dans le sens de « conservateur/sauveur/protecteur de couleurs ». Celui-ci décrit directement que les produits désignés, à savoir les appareils électriques destinés aux soins capillaires ainsi que les sèche-cheveux et leurs parties, ménagent ou préservent la couleur. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-8586/2010). Classes concernées: 9 (ref), 11 (ref)
COMPANIONS	✗	N° de demande CH 61359/2012: Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « companions » signifie notamment « accompagnant », « compagnon », « camarade ». Des recherches sur Internet illustrent que le terme « companions » est en particulier utilisé en relation avec des services demandant un étroit accompagnement de la clientèle. Les destinataires comprennent le signe dans ce sens. En relation avec les services de formation et les services médicaux désignés (p. ex. les « Ausbildungs- und Trainingsdienstleistungen im Bereich von Krankheiten im Neurologiebereich » [services de formation et d'entraînement en relation avec des maladies neurologiques] en cl. 41 ou les « Medizinischen Dienstleistungen im Neurologiebereich » [services médicaux dans le domaine neurologique] en cl. 44), « COMPANIONS » est perçu comme une indication descriptive de leurs fournisseurs et comme une indication de la qualité relative à leur mode de fourniture. Le signe est par conséquent dépourvu de caractère distinctif et assujéti à un besoin de libre disposition. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-5484/2013). Classes concernées: 41 (ref), 44 (ref)
COMP, COMPU	✓	En principe une mutilation suffisante du mot « computer » (ordinateur). Classes concernées: 1-45 (acc)
	✓	N° de registre IR 1096925 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le « C » stylisé diffère clairement du signe protégé de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (New York 1992), voir publication dans la FF 2011 7046. Les ouvertures des deux éléments graphiques ne sont pas de la même taille. En outre, la lettre stylisée du signe litigieux présente un tracé d'un seul tenant alors que le signe protégé contient, lui, deux « C » imbriqués. Enfin, à la différence de ce dernier, le signe faisant l'objet de l'enregistrement international ne comporte pas de couronne de laurier. Aussi n'existe-t-il pas de risque de confusion avec le signe protégé (art. 2 al. 2 en relation avec art. 6 al. 2 LPNE). Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 42 (acc)
CONSULTING, BERATUNG	⚡	Est en principe considéré comme une indication descriptive en relation avec tous les services. Classes concernées: 1-34 (mix), 35-45 (ref)
COOL	⚡	Est considéré, dans sa signification en relation avec la température (« frais »), comme directement descriptif pour des produits qui ont un effet refroidissant. Dans son sens figuré (« super, génial »), le terme est considéré comme une indication laudative et de qualité pour un grand nombre de produits et de services. Classes concernées: 1-45 (mix)
CORNER	✗	Est en principe refusé dans le sens de « point de vente » car considéré comme descriptif. Classes concernées: 1-45 (ref)
CORONA	✓	N° de registre IR 1196647: Art. 2 let. a LPM : Corona est une ville à proximité immédiate de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis); elle compte quelque 150 000 habitants. Elle ne possède aucune curiosité touristique et n'abrite pas non plus d'activités économiques ou industrielles notables. Ces faits ne permettent pas de conclure que Corona est connue d'une partie non négligeable des milieux concernés. Le nom géographique ne peut par conséquent pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Les autres significations de Corona (« couronne » dans le sens d'un cercle de métal ou de fleurs/feuillages que l'on met autour de la tête, « cime d'un arbre » ou « disposition de personnes en cercle ») ne sont pas directement descriptives en relation avec les produits désignés. Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif. L'Office américain des brevets et des marques (USPTO) n'ayant pas formulé d'objections d'ordre matériel à l'égard de l'enregistrement international de la marque, il n'est pas nécessaire, conformément à la pratique, de laisser le terme à la libre disposition de la concurrence. Classes concernées: 7 (acc), 9 (acc)
COSMOPOLITAN	✓	Employé seul, ce terme est en principe considéré comme une indication indéterminée. Classes concernées: 1-45 (acc)

Signes	Statut	Remarques
Couronné	✖	N° de demande CH 58735/2012: Art. 2 let. a LPM : Le mot français « couronné » signifie notamment « qui a reçu un prix ». Il est attesté lexicalement que le terme peut également être employé seul. Des recherches sur Internet illustrent en outre que « couronné » est utilisé en relation avec du fromage. Partant, en relation avec le produit « Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ‚Emmentaler‘ » [fromage bénéficiant de l'appellation d'origine protégée 'Emmentaler'] en classe 29, le signe « COURONNÉ » est perçu, sans effort de réflexion, comme une indication laudative ou de qualité, pour le moins par les destinataires francophones. Le signe est par conséquent dépourvu de caractère distinctif et assujetti à un besoin de libre disposition. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-4848/2012). Classes concernées: 29 (ref)
CRU GRAND, CRU, PREMIER CRU	⚡	Indications descriptives ou de qualité traditionnelles pour des produits viticoles ou vinicoles qui ne peuvent être revendiquées que si elles sont utilisées en combinaison avec d'autres indications admissibles pour des produits viticoles ou vinicoles. Il n'est pas nécessaire de limiter les produits au cru en question; une limitation découlant d'autres indications géographiques de provenance utilisées éventuellement en combinaison reste réservée. Classes concernées: 1-32 (mix), 33 (ref), 34-45 (mix)
CUR	⚡	En référence au mot anglais et français « cure », ce terme est compris dans le sens de « cure, traitement, méthode thérapeutique, soins, etc. » d'autant plus que le « e » est muet dans ces deux langues. Classes concernées: 1-45 (mix)
CYBER	⚡	Est considéré comme un terme usuel et en principe descriptif dans le sens de « virtuel », « cyberspace », « réalité virtuelle », en particulier pour des produits et des services informatiques et en relation avec Internet. Classes concernées: 1-45 (mix)
CYCLADE	✔	N° de registre IR 531082: Art. 2 let. a LPM : Les Cyclades sont un groupe d'îles dans la mer Egée. Elles sont une destination de voyage populaire. Il s'agit d'un nom géographique connu. Il n'y a toutefois aucune industrie sur ces îles, et l'activité économique se limite au tourisme et à l'agriculture. Elles n'entrent donc manifestement pas en ligne de compte, pour les milieux intéressés, comme lieu de production des produits désignés (en particulier « véhicules automobiles », impossibilité matérielle). Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Etant donné que la graphie du signe diffère de celle du nom géographique (Cyclade au lieu de « les Cyclades »), il n'est pas nécessaire que le signe reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 12 (acc)
	✔	N° d'enregistrement CH 605602 / marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'élément graphique au-dessus du « o » forme une unité. L'arc inférieur de la demi-lune est en outre fortement replié vers l'intérieur. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec l'emblème protégé du croissant rouge (art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 3 (acc)
	✔	N° de registre IR 1076804 / marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le signe comporte une illustration dans les couleurs noir, rouge et jaune qui est susceptible d'être confondue avec le drapeau allemand. Comme le signe en cause est déjà enregistré pour le même titulaire en Allemagne, l'Institut part du principe que le titulaire de la marque est autorisé, au sens de l'art. 10 al. 2 aLPAP (correspond à l'art. 16 al. 2 let. a LPAP), à utiliser le signe public étranger protégé comme un élément de marque. Classes concernées: 16 (acc), 35 (acc), 42 (acc), 44 (acc)

Signes	Statut	Remarques
DALI	✓	N° de registre IR 1071526: Art. 2 let. a LPM : Dali est une ville chinoise comptant 600 000 habitants environ; vu la taille de la Chine, il s'agit d'une petite ville. Le district chinois homonyme compte quelque 3,37 millions d'habitants. Il n'y a guère d'informations sur un tourisme en provenance de la Suisse. L'industrie est l'activité économique prépondérante, mais on ne trouve aucune information concernant les produits désignés. La ville n'est guère mentionnée dans les médias suisses. Ces faits ne permettent pas de conclure que la ville ou le district de Dali sont connus d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Dali est en outre le nom de famille du célèbre artiste espagnol Salvador Dali, qui est incontestablement connu des milieux intéressés. Le nom du peintre n'est cependant pas directement descriptif pour les produits désignés. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Le terme « Dali » devrait rester en principe à la disposition des concurrents en raison de l'existence des activités économiques et industrielles locales dans le district chinois du même nom. Or tel n'est pas le cas puisque « Dali » est protégé par un enregistrement international. Classes concernées: 18 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 566538 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous deux angles différents fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Comme il existe une grande diversité de formes et de présentations dans les emballages de cigarettes, de nombreuses formes et présentations sont considérées comme banales. Lorsque l'on considère le signe dans son ensemble, la forme et la couleur revendiquées ne s'en écartent pas suffisamment pour être perçues comme un renvoi à une entreprise déterminée. De par sa taille, l'élément verbal « Davidoff » apposé sur la forme influence toutefois de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble et lui confère dès lors un caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 34 (acc)
DELPHI	✓	N'est pas compris en principe comme un renvoi géographique. Classes concernées: 1-45 (acc)
DERM, DERMA	⚡	Employé en principe comme préfixe ou suffixe, le terme est considéré comme une indication directement descriptive dans le sens de « peau » ou « relatif à la peau ». Classes concernées: 1-45 (mix)
Die Performance der Unabhängigkeit	✓	N° d'enregistrement CH 635841: Art. 2 let. a LPM : « Performance » signifie « prestation artistique réalisée par un artiste » ou « taux d'accroissement de valeur de la fortune d'une société d'investissement ou d'un titre ». « Unabhängigkeit » signifie entre autres « souveraineté », « autonomie » ou « liberté ». Les destinataires comprennent dès lors le signe notamment dans le sens de « taux d'accroissement de valeur de la fortune de l'autonomie ». En relation avec des produits de l'imprimerie, le signe ne décrit dès lors pas directement un éventuel contenu thématique. Il faudrait pour cela l'interpréter car l'indépendance ne peut pas produire de performance financière. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 16 (acc), 35-36 (acc)
DIET, DIETE, DIÄT, DIETA	⚡	Abréviation usuelle et descriptive de « diététique ». Le terme « DIET » et ses diverses traductions ne sont pas admis pour des boissons alcoolisées au motif qu'ils sont trompeurs. Conformément à l'art. 12 al. 2 let. h de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI; RS 817.02), les marques désignant des boissons alcooliques ne doivent pas contenir d'indications se référant d'une quelconque manière à la santé. En outre, l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16) interdit les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. Classes concernées: 1-31 (mix), 32-33 (ref), 34-45 (mix)
DIFFERENT	✓	Est en principe considéré comme indéterminé. Classes concernées: 1-45 (acc)
DIGI	⚡	En principe référence directe à « digital ». Classes concernées: 1-45 (mix)
DigitAll	✓	N° d'enregistrement CH 508297: Art. 2 let. a LPM : Compte tenu de l'orthographe, « DigitAll » est perçu comme une combinaison entre « Digit » et « All » et non pas compris dans le sens de « digital ». Le mot anglais « Digit » signifie en français « doigt, nombre à un chiffre » et « all » « tous, tout, entier ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « doigt entier » ou « nombre à un chiffre tout ». Ces sens ne décrivent pas les appareils ménagers ou de cuisine, ni les appareils électriques désignés. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 7 (acc), 9 (acc), 11 (acc)

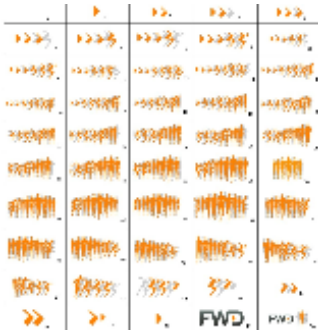
Signes	Statut	Remarques
		N° d'enregistrement CH 594828 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Comme il existe une grande diversité de formes dans les emballages de boissons alcoolisées, de nombreuses formes sont considérées comme banales. La forme revendiquée, considérée dans son ensemble, ne s'en écarte pas suffisamment pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Elle est toutefois accompagnée d'éléments bidimensionnels pourvus de caractère distinctif qui influencent, de par leur taille, de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 33 (acc)
DIRECT		Est considéré en principe comme indéterminé à moins que le terme ne soit employé dans une combinaison usuelle et descriptive (p. ex. paiement direct). Classes concernées: 1-35 (acc), 36 (mix), 37-45 (acc)
DOMAINE		Constitue, en tant que désignation traditionnelle, une indication de qualité et ne peut dès lors désigner des produits viticoles ou vinicoles que lorsqu'il est employé en combinaison avec d'autres indications admissibles (domaine xy). Il n'est pas nécessaire de limiter les produits au domaine en question; une limitation découlant des indications géographiques de provenance utilisées éventuellement en combinaison reste réservée. Classes concernées: 1-32 (mix), 33 (ref), 34-45 (mix)
DREAM, TRAUM, RÊVE, SOGNO		Est admis comme terme indéterminé lorsqu'il est employé seul. Est en principe refusé en combinaison avec une adjonction descriptive car considéré comme une indication de qualité (par ex. dream car, voiture de rêve, Traumauto, auto da sogno). Classes concernées: 1-45 (mix) Liens:
		N° de demande CH 63982/2007 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 10 OPM : Le signe est déposé comme « marque olfactive ». Il consiste en la description d'une recette pour la fabrication d'une odeur d'amandes grillées. Afin qu'un signe protégé soit accessible aux autorités compétentes, aux acteurs du monde économique ou à un large public, la représentation de la marque doit être complète, claire, facile d'accès, compréhensible, durable et objective, et ce pour tous les types de marques. Actuellement, aucun moyen technique ne permet de respecter l'exigence de la représentation graphique au sens de l'art. 10 OPM pour une marque olfactive. Une formule chimique, une description verbale, un échantillon de l'odeur ne le permettent pas. Il en va de même de la combinaison de ces éléments. Comme il est impossible de représenter graphiquement le signe déposé, celui-ci ne peut pas être enregistré. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-4818/2010). Classes concernées: 14 (ref), 28 (ref), 35 (ref)
DUO		Est en principe considéré comme indéterminé. Pour quelques produits comme des emballages ou des jeux, le terme est toutefois refusé au motif qu'il est usuel et descriptif. Pas comparable à TRIO. Classes concernées: 1-45 (mix)
EASY, FACILE		Décrit en principe directement les propriétés et la qualité des produits et des services. Classes concernées: 1-45 (ref)
ECO		Abréviation usuelle d'« écologique » ou d'« économique ». Est perçu comme un synonyme de « biologique » pour des denrées alimentaires (cf. ÖKO, OEKO). Classes concernées: 1-34 (ref), 35-45 (mix)
E-, e, E		Référence usuelle et en principe descriptive à « électronique », employée en particulier pour des produits et des services informatiques ou en relation avec Internet et des médias électroniques. « E » est de plus une abréviation courante d'« électricité » (E-Werk = usine électrique). Employée seule, la lettre est considérée comme un signe banal, dépourvu généralement de caractère distinctif et devant rester à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 1-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 695681 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. c LPM : En relation avec les produits désignés de la classe 32, le terme « isotonisch » (isotonique en français, autrement dit « ayant la même tension osmotique ») est compris comme une référence à une boisson ayant la même concentration en minéraux que le sang humain. Par conséquent, « isotonisch » est une indication renvoyant à la composition minérale des produits ainsi désignés (« d'une composition telle qu'ils peuvent être digérés rapidement et que leurs ingrédients peuvent être assimilés rapidement ») et non une allégation de santé au sens du droit des denrées alimentaires inadmissible pour des alcools. L'indication « alkoholfrei » (i.e. « sans alcool »), enfin, n'est pas manifestement trompeuse étant donné que les bières sans alcool tombent également sous l'intitulé de classe « bières » et que les attentes suscitées par le signe sont donc remplies (art. 67 de l'ordonnance du DFI sur les boissons, RS 817.022.12). Art. 2 let. a LPM : Les éléments verbaux « Egger Zisch » suffisent à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble; celui-ci n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 32 (acc)
EIN STÜCK SCHWEIZ	✗	N° de demande CH 58321/2009: Art. 2 let. a LPM : Le signe est compris sans autre par les destinataires dans le sens d'« un peu de culture, tradition, origine ou spécialité suisse ». Il est donc perçu comme une référence à un produit typique suisse témoignant d'un savoir-faire traditionnel. En relation avec du fromage, il décrit dès lors directement sa qualité. De plus, le slogan est une expression couramment employée dans la publicité. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2013, 95). Classes concernées: 29 (ref)
ELITE	⚡	Est en principe refusé pour des services car considéré comme une indication de qualité; est en revanche admis pour des produits. Classes concernées: 1-34 (mix), 35-45 (ref)
ELLE	⚡	Indication en principe descriptive pour des produits et des services destinés à un public féminin. Classes concernées: 1-45 (mix)
ENERGIESPENDEND, ÉNERGISANT	⚡	Employé en relation avec des boissons alcoolisées, le terme est refusé au motif qu'il est trompeur. En effet, conformément à l'art. 12 al. 2 let. h de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI; RS 817.02), les marques désignant des boissons alcooliques ne doivent pas contenir d'indications se référant d'une quelconque manière à la santé. En outre, l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16) interdit les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. Classes concernées: 1-31 (mix), 32-33 (ref), 34-45 (mix)
EN VOGUE	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Pas comparable à VOGUE. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✗	N° de demande CH 51077/2012 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : L'élément verbal du signe est composé de trois éléments : la lettre « e » est une référence usuelle à « électronique » (en particulier pour des produits et des services informatiques ou en relation avec Internet et des médias électroniques); le terme « Post » désigne, d'une part, n'importe quelle entreprise active dans le domaine postal et, d'autre part, le bien acheminé (lettres, paquets, etc.); enfin, le terme anglais « select » signifie « exclusif », « exquis », « sélectionné », « choisi ». Les destinataires reconnaissent dans le signe considéré dans son ensemble le sens laudatif de « poste ou courrier électronique exclusif ». En relation avec les produits de la classe 9, il constitue un renvoi descriptif et qualitatif à leur contenu thématique et à leur but; par rapport aux services des classes 38 et 42, il est perçu comme une référence à leur mode de fourniture et à leur but. L'élément verbal est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Le graphisme et la revendication de couleur « jaune, noir » ne suffisent pas à conférer au signe, considéré dans son ensemble, un caractère distinctif. Une précision de la couleur jaune revendiquée (RAL 1004, Pantone C 116/109U) n'y changerait rien. Etant donné que l'imposition du signe comme marque dans le commerce n'a pas été invoquée ou que la protection du signe en tant que marque imposée n'a pas été requise, la manière dont le public perçoit la couleur jaune en raison de son usage dans le commerce ne doit pas être prise en considération. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (ATF 140 III 109). Classes concernées: 9 (ref), 38 (ref), 42 (ref)

Signes	Statut	Remarques
EQ-CAN	✓	N° d'enregistrement CH 690745: Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé des termes « EQ » et « CAN ». « CAN » est le code de pays du Canada selon la norme de codage des pays à trois lettres ISO 3166 ALPHA 3 et l'abréviation de l'équipe olympique canadienne. La combinaison de lettres « EQ » en relation avec les produits désignés n'est ni descriptive ni usuelle; elle confère au signe, considéré dans son ensemble, un caractère distinctif suffisant. Celui-ci est donc pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Art. 2 let. c LPM : L'élément du signe « CAN » n'est pas un code de pays très connu, et l'élément « EQ » ne suggère pas une interprétation allant dans ce sens. N'étant pas perçu comme un code de pays dans la combinaison dans laquelle il est utilisé en l'occurrence, « CAN » ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Un risque de tromperie quant à la provenance géographique des produits désignés est dès lors exclu. Classes concernées: 1 (acc)
EQUIPMENT	✗	N° de registre IR 1037958: Art. 2 let. a LPM : « EQUIPMENT » est un substantif anglais qui signifie « équipement ». Par équipement, on entend tout ce qui sert à équiper une personne ou une chose en vue d'une activité déterminée. Le terme « EQUIPMENT » fait partie du vocabulaire de base anglais. Comme il est de surcroît très proche de son équivalent français « équipement », il est d'emblée compris par les consommateurs francophones dans le sens susmentionné. Le terme anglais est par ailleurs entré aussi dans la langue allemande, dans laquelle il est couramment utilisé dans le sens d'« équipement technique ». Le terme « EQUIPMENT » est par conséquent compris par une grande partie des destinataires visés dans le sens d'« équipement ». Tous les produits pour lesquels le signe est refusé peuvent servir, d'une manière ou d'une autre, à équiper quelqu'un ou quelque chose ou être un équipement. Le terme « EQUIPMENT » est par conséquent considéré comme une indication directement descriptive du type et du but de ces produits. Le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-5642/2014). Classes concernées: 25 (ref)
	⚡	N° de registre IR 1068894 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : « Ergo » constitue notamment une forme altérée du terme « ergothérapie ». Il s'agit de l'abréviation lexicale employée dans le commerce comme l'illustrent des recherches sur Internet. En relation avec les « services médicaux » de la classe 44, le signe est descriptif de leur nature. Le graphisme et la revendication de la couleur « rouge » (Pantone 186C) ne sont pas de nature à conférer au signe, considéré dans son ensemble, un caractère distinctif suffisant. En relation avec les services des classes 35, 36, 42 et 45, le signe ne constitue pas une indication descriptive puisque ces services ne présentent pas de rapport avec l'ergothérapie. Il en va de même pour les autres services de la classe 44 : le lien avec les « services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture » est tout au plus indirect, tout comme celui avec les « services vétérinaires » (les informations trouvées au terme de recherches ne permettent pas de conclure que l'ergothérapie est appliquée aux animaux); il n'y a pas non plus de relation directe avec les « soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » (les services d'ergothérapie ne concernent ni l'hygiène ni la beauté, même sous l'angle d'un « effet secondaire recherché ») et, enfin, avec les « soins d'hygiène » (ces services ne peuvent pas, sans autre, être assimilés à des « soins de santé »). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-1190/2013). Classes concernées: 35-36 (acc), 42 (acc), 44 (mix), 45 (acc)
ESCADA	✓	N° de registre IR 1070513: Art. 2 let. a LPM : Escada est une ville dans l'Etat de Pernambuco, au Brésil, comptant 55 000 habitants environ. Cet Etat possède une industrie textile et une activité touristique, mais il est difficile de trouver des informations sur la ville d'Escada. Ces faits ne permettent dès lors pas de conclure qu'elle est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, Escada ne peut pas être comprise comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle d'une production des produits désignés à Escada, et il ne faut pas non plus s'attendre, dans le futur, à une production industrielle de ces produits ou à une exportation en Suisse dans des quantités notables. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Escada reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 24 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 600449 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet en perspective contre-plongée fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : L'élément verbal « ESSO » n'est ni descriptif ni usuel pour l'ensemble des produits et services désignés. De par sa taille, il influence en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est donc pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 4 (acc), 35 (acc), 37 (acc)

Signes	Statut	Remarques
ETERNITY	✓	Est en principe considéré comme indéterminé. Classes concernées: 1-45 (acc)
EURO	✗	Désigne non seulement la monnaie unique européenne, mais est aussi l'abréviation courante d'« Europe » et d'« européen ». Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 539212 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Les étoiles jaunes sur fond bleu diffèrent clairement de l'emblème du Conseil de l'Europe. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec le signe protégé (art. 3 al. 2 en relation avec art. 6 al. 2 LPNE). Classes concernées: 7 (acc), 37 (acc), 42 (acc)
	✓	N° de registre IR 820922 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'agencement des cinq étoiles diffère clairement de la disposition des étoiles dans l'emblème du Conseil de l'Europe. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec le signe protégé (art. 3 al. 2 en relation avec art. 6 al. 2 LPNE). Art. 2 let. c LPM : Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une imitation de l'emblème du Conseil de l'Europe, le signe n'éveille pas non plus d'attente quant à la provenance géographique des services. Classes concernées: 36 (acc)
EVER	⚡	Le terme est refusé lorsqu'il est utilisé de manière adverbiale avec un adjectif dépourvu de caractère distinctif (p. ex. ever ready); il est en revanche admis en principe quand il est combiné de manière inhabituelle avec un substantif. Classes concernées: 1-45 (mix)
EXKLUSIV, EXCLUSIVE, EXCLUSIF, ESCLUSIVO	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
EXPERT	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
EXPRESS, ESPRESSO	⚡	Employé en relation avec des services, le terme est en principe considéré comme une indication de qualité dans le sens d'« une prestation fournie rapidement ». Il est en outre compris comme une indication descriptive pour certains produits (p. ex. pour des plats préparés dans le sens de « préparé rapidement »). Classes concernées: 1-34 (mix), 35-45 (ref)
EXTRA	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
EXTREME NETWORKS	✓	N° de registre IR 1027289 : Art. 2 let. a LPM : « EXTREME » signifie « extrême » en français et « NETWORKS » « réseaux ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « réseaux extrêmes ». Il faut un effort de réflexion pour y reconnaître une description directe de logiciels. De plus, la combinaison – inhabituelle – de « extreme » avec une désignation générique n'est pas laudative. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. L'élément « EXTREME » peut toutefois être laudatif s'il est combiné avec des mots qui décrivent un effet, une activité, une propriété ou l'état d'un produit ou d'un service. Classes concernées: 9 (acc)
FACTORY	⚡	Désigne le lieu de production des produits. Admis en principe pour des services, sauf si le terme est compris dans le contexte comme une référence à leur lieu de fourniture. Classes concernées: 1-45 (mix)
Fairflirt günstig	✓	N° de registre IR 946428 : Art. 2 let. a LPM : La graphie du signe se distingue clairement de l'orthographe correcte du mot « verflirt » ; l'effet auditif et visuel sont différents. De plus, il ne peut pas être établi que ce type de formation de signes soit usuel. De surcroît, la combinaison de « fair » dans le sens de « équitable » avec « günstig » (en français « bon marché ») ne veut rien dire. Ces éléments modifient l'impression d'ensemble de façon essentielle. Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif et il n'existe pas de besoin de libre disposition. Classes concernées: 16 (acc), 38-39 (acc), 41 (acc), 43 (acc)

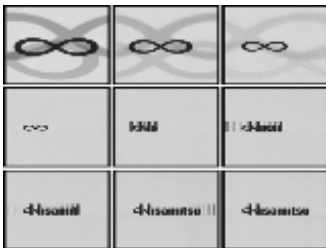
Signes	Statut	Remarques
Fairtrauen	✓	N° de registre IR 946425 : Art. 2 let. a LPM : La graphie du signe se distingue clairement de l'orthographe correcte du mot « Vertrauen » (confiance); l'effet auditif et visuel sont différents. De plus, il ne peut pas être établi que ce type de formation de signes soit usuel. Ces éléments modifient l'impression d'ensemble de manière essentielle. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif et il n'existe pas de besoin de libre disposition. Classes concernées: 16 (acc) , 38-39 (acc) , 41 (acc) , 43 (acc)
FARMER	⚡	N° d'enregistrement CH 619912 : Art. 2 let. a LPM : Dans le sens d'« agriculteur », le signe décrit directement le fabricant ou le vendeur de boissons des classes 32 et 33. Il appartient par conséquent au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes pour désigner un fabricant des produits en question. L'emploi du signe en Suisse romande et au Tessin n'est pas démontré. Il n'y a pas non plus d'indications sur l'intensité de l'usage, et le signe n'a été employé que durant quatre années. L'imposition du signe comme marque dans le commerce n'a par conséquent pas été rendue vraisemblable. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-3550/2009). Classes concernées: 32 (mix) , 33 (ref)
FIDUCIA	⚡	N° de registre IR 951825 : Art. 2 let. a LPM : Le mot italien « FIDUCIA » signifie « confiance » en français, ce que les destinataires italophones pour le moins comprennent sans autre. En relation avec les services désignés, le signe est une indication de nature publicitaire. Les destinataires comprennent qu'ils peuvent faire confiance aux services et aux prestataires. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour ces services. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-3792/2011). Classes concernées: 9 (acc) , 16 (acc) , 35-39 (ref) , 41-42 (ref) , 45 (ref)
FIREMASTER	✗	N° de demande CH 01209/2002 : Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « FIRE » signifie « feu » en français. Le terme anglais « MASTER » a la même signification que les expressions équivalentes « maître », « maestro », « Meister ». Les destinataires comprennent dès lors le signe dans le sens de « maître du feu ». En relation avec des produits chimiques ignifuges, on comprend que le feu ne peut pas les détruire étant donné qu'ils parviennent à en venir à bout (littéralement « à en être le maître »). L'association des deux termes, sans espace, n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2005, 278). Classes concernées: 1 (ref)
FIRST	✗	Est considéré en principe comme une indication de qualité. Comparable à PREMIER, PRIME et PRIMO. Classes concernées: 1-45 (ref)
FIT	✗	En fonction des produits ou des services désignés, considéré en principe comme descriptif dans le sens d'« approprié », « à la bonne taille » ou « en forme physique ». Est en outre refusé pour les boissons alcooliques au motif qu'il est trompeur (art. 12 al. 2 let. h ODAIOU et art. 34 al. 3 OIDA). De plus, « FIT » est une abréviation protégée (loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales; RS 232.23). Classes concernées: 1-45 (ref)
FITNESS	⚡	Utilisé couramment en relation avec une alimentation saine. Selon les éléments avec lesquels le terme est combiné, il est généralement considéré comme une indication descriptive pour les denrées alimentaires et les services de restauration (en tant qu'indication directe relative à un effet bénéfique pour la santé). Classes concernées: 1-45 (mix)
	✓	N° d'enregistrement CH 694268 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : « FL » désigne le Liechtenstein sur les plaques d'immatriculation. Selon la pratique de l'Institut, la lettre « e » renvoie, dans certaines circonstances, à « électronique » ou « électrique ». La présence de cet élément légèrement stylisé dans le signe ne conduit pas à percevoir les lettres « FL » comme une abréviation géographique. D'ailleurs, le sigle utilisé sur les plaques d'immatriculation pour désigner le Liechtenstein n'est pas très connu et n'est pas couramment utilisé en Suisse (à la différence, p. ex., de CH, USA, UE, etc.). Enfin, le Liechtenstein ne jouit pas d'une réputation particulière pour les produits concernés. Les lettres « FL » ne sont par conséquent pas comprises comme un renvoi au Liechtenstein et ne possèdent pas non plus, en tant que sigle ou acronyme, une autre signification qui constituerait, en relation avec le « e » légèrement stylisé, dans le signe considéré dans son ensemble, une indication descriptive ou usuelle des produits désignés. Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 7 (acc) , 9 (acc) , 16 (acc)

Signes	Statut	Remarques
FLEX, FLEXI	🟡	Référence usuelle à « flexible ». Classes concernées: 1-45 (mix)
FOCUS	🟡	Est en principe refusé au motif qu'il s'agit d'une indication descriptive uniquement pour des appareils optiques ou photographiques. Classes concernées: 1-45 (mix)
FORTE	🟡	En ce qui concerne la bière, le terme FORTE (y compris les traductions FORT, STARK, STRONG) constitue une désignation générique. Dans le contexte des produits qui ont typiquement un effet déterminé (en particulier ceux des classes 1 à 5 et 10), ce terme est en principe considéré comme descriptif dans le sens de « produisant un effet fort ». Classes concernées: 1 (ref), 2-4 (mix), 5 (ref), 6-9 (mix), 10 (ref), 11-45 (mix)
FORUM	🟡	Est en principe admis pour des produits car considéré comme un terme pourvu de caractère distinctif. Peut être refusé dans le sens de « lieu », de « plateforme d'échange d'informations ». Classes concernées: 1-34 (acc), 35-45 (mix)
FREE	🟡	Est admis comme terme indéterminé lorsqu'il est employé seul. Se traduit par « gratuit » ou « libre » selon l'élément avec lequel il est combiné et peut être refusé au motif qu'il s'agit d'une combinaison descriptive ou laudative. Est considéré en principe comme indéterminé lorsqu'il est employé seul. Classes concernées: 1-45 (mix)
FREESTAR	✅	N° de registre IR 878219 : Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « FREE » signifie « libre, gratuit » en français et « STAR » « star, étoile ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens d'« étoile libre », d'« étoile gratuite » ou de « star gratuite ». Ces sens ne sont ni descriptifs ni laudatifs pour des pneus. Les combinaisons avec « STAR » ne sont pas admises, notamment lorsque cet élément verbal est associé à une désignation générique, ce qui n'est pas le cas ici. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 12 (acc)
FRUCTI	🟡	Est considéré en principe comme une référence évidente à des fruits. Est admis lorsqu'il est combiné avec un élément pourvu de caractère distinctif à condition que l'on puisse exclure un risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-31 (mix), 32 (ref), 33-45 (mix)
FRUCTUS	🟡	Est considéré en principe comme une référence à des fruits. Est admis lorsqu'il est combiné avec un élément pourvu de caractère distinctif à condition que l'on puisse exclure un risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-31 (mix), 32 (ref), 33-45 (mix)
FUN	🟡	Est perçu en principe comme indéterminé. FUN est par contre considéré comme usuel et directement descriptif pour des services de divertissement. Classes concernées: 1-40 (acc), 41 (ref), 42-45 (acc)
	✅	N° d'enregistrement CH 672848 / marque de mouvement: Remarque publiée : « La marque est une animation, telle que représentée sur l'image jointe à la demande. Elle est composée de 50 séquences (1 à 50) qui durent 10 secondes au total. Le point de départ est un triangle orange qui se multiplie en un nombre croissant de triangles oranges et gris et en flèches triangulaires qui commencent à se chevaucher (images 1 à 15); les triangles/flèches graduellement se transforment en un groupe de coureurs vus de côté (images 16 à 18), puis en même temps de l'avant et de côté (images 19 à 37), puis les coureurs deviennent progressivement des triangles oranges et gris et des flèches triangulaires (images 38 à 47) et le nombre de triangles/flèches diminue progressivement jusqu'à ce que finalement il n'y ait qu'un seul triangle orange (image 48). Un logo « FWD » apparaît alors, laissant le dernier triangle orange de l'image 48 dans le centre de la lettre « D » du logo « FWD » (image 49). Dans la séquence finale (image 50), sur le côté droit du logo « FWD », trois coureurs apparaissent vu de l'avant, le coureur central est orange et deux coureurs latéraux sont en gris. » Art. 10 OPM : La reproduction met en évidence les séquences individuelles et numérotées du mouvement du début à la fin. La remarque publiée précise de plus la durée du mouvement. L'objet de protection est par conséquent défini de manière suffisamment précise. Art. 2 let. a LPM : Le signe est constitué d'une combinaison animée d'éléments graphiques et d'éléments verbaux. Il ne contient aucune représentation des produits et des services désignés. Le mouvement n'est ni usuel ni banal. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 35-36 (acc), 38 (acc), 42 (acc)

Signes	Statut	Remarques
		N° de demande CH 59435/2008 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé d'un « G » en caractère gras légèrement incliné sur le côté. Il n'est pas descriptif pour les produits de soin du corps et les lames de rasoir. Utilisée seule, la lettre est banale. La police de caractère est courante. Banals également, le caractère gras et la légère inclinaison de la lettre n'influencent pas de manière essentielle l'impression d'ensemble. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-55/2010). Classes concernées: 3 (ref), 8 (ref)
GASTRO		Le terme équivaut à « gastronomie » et est refusé pour tous les produits et services en rapport direct avec la gastronomie lorsqu'il est utilisé dans une combinaison descriptive. Classes concernées: 1-45 (mix)
GB		N° de registre IR 872861: Art. 2 let. a LPM : GB est le code de pays officiel pour la Grande-Bretagne. Cette signification est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. GB est en outre l'abréviation pour gigabytes. La Grande-Bretagne entre incontestablement en ligne de compte comme lieu de production des produits désignés. Il n'y a aucun autre élément susceptible d'exclure la perception du signe comme abréviation pour « Grande-Bretagne ». Le signe est dès lors une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM et décrit directement la provenance géographique des produits et des services. Il est par conséquent dépourvu de caractère distinctif et doit être laissé à la libre disposition du public. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-386/2008/2008). Classes concernées: 7 (ref), 17 (ref), 19 (ref), 26 (ref), 38 (ref)
GEIL		En raison de son sens de « super, excellent » dans la langue familière et dans le parler des jeunes, ce terme est en principe refusé au motif qu'il est considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
GEO		Est en principe compris dans le sens de « Terre » et non pas perçu comme une abréviation de « géographie » ou de « géométrie ». Classes concernées: 1-45 (mix)
GGM + PARTNER		N° d'enregistrement CH 660561: Art. 2 let. d LPM : Les noms d'entreprise sont souvent formés selon le modèle suivant : un nom de famille ou un autre nom suivi de l'adjonction « et partenaires ». Il n'est pas rare que le « et » soit remplacé par le « et » commercial (&) ou simplement par le signe arithmétique « plus » (+). En considérant le signe dans son ensemble, l'élément « plus » sera dans ces conditions manifestement compris comme le symbole de l'addition dans le sens de « et ». N'étant pas perçu comme une croix, le « + » ne prête pas à confusion avec la croix fédérale ou avec l'emblème protégé de la croix rouge (art. 1 al. 1 aLPAP [correspond à l'art. 10 LPAP] et art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 16 (acc), 28 (acc), 35-36 (acc), 38 (acc), 41 (acc), 45 (acc)
GIB'S DEM KLEINEN HUNGER		N° d'enregistrement CH 597232: Art. 2 let. a LPM : La tournure « Gib's [...] » signifie « Impose-toi contre [...] ». Les destinataires comprennent dès lors le signe dans le sens de « Impose-toi contre le petit creux ». Seul un effort de réflexion permet de déduire de la phrase « GIB'S DEM KLEINEN HUNGER » que les produits alimentaires désignés aident les destinataires à calmer leur faim. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 29-30 (acc)
GIPFELTREFFEN		N° de registre IR 828232: Art. 2 let. a LPM en relation avec art. 11 OPM : A l'origine, le mot « GIPFELTREFFEN » (rencontre au sommet) signifiait « conférence d'hommes d'Etat »; aujourd'hui, il a acquis le sens de « rencontre de responsables ». Les destinataires comprennent sans autre le signe dans ce sens. Celui-ci décrit par conséquent directement le type ou le but du service « organisation de manifestations et de congrès ». La limitation « à condition que les services précités ne poursuivent aucun but politique » ne contribue pas à l'admissibilité du signe à la protection, puisque « GIPFELTREFFEN » est aussi directement descriptif pour les manifestations purement économiques. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour ces services. Une liste des services limitée de la sorte ne satisfait pas à l'impératif de précision inscrit à l'art. 11 al. 1 OPM, puisqu'il n'est pas possible de séparer les congrès non politiques des congrès politiques. L'objet de la protection n'est dès lors plus défini de façon suffisamment précise. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF 4A_492/2007). Classes concernées: 3 (acc), 5 (acc), 9 (acc), 12 (acc), 14 (acc), 16 (acc), 18 (acc), 21-22 (acc), 25 (acc), 28-30 (acc), 32-36 (acc), 38-39 (acc), 41 (mix), 42-45 (acc)

Signes	Statut	Remarques
GLAMORISE	✓	N° d'enregistrement CH 639352: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu puisque sa graphie n'est pas tout à fait correcte (un « S » à la place d'un « Z »). Il ressort des pièces produites que le signe est employé en tant que marque verbale dans toute la Suisse pour tous les produits désignés. Ceux-ci sont distribués par le biais de trois grandes entreprises de vente par correspondance, dont les catalogues imprimés sont distribués à large échelle. Les sites Internet de ces entreprises existent également en italien, ce qui constitue un indice pour un usage au Tessin également. La durée d'usage, à savoir onze ans, est suffisamment longue. L'intensité de l'usage est elle aussi suffisante puisqu'il se vend entre quelque 4000 et 8000 pièces par an à un prix moyen de 75 francs suisses environ. Il convient de tenir compte du fait aussi que les catalogues imprimés d'Ackermann et de Veillon sont distribués à une large échelle et que même les destinataires qui n'achètent pas les produits ont déjà vu le signe et le comprennent comme un renvoi à une entreprise déterminée. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour « sous-vêtements féminins, soutiens-gorge, gaines, guêpières, culottes et sous-vêtements de maintien » (cl. 25). Classes concernées: 25 (acc)
GLASS FIBER NET	⚠	N° d'enregistrement CH 646682: Art. 2 let. a LPM : En allemand, le terme « GLASS » signifie « verre » et « FIBER » a le sens de « fibre ». « NET » est une abréviation usuelle pour « réseau, Internet, web ». Aussi les destinataires comprennent-ils le signe dans le sens de « réseau de fibres de verre ». Le signe « GLASS FIBER NET » décrit directement que les publications téléchargeables ont pour thème un « réseau de fibres de verre » et que les services de publicité, les opérations financières, les services de télécommunication, les services de divertissement et la programmation sont fournis par le biais d'un réseau de fibres de verre. Le signe décrit par conséquent directement le contenu des produits et la manière dont est fournie une partie des services. Il n'est par conséquent pas pourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-3920/2011). Classes concernées: 9 (mix), 35-36 (ref), 38 (mix), 41 (mix), 42 (ref)
GLOBAL	⚠	Est refusé pour les services au motif qu'il s'agit d'une indication de qualité usuelle. Pas comparable à GLOBE. Classes concernées: 1-34 (mix), 35-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 586300 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'élément graphique est perçu comme une unité circulaire, et non pas comme trois demi-lunes. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec l'emblème protégé du croissant rouge (art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 36 (acc)
	⚠	N° d'enregistrement CH 535519 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe peut se lire soit « global e Post » en anglais, soit « globale Poste » en allemand. Le terme « Post » désigne en allemand, d'une part, le courrier et, d'autre part, l'ensemble des systèmes destinés au transport et à la distribution d'objets et de courriers ainsi qu'au trafic de paiements et aux transactions financières. La lettre « e » est une référence descriptive usuelle à « électronique »; elle est employée en particulier pour des produits et des services informatiques ou en relation avec Internet et des médias électroniques. Les destinataires comprennent ainsi le signe dans le sens de « poste universelle » ou d'« activité postale universelle dans le domaine de la poste électronique ». Dans ces deux sens, le signe décrit directement le but du logiciel, le type et la qualité des services financiers et de télécommunication et leur lieu de fourniture, le transport et la distribution de marchandises et de lettres ainsi que la qualité et le but des services publicitaires. La graphie sans espaces ainsi que la mise en italique du « e » n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits et une partie des services désignés. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2005, 649). Classes concernées: 9 (ref), 35 (mix), 36 (ref), 38-39 (ref), 41 (ref), 42 (mix)
GLOBE	✓	Est admis en principe comme une référence indirecte. Classes concernées: 1-45 (acc)

Signes	Statut	Remarques
GMAT		N° d'enregistrement CH 551065 : Art. 2 let. a LPM : La combinaison de lettres « GMAT » n'est pas descriptive pour les ordinateurs, les produits de l'édition, les services de formation et l'organisation d'examens. Il faut encore examiner si le signe pourvu de caractère distinctif ne s'est pas transformé, au fil du temps, en une désignation générique. Les conditions de la transformation en un signe libre ne sont pas réunies. En effet, pour qu'un signe non enregistré comme marque en Suisse se transforme en un signe libre, il faut que l'un des milieux intéressés l'utilise ou le comprenne comme une désignation générique (voir ATF 130 III 113, consid. 3.1 ss - MONTESSORI). Dans le cas présent, les indices permettant de conclure à une telle utilisation ou compréhension sont insuffisants. Classes concernées: 9 (acc) , 16 (acc) , 35 (acc) , 41-42 (acc)
GO		En fonction du contexte, ce terme peut prendre des sens divers. En relation avec des machines, il est en général perçu comme un synonyme des verbes « run » ou « function » (dont l'équivalent français serait « marche »). Classes concernées: 1-45 (mix)
GOLD, GOLDEN, OR, ORO		Ce terme est en principe considéré comme une indication de qualité. A ce titre, OR est refusé dans les constellations suivantes: notamment lorsque il est utilisé isolément, lorsqu'il est associé à des références à des formes banales de produits (par exemple, Goldbären), lorsqu'il est lié à la nature des biens et/ou services (par exemple, Goldbeere, Golden Vacation), ainsi que lorsqu'il figure dans des combinaisons courantes de la langue (par exemple, « or noir » pour le pétrole) et dans des combinaisons qui ne s'en écartent pas de manière suffisante. Ce terme est refusé comme étant descriptif pour les produits en or et ceux dans lesquels l'or est un composant. Lorsqu'il est utilisé dans des signes combinés distinctive, ce terme est admis à condition que l'on puisse exclure un risque manifeste de tromperie. Les signes contenant une référence relative à l'or, en particulier pour les produits plaqués or, sont considérés comme manifestement trompeurs et doivent être refusés. « GOLD » est également une désignation de couleur courante et est refusé lorsqu'il est utilisé dans une combinaison dépourvue de caractère distinctif. Classes concernées: 1-13 (mix) , 14 (ref) , 15-45 (mix)
GOLOSO		Cette expression italienne est en principe refusée comme étant descriptive ou qualitative pour les denrées alimentaires dans le sens de « gouteux » ainsi que pour les services connexes (cf. aussi GOURMET). Classes concernées: 1-28 (mix) , 29-33 (ref) , 34-42 (mix) , 43 (ref) , 44-45 (mix)
GOURMET		Est en principe refusé pour les denrées alimentaires et les services qui s'y rapportent telle la restauration. Classes concernées: 1-28 (mix) , 29-33 (ref) , 34-42 (mix) , 43 (ref) , 44-45 (mix)
GRAN MAESTRO		N° de demande CH 51741/2009 : Art. 2 let. a LPM : L'adjectif italien « GRAN » est une abréviation de « GRANDE », en français « grand », « important », « formidable ». « MAESTRO » signifie « maître », « enseignant » en français. Les destinataires italophones pour le moins comprennent le signe dans le sens de « grand maître », donc une personne possédant des compétences particulières dans un domaine donné. En relation avec des boissons alcoolisées, ils comprennent « GRAN MAESTRO » comme une indication de qualité se référant au fabricant du produit. Le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2937/2010, consid. 4.3). Classes concernées: 33 (ref)
GREEN		Employé dans une combinaison dépourvue de caractère distinctif (p. ex. GREEN LABEL), le terme est refusé au motif qu'il est considéré comme usuel et en principe descriptif dans le sens d'« écologique » ou « respectueux de l'environnement ». Classes concernées: 1-34 (ref) , 35-45 (mix)
GREEN PACKAGE		N° de registre IR 955567 : Art. 2 let. a LPM : En anglais, « GREEN » signifie « vert » et « écologique ou respectueux de l'environnement ». « PACKAGE » a le sens de « colis, paquet »; utilisé dans une combinaison verbale, il prend la signification de « solution globale, paquet, forfait » (p. ex. « financial package »). Les destinataires comprennent le signe dans le sens de « solution globale écologique ». Ils s'attendent à ce que les informations dans le domaine des finances et des assurances et le commerce de titres soient proposés sous la forme d'une solution globale écologique; le terme « écologique » porte sur la nature des produits financiers (p. ex. des produits financiers qui permettent d'investir dans des produits et des entreprises durables ou qui présentent un lien avec de tels produits ou entreprises). Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-8117/2010). Classes concernées: 36 (ref)
GROUP		Est en principe considéré comme une référence descriptive à une association ou à un groupement. Classes concernées: 1-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
gTLD (generic Top Level Domains wie .COM, .ORG, .INFO, .INT, .NET etc.)	✗	Sous l'angle de l'appartenance au domaine public, ces noms de domaine ne contribuent en principe pas à l'admissibilité du signe dans la mesure où ils sont connus en Suisse (p. ex. .COM .ORG .INFO .INT .NET, etc.). Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° de registre IR 1450941 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : L'élément verbal « Halloween » désigne la veille de la Toussaint célébrée en particulier aux États-Unis mais aussi en Suisse par de nombreuses coutumes. Dans ce sens, l'élément verbal constitue un renvoi descriptif à la présentation d'une partie des produits revendiqués. Les citrouilles sont certes usuelles et banales en lien avec Halloween. En revanche, le caractère usuel d'un O en forme de citrouille sculptée ou son utilisation au lieu de la lettre « O » ne sont pas attestés. La substitution de la lettre « O » par la citrouille est donc propre à avoir une influence essentielle sur l'impression générale. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif dans son ensemble. Classes concernées: 9 (acc), 28 (acc)
HAPPY	✓	Est en principe perçu comme une indication indirecte. Classes concernées: 1-45 (acc)
Happy Wars	✓	N° de registre IR 1087517 : Art. 2 let. a LPM : En raison de la combinaison indéterminée, le signe n'est pas directement descriptif pour les programmes de jeux, les supports d'enregistrement, les publications électroniques et les services de divertissement des classes 9 et 41. Il est donc pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. d LPM : Le signe ne heurte pas les sentiments des ressortissants étrangers et il ne porte pas non plus préjudice aux intérêts nationaux suisses. Il n'a aucune connotation raciste, obscène ou reflétant une hostilité religieuse. Il n'est dès lors contraire ni aux bonnes mœurs ni à l'ordre public. Classes concernées: 9 (acc), 41 (acc)
HELVETAS	✓	N° d'enregistrement CH 649432 : Art. 2 let. d LPM : « HELVETAS » est une variante orthographique de la désignation « HELVETIA », une figure allégorique féminine personnifiant la Suisse. La graphie du signe s'écartant de l'orthographe correcte, il en résulte une impression d'ensemble différente dans l'effet tant visuel qu'auditif (prononciation). Le terme « HELVETAS » n'est ni une dénomination officielle au sens de l'art. 6 aLPAP (correspond à l'art. 6 LPAP), ni un signe figuratif ou verbal national au sens de l'art. 7 aLPAP (correspondant à l'art. 7 LPAP); il n'est donc pas contraire au droit en vigueur. Art. 2 let. a LPM : Dans sa forme orthographique modifiée, « HELVETAS » ne constitue pas une indication de provenance directe. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 35-36 (acc), 41-42 (acc), 44-45 (acc)
HERBI	⚠	Admis pour des produits à base de plantes car considéré comme une mutilation suffisante à condition que l'on puisse exclure un risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-31 (acc), 32 (ref), 33-45 (acc)
HI	✓	Admis en principe car considéré comme une mutilation suffisante de « high » sauf dans des termes usuels comme hi-fi ou hi-tech. Classes concernées: 1-45 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 567484 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : L'élément verbal « HILTI » n'est ni directement descriptif ni usuel pour l'ensemble des produits désignés. De par sa taille, il influence en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 7 (acc), 20 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 584564 / marque de mouvement: Art. 10 OPM : Les neuf reproductions remises avec la demande d'enregistrement décomposent le mouvement en neuf séquences individuelles. La description définit l'objet de la protection de manière précise : « La marque consiste en une séquence d'images animées d'une seconde, débutant par un signe de l'infini s'éloignant du spectateur qui se transforme rapidement en une forme stylisée de HISAMITSU, tandis que des barres verticales apparaissent au centre du signe de l'infini avant de se déplacer rapidement et simultanément vers la gauche et la droite. En toile de fond, un autre signe de l'infini, plus grand, bouge également, puis s'estompe progressivement (traduction). » Art. 2 let. a LPM : Le signe est constitué d'une combinaison animée d'un élément graphique et d'un élément verbal. Indéterminé, ce dernier suffit à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Classes concernées: 5 (acc)

Signes	Statut	Remarques
HISTOIRES CRADES	✓	N° d'enregistrement CH 551921 : Art. 2 let. a LPM : L'expression allemande « schmutzige, dreckige, versifftte Geschichten » (histoires sales, cochonnes et crasseuses) est trop vague, et il est impossible de démontrer qu'elle désigne habituellement le contenu thématique des services de divertissement et de production de la classe 41. Elle est donc pourvue de caractère distinctif. Art. 2 let. d LPM : L'expression a beau être grossière, il n'en reste pas moins qu'elle n'est pas obscène. Le signe n'est donc pas contraire aux bonnes mœurs car il ne porte pas atteinte aux sentiments moraux de la majorité de la population. Classes concernées: 41 (acc)
HOUSE OF ...	✗	Employée avec un terme générique (p.ex. House of Toys, House of Books), cette expression est en principe considérée comme une indication décrivant le point de vente. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 540507 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Pour les concentrés de bouillon et les mélanges d'épices, etc. désignés, le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit (forme de l'emballage du produit). L'élément verbal estampillé « Hügli » n'est ni directement descriptif ni usuel pour l'ensemble des produits désignés. De par sa taille, il influence de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : En raison du mot estampillé, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même des produits. Classes concernées: 29-30 (acc)
HYDRA	✓	N° de registre IR 1048252 : Art. 2 let. a LPM : Hydra est le nom d'un quartier d'Alger (Algérie) comptant 60 000 habitants environ et celui d'une île grecque. Le quartier d'Hydra abrite quelques hôtels et restaurants onéreux, sinon il n'y a aucun indice faisant penser à la présence d'attractions touristiques ou d'un tourisme en provenance de Suisse. On n'y trouve pas non plus d'activité économique notable. Ces faits ne permettent pas de conclure que le quartier est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Il en va de même pour l'aride petite île grecque, qui ne compte que 2700 habitants, et sur laquelle le tourisme et la pêche constituent les deux seules industries notables. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe « HYDRA » est pourvu de caractère distinctif. Hydra n'étant pas connu, il n'est donc pas nécessaire que ce nom géographique reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 5 (acc)
HYDRO	⚠	Terme connu et usuel pour désigner de l'eau. Est en principe refusé pour tous les produits et services en rapport avec l'eau tels que les appareils de bain ou les bains publics. Comparable à AQUA. Classes concernées: 1-45 (mix)
HYPER	✗	Est en principe admis lorsqu'il est employé seul ou en combinaison avec un substantif, sauf pour des mots courants (hypermarché), dans le domaine médical notamment (hyperacidité). Associé à un adjectif descriptif et/ou laudatif, le terme doit être refusé au motif qu'il est perçu comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
HYPERTALENT	✓	N° d'enregistrement CH 699965 : Art. 2 let. a LPM : Le signe est perçu comme une combinaison des éléments « HYPER » et « TALENT ». Le préfixe « hyper- », qui vient du grec, exprime l'exagération, l'excès, le plus haut degré. « Talent » signifie « don », « aptitude » et sert également à désigner la personne qui possède ce don ou cette aptitude. La combinaison « Hypertalent » est inhabituelle, et le mode de composition du terme ne suit pas un schéma usuel car, en règle générale, le préfixe « hyper- » est rarement suivi d'un substantif (et si c'est le cas, il s'agit alors le plus souvent de néologismes ou de termes techniques). En particulier, il ne peut pas être démontré que la combinaison du terme « hyper- » et de substantifs ayant une connotation positive est usuelle. Le fait que le préfixe soit habituellement associé à des adjectifs surtout en français et en anglais n'influence en rien cette appréciation. Le signe est pourvu de caractère distinctif en raison de sa singularité sur le plan linguistique; il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 9 (acc) , 35 (acc) , 38 (acc) , 41-42 (acc)
IDEAL	✗	Considéré en principe comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 591240 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La bouteille est transparente, et sa reproduction en perspective fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Comme il existe une grande diversité de formes dans les flacons de parfum, de nombreuses formes sont considérées banales. La forme revendiquée, considérée dans son ensemble, ne s'écarte pas suffisamment des formes usuelles dans ce segment de produits pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. L'élément verbal « IDOLE d'ARMANI » n'est toutefois ni directement descriptif ni usuel pour les produits désignés. De par sa taille, il influence en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 3 (acc)
IHSAN	✓	N° d'enregistrement CH 599843: Art. 2 let. d LPM : « Ihsan » est un mot arabe signifiant « perfection », « excellence »; il est aussi utilisé dans un contexte religieux. Après renseignement pris auprès d'experts des sciences de l'islam ainsi que de la langue et de la culture orientales, il ne s'agit toutefois pas en premier lieu d'un terme religieux. L'usage de ce signe à des fins commerciales ne heurte dès lors pas les sentiments religieux des musulmans vivant en Suisse. Le signe n'est par conséquent pas contraire aux bonnes mœurs. Classes concernées: 29 (acc), 42 (acc), 44-45 (acc)
I-, i-, I	✗	Signe banal et dépourvu de caractère distinctif devant rester en général à la libre disposition des concurrents. Combiné à d'autres éléments descriptifs, ce terme est perçu comme une référence à Internet, information/technologie de l'information. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 522215 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : En raison de leur forme et de l'ajout « The pluses make the difference », les croix figurant dans le signe sont perçus comme des signes algébriques. C'est pourquoi il n'existe pas de risque de confusion avec l'emblème protégé de la croix rouge (art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 35-36 (acc)
IMMO	⚡	En principe abréviation usuelle d'« immobilier ». Classes concernées: 1-45 (mix)
IMPERIAL	⚡	Est en principe admis car considéré comme une référence indirecte malgré son contenu positif. Pas comparable à ROYAL. Élément usuel pour certains produits et services de la gastronomie. Classes concernées: 1-45 (mix)
INDIAN	✗	Est en principe considéré comme un renvoi géographique à l'Inde. Selon l'impression d'ensemble, le terme peut être compris comme une référence aux Amérindiens. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 682503 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. c LPM : « ING » est une abréviation usuelle pour « ingénieur ». « ARCH » est le nom d'une commune du canton de Berne et une abréviation courante pour « architecte ». « FANZUN » est un nom de famille pour lequel on recense quelque 23 occurrences en Suisse. Le signe est déposé pour des produits et des services des classes 16, 35, 36, 37 et 42 dont la grande majorité a un lien avec l'ingénierie et l'architecture. Compte tenu de l'impression d'ensemble du signe en présence en relation avec les produits et services désignés, il est compris dans le sens d'« ingénieurs et architectes (de la famille) Fanzun ». Les destinataires ne s'attendent par conséquent pas à ce que les produits et les services désignés proviennent de la commune bernoise d'Arch. Art. 2 let. d LPM : Vu la compréhension du signe dans le sens d'« ingénieurs et architectes (de la famille) Fanzun », l'élément du signe « + » est perçu comme le signe arithmétique de l'addition. Il n'existe dès lors aucun risque de confusion avec l'emblème protégé de la croix rouge (art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Art. 2 let. a LPM : Le graphisme à lui seul confère un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Classes concernées: 16 (acc), 35-37 (acc), 42 (acc)
INOX	⚡	Terme usuel signifiant « dépourvu de rouille ». Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
INTELLECTUAL VENTURES	✓	N° de registre IR 962700: Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « INTELLECTUAL » signifie « intellectuel » en français et « VENTURES » « entreprises ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens d'« entreprises intellectuelles ». Cette combinaison de termes n'est pas usuelle. Un effort de réflexion est nécessaire pour comprendre que les services de conseil aux entreprises et les services financiers, économiques et juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle désignés sont des services fournis par ou pour une entreprise active dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 35-36 (acc), 42 (acc), 45 (acc)
INTERNATIONAL	✗	Terme considéré en principe comme descriptif, employé habituellement pour indiquer que les produits ou les services sont commercialisés au-delà des frontières d'un pays, voire à l'échelle mondiale. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 593280 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Si l'on considère le signe dans son ensemble et la manière dont il est composé, l'élément verbal « Sanpaolo » n'est pas perçu comme le nom d'un saint, mais comme le nom italien de la ville brésilienne São Paulo. L'usage du signe à des fins commerciales ne heurte dès lors pas les sentiments des chrétiens en Suisse. Le signe n'est par conséquent pas contraire aux bonnes mœurs. Art. 2 let. c LPM : Composer des signes selon le modèle « signe distinctif de la société + siège de la société + siège local de la société fille » est usuel. Aussi le signe éveille-t-il, aux yeux des milieux intéressés, une attente quant à la provenance par rapport à la Suisse uniquement. La limitation à des produits de provenance suisse tient compte de cette attente. La déposante a son siège en Suisse. Le signe n'est par conséquent pas propre à induire en erreur. Art. 2 let. c LPM : La présente décision a été rendue sous le régime de l'ancienne loi et ne correspond plus à la pratique en vigueur concernant les critères d'examen. Selon la pratique en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. Newsletter 2016/12 Marques) et l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_361/2020 – SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT du 8 mars 2021, dès lors que des services sont revendiqués pour des signes contenant une indication de provenance géographique, les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM doivent être remplies, faute de quoi une limitation quant à la provenance géographique est requise (cf. Newsletter 2021/04 Marques). Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 35-36 (acc), 38 (acc), 41-42 (acc), 45 (acc)
IPHONE	✓	N° d'enregistrement CH 600536: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. La combinaison des éléments qui le composent, à savoir « I » et « PHONE », n'est pas assujettie à un besoin de libre disposition absolu étant donné que le premier élément est une abréviation dont les concurrents ne sont pas tributaires. La condition de la durée d'usage de dix ans est loin d'être remplie. Il ressort cependant des pièces produites, à savoir des nombreux comptes rendus dans tous les médias suisses (télévision et presse écrite), que le signe est non seulement connu, mais qu'il a été utilisé à titre de marque en relation avec les produits litigieux. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour des « Hand- und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post, Video, Instant Messaging, Musik, audiovisuellen und anderen Multimediawerken sowie anderen digitalen Daten, zur Wiedergabe von MP3 Dateien sowie von Audio- und Video-Dateien in anderem digitalem Format, zur Verwendung als Handcomputer, Minicomputer (PDA), als elektronische Navigationsgeräte, nämlich GPS-basierte Navigationsempfänger, als elektronische Terminkalender, elektronische Notizblöcke, Telefone, Mobiltelefone, Videophone, Computerspielgeräte, Kameras, Radioempfänger und Videokameras » (cl. 9). Classes concernées: 9 (acc), 28 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 680209 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe contient l'élément verbal « IST ». Dans sa forme nominale, cet élément est la forme abrégée des mots allemands « Istwert » (valeur réelle), « Istbestand » (stock réel) ou « Iststärke » (effectif réel d'une troupe ou d'unité militaire), de même que le nom d'une île croate comptant quelque 180 habitants. Très faiblement peuplée, l'île n'a guère d'importance touristique. Ces faits ne permettent pas de conclure qu'elle est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Le nom géographique ne peut par conséquent pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Dans sa forme verbale, « IST » est la troisième personne du singulier du verbe allemand « sein » (être; « er/sie/es ist »). Dans le secteur financier, le terme « IST » est principalement compris dans le sens de « Istwert » (valeur réelle), bien que l'usage de cette forme abrégée ne puisse guère être démontré. Utilisé seul, le terme « IST » est par conséquent sujet à interprétation même en relation avec les services financiers désignés (cl. 36). Non descriptif pour les produits et les services concernés, le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. En raison de son graphisme et de son caractère non directement descriptif, il n'est pas non plus assujetti à un besoin de libre disposition. Art. 2 let. c LPM : Le nom géographique de l'île croate n'étant pas connu, un risque de tromperie quant à la provenance géographique des produits et des services désignés est exclu. Classes concernées: 16 (acc), 35 (acc)

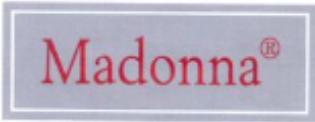
Signes	Statut	Remarques
IT	🟡	Est en principe considéré comme une référence évidente aux technologies de l'information. Peut être perçu également, selon le signe et les produits ou les services désignés, comme une abréviation d'« Italie ». Classes concernées: 1-45 (mix)
IT'S GOOD TO ...	🟡	Courants, les tournures et les slogans du type « [IT'S GOOD TO] et [verbe descriptif/usuel] » sont considérés en principe comme dépourvus de caractère distinctif. Classes concernées: 1-45 (mix)
IT'S GOOD TO KNOW	🟢	N° d'enregistrement CH 535964 : Art. 2 let. a LPM : La combinaison de mots signifie en français « bon à savoir ». Un effort de réflexion est nécessaire pour reconnaître un caractère descriptif à ce slogan. En effet, il ne ressort pas du signe ce qui serait exactement bon à savoir concernant les compléments alimentaires, les denrées alimentaires ou les boissons désignés. Sans autre précision, « IT'S GOOD TO KNOW » n'est pas non plus une indication générale de qualité, ni une indication de nature publicitaire. De plus, la combinaison de mots n'est pas fréquemment utilisée dans la publicité. Il ne s'agit pas non plus d'une expression courante en relation avec les denrées alimentaires désignées. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 5 (acc), 29-30 (acc), 32 (acc)
JAVA	🟡	Est en principe perçu comme un renvoi géographique sauf pour des produits et des services en rapport avec l'informatique. Classes concernées: 1-45 (mix)
JUNIOR	🟡	Est refusé au motif qu'il s'agit d'un terme usuel et en principe descriptif. Classes concernées: 1-45 (mix)
JUR	🟡	Abréviation usuelle de « juridique » en allemand. Classes concernées: 1-44 (mix), 45 (ref)
KIT	🟡	Ce terme est considéré en principe comme une indication descriptive dans le sens d'« ensemble de choses ou d'éléments constitutifs d'un tout, assortiment ». Classes concernées: 1-34 (ref), 35-45 (mix)
	🟢	N° d'enregistrement CH 585720 / marque de mouvement: Art. 10 OPM : Les six reproductions remises avec la demande d'enregistrement mettent en évidence les séquences individuelles du mouvement. La description ci-après permet de définir de manière précise l'objet de la protection : « La marque consiste en une séquence d'images animées de deux secondes, débutant par un logo représentant une feuille de trèfle qui se transforme progressivement en un personnage dessiné, se tenant d'abord sur ses deux jambes et étendant les bras horizontalement, puis enfin repliant la jambe gauche et levant le bras droit, en présentant un visage souriant. A droite de la première image figure le texte 'klee blatt', et à droite de la dernière image le texte 'Coaching für junge Erwachsene' (traduction). » Art. 2 let. a LPM : Le signe est constitué d'une combinaison animée d'un élément graphique et d'un élément verbal. Les éléments graphiques suffisent à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Classes concernées: 35 (acc), 41 (acc)
KOMBI, COMBI	🟡	Abréviation descriptive courante de « combinaison ou combiner »; elle désigne en outre un type de voiture (un break). Classes concernées: 1-45 (mix)
KONZEPT, CONCEPT	🟡	En principe indéterminé pour des produits; en revanche descriptif pour certains services. Classes concernées: 1-34 (acc), 35-45 (ref)
KRÄFTIGEND, FORTIFIANT	🟡	Employé en relation avec des boissons alcoolisées, le terme est refusé au motif qu'il est trompeur. Conformément à l'art. 12 al. 2 let. h de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIU; RS 817.02), les marques désignant des boissons alcooliques ne doivent pas contenir d'indications se référant d'une quelconque manière à la santé. En outre, l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16) interdit les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. Classes concernées: 1-31 (mix), 32-33 (ref), 34-45 (mix)
KULT, CULTE	🔴	En raison de son sens familier, ce terme est en principe considéré comme une indication purement descriptive ou de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
LAB	🟡	Terme usuel pour « laboratoire ». Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
LACTA	🟡	Est en principe considéré comme une référence directe à du lait. Est admis lorsqu'il est combiné avec un élément pourvu de caractère distinctif à condition que l'on puisse exclure un risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-31 (mix), 32 (ref), 33-45 (mix)
LACTIA	🟡	Est en principe admis car considéré comme une modification suffisante de LACTA à condition que l'on puisse exclure un risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-31 (mix), 32 (ref), 33-45 (mix)
LA GAZZETTA DELLO SPORT	✅	N° d'enregistrement CH 641640 : Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes (« il giornale dello sport », « il periodico dello sport », « il quotidiano dello sport »). Les pièces produites montrent l'usage du signe tel que déposé ou dans une forme légèrement stylisée. Minimales, ces différences graphiques ne modifient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble; cet usage peut donc, lui aussi, être pris en considération. Les pièces montrent l'emploi à titre de marque pendant dix ans, et le tirage en Suisse (à savoir entre 5600 et 7500 exemplaires par jour) est suffisamment important. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour « giornali, riviste » (cl. 16) et « servizi editoriali » (cl. 41). Etant donné que la déposante met aussi à disposition des espaces publicitaires sous le même signe (annonces), l'imposition a également été rendue vraisemblable pour « pubblicità » (cl. 35). Classes concernées: 3 (acc), 9 (acc), 11-12 (acc), 14 (acc), 16 (acc), 18 (acc), 20-22 (acc), 24-25 (acc), 28 (acc), 30 (acc), 32 (acc), 35 (acc), 37-39 (acc), 41-43 (acc), 45 (acc)
	✅	N° d'enregistrement CH 760165 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM: L'élément en forme de croissant comprend des symboles en tant que motifs et sera appréhendé, en relation avec l'étoile, comme corps céleste. De la sorte, un risque de confusion avec l'emblème protégé du croissant rouge est écarté (art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 7 de la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 19-20 (acc), 42 (acc)
LANCASTER	❌	N° de demande CH 52352/2004 : Art. 2 let. a LPM : Lancaster est une ancienne ville portuaire située dans le nord-ouest de l'Angleterre. Comptant près de 46 000 habitants, elle est le siège administratif du district de City of Lancaster. Elle abrite une université réputée qui figure parmi les dix meilleures du Royaume-Uni et qui possède notamment une renommée européenne pour sa recherche en physique et son programme de master. Riche d'une histoire remarquable, la ville abrite en outre plusieurs attractions. Ces faits permettent de conclure que la ville de Lancaster est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Lancaster est également un nom de famille. Le signe ne contient toutefois aucun autre élément, tel un prénom, de sorte que ce deuxième sens n'est ni manifeste ni prédominant dans l'impression d'ensemble du signe. La perception du nom géographique et du signe comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM ne peut dès lors pas être exclue. Le signe décrit par conséquent directement la provenance des produits désignés. Il est donc dépourvu de caractère distinctif et doit rester à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-5779/2007). Classes concernées: 9 (ref), 14 (ref), 18 (ref), 25 (ref)
LAPPLAND, LAPPLANDIA	❌	Est en principe compris comme un renvoi géographique. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✅	N° d'enregistrement CH 585473 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les cosmétiques : il se confond avec la forme de l'emballage (flacon). Le mot LA PRAIRIE qui apparaît deux fois dans le signe n'est ni directement descriptif ni usuel pour les produits désignés. De par sa taille, l'élément reflété LA PRAIRIE influence de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble; celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 3 (acc)
L'ATELIER GOURMAND	✅	N° d'enregistrement CH 548820 : Art. 2 let. a LPM : En relation avec des prestations de club et de restauration, « ATELIER » n'est pas une expression usuelle. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 41 (acc), 43 (acc)

Signes	Statut	Remarques
LEADER		N° de registre IR 851826: Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « LEADER » signifie en français « chef », « numéro un », « dirigeant » et en relation avec des produits « produit phare », « produit de pointe » ou « produit d'appel ». Les destinataires comprennent le signe dans ces sens. En tant qu'indication générale de qualité, « LEADER » est compris exclusivement comme une référence à l'excellente qualité des produits de tabac désignés. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Il doit de surcroît être laissé à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF, sic! 2008, 906). Classes concernées: 34 (ref)
LE BERNARDIN		N° de registre IR 492988: Art. 2 let. a LPM : Le nom officiel et courant de l'ordre est « ordre cistercien ». Les ordres (plus précisément les abbayes et les monastères) produisent une partie des produits des classes 29 et 30 et les vendent soit dans leurs propres boutiques soit par l'intermédiaire de tiers. Il est en outre courant, de nos jours, que les monastères tiennent des établissements de restauration ou qu'ils proposent des services d'hébergement. Mais comme il n'existe qu'un seul ordre cistercien, les milieux intéressés perçoivent le signe, pour les produits et les services désignés, comme un renvoi à une entreprise déterminée. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. d LPM : L'explication donnée ci-dessus s'applique également pour cette disposition. Même si l'adhérent moyen à la religion en question connaît l'ordre, il n'est pas blessé dans ses sentiments religieux. Les couvents et abbayes des différents ordres monastiques gèrent des exploitations agricoles et des lieux où ils vendent leur production (p. ex. du miel, du fromage, de la confiture, des herbes, des huiles, de la bière, de la viande, de la charcuterie). Les milieux intéressés sont habitués à un usage neutre de signes à contenu religieux dans le domaine des produits désignés. L'usage de ce signe à des fins commerciales ne heurte dès lors pas les sentiments religieux des chrétiens en Suisse. Le signe n'est par conséquent pas contraire aux bonnes mœurs. Classes concernées: 29-30 (acc), 42 (acc)
LÉGER, LEICHT, LEGGERO, LIGHT, LITE		Terme considéré, selon le contexte, comme descriptif ou usuel dans le sens de « léger » ou de « lumière ». Le terme LIGHT ou LITE et ses diverses traductions sont des indications génériques pour les « bières » (bière légère) et ne sont pas admis pour les boissons alcoolisées (à l'exception de la « bière légère »; cf. art. 65 al. 2 de l'ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12) au motif qu'ils sont considérés comme trompeurs. Bien qu'il soit interdit, conformément à l'art. 17 al. 3 de l'ordonnance sur le tabac (OTab; RS 817.06), d'utiliser sur l'emballage des produits du tabac des indications laissant accroire qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres (p. ex. « légères », « ultra légères » ou « mild »), les destinataires perçoivent les cigarettes désignées comme telles comme plus légères, autrement dit moins nocives que les cigarettes normales. Or, comme c'est possible, il n'existe pas de risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-32 (mix), 33-34 (ref), 35-45 (mix)
LEGLINE		N° d'enregistrement CH 678993: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Comme la concurrence n'est pas tributaire du signe « LEGLINE » pour indiquer que leurs produits appartiennent à une certaine gamme de produits, celui-ci n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Il ressort des pièces produites que le signe est employé en tant que marque depuis plus de dix ans dans toute la Suisse pour tous les produits désignés. Bien qu'elles montrent la présence d'éléments tiers, « LEGLINE » y apparaît comme un signe autonome et non comme faisant partie d'un signe global. L'usage du signe tel qu'il a été déposé a donc été démontré. Vu le nombre de catalogues envoyés, un usage suffisamment intensif du signe à l'égard d'une part suffisante des milieux intéressés a été rendu vraisemblable. Les produits qui ont été vendus aux professionnels (médecins et personnel médical) ont vraisemblablement été revendus par ceux-ci à leurs patients de sorte que ces chiffres de vente peuvent être pris en considération. Par ailleurs, comme ces produits sont souvent prescrits par un médecin, la décision d'achat n'est généralement pas prise par le consommateur moyen. Celui-ci ne va pas non plus les acheter sans prescription médicale, ces produits étant relativement onéreux. Les pièces produites suffisent par conséquent à rendre vraisemblable un usage suffisamment intensif du signe. L'imposition du signe pour « Stützstrümpfe für medizinische Zwecke; medizinische Stützstrümpfhosen » (« bas élastiques à usage médical, collants de maintien à usage médical », cl. 10) a donc été rendue vraisemblable. Classes concernées: 10 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° de registre IR 1044238 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu en raison de son graphisme et de la revendication de couleurs « rouge, blanc ». Les pièces produites montrent un usage suffisamment intensif du signe en tant que marque pendant au moins dix ans dans toute la Suisse (quelque 400 000 livres vendus par an). Il ressort en outre du site Internet de la déposante que l'entreprise commercialise et publie des livres. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour « livres » (cl. 16) et « édition de livres » (cl. 41). Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 41 (acc)
LEMAN	✗	Est en principe considéré comme un renvoi géographique descriptif à la région du Léman. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 607461 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu en raison de son graphisme et de la revendication de couleurs « blanc, orange (Pantone 166) ». Le tirage des journaux distribués sous le signe « LE MATIN » s'élève à quelque 57 000 exemplaires par jour. Le signe est employé tel que déposé sur une partie des pièces produites. Il ressort des autres documents qu'il est employé en blanc sur un fond orange dans un graphisme légèrement différent. Minimales, ces différences graphiques ne modifient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble; cet usage peut donc, lui aussi, être pris en considération. Le signe a été utilisé à titre de marque dans toute la Suisse pendant beaucoup plus longtemps que dix ans. Les abonnements et les ventes en kiosque montrent quant à eux un usage en Suisse alémanique et au Tessin également. C'est pourquoi l'imposition du signe comme marque dans le commerce a été rendue vraisemblable pour des produits de l'imprimerie (cl. 16). Etant donné que la déposante met aussi à disposition des espaces publicitaires (annonces) sous le même signe, l'imposition a également été rendue vraisemblable pour « publicité » (cl. 35). Classes concernées: 16 (acc), 35 (acc), 38 (acc)
LET'S ...	✗	Courants, les tournures et les slogans du type « [LET'S] et [verbe descriptif/usuel] » sont en principe considérés comme dépourvus de caractère distinctif. Classes concernées: 1-45 (ref)
LEX	⚡	Terme courant pour « loi », « droit ». Classes concernées: 1-45 (mix)
LINE, LINIE, LIGNE	⚡	Employé seul, ce terme est en principe considéré comme indéterminé. Il est toutefois refusé lorsqu'il est employé dans une combinaison courante (« hotline », « air line ») ou quand LINE, LINIE, LIGNE dans le sens de « ligne de produits » est perçu comme une indication descriptive dans une combinaison avec d'autres éléments du signe. Classes concernées: 1-45 (mix)
LINGUA	⚡	Est usuel et perçu en principe comme une indication directement descriptive pour des produits et des services en rapport avec la langue (p. ex. cours de langue). Classes concernées: 1-40 (mix), 41 (ref), 42-45 (mix)
LINK	⚡	Est en principe refusé lorsque le sens de « Internetlink/Hyperlink » ou « liaison » prédomine, p.ex. en relation avec des câbles, des appareils informatiques ou des accessoires ainsi qu'avec d'autres appareils de liaison. Classes concernées: 1-45 (mix)
LIPO	⚡	Terme usuel et connu « graisse ». Classes concernées: 1-45 (mix)
	✓	N° d'enregistrement CH 685396 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe consiste en la représentation d'un boîtier de montre-bracelet combinée avec l'élément verbal « LONGINES » placé au-dessus d'un élément figuratif. En relation avec la plupart des produits de la classe 14, la forme représentée n'est ni descriptive ni usuelle; cela suffit à conférer au signe un caractère distinctif; celui-ci n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. En relation avec des « produits en métaux précieux ou en plaqué compris dans cette classe; horlogerie et instruments chronométriques » la forme représentée ne s'écarte par contre pas suffisamment des formes banales que l'on trouve dans le segment des produits concernés. La représentation graphique de la forme est également usuelle. Considéré seul, l'élément verbal « LONGINES » est toutefois pourvu de caractère distinctif et influence de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble, en particulier parce que les destinataires des produits désignés ont l'habitude de voir des signes distinctifs d'une taille relativement petite à cet emplacement. Par conséquent, le signe, considéré dans son ensemble, est pourvu de caractère distinctif et il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 14 (acc)

Signes	Statut	Remarques
Lonza	✓	N° de registre IR 1204258 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : La « Lonza » est une rivière dans le canton du Valais longue de quelque 22 kilomètres. Elle prend sa source dans le glacier Langgletscher, traverse le Lötschental et se jette dans le Rhône près de Gampel. En relation avec les produits concernés, le nom de la rivière ne peut pas être considéré comme une indication de provenance directe au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Ainsi « Lonza » n'est pas une indication descriptive. Par conséquent, le signe est pourvu de caractère distinctif et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Art. 2 let. c LPM : Une recherche montre qu'il n'existe aucun indice direct suggérant que la rivière « Lonza » est un emblème du Lötschental ou du Valais, voire de la Suisse. La petite rivière ne confère son nom ni à une région ni à la vallée et elle n'a pas d'importance particulière (par rapport à d'autres petites rivières de Suisse); elle ne jouit donc pas d'une très grande notoriété et il n'est pas possible de présumer un caractère emblématique. Par conséquent, le nom de la rivière ne constitue pas une indication de provenance indirecte au sens de l'art. 47 al. 1 LPM; un risque de tromperie quant à la provenance géographique des produits concernés est dès lors exclu. Classes concernées: 1-2 (acc), 5 (acc)
	✗	N° de registre IR 850750 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Grâce à la transparence de la bouteille, on peut voir son fond; le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée ressortent ainsi de manière précise de la reproduction. Art. 2 let. a LPM : Comme il existe une grande diversité de formes dans les emballages de boissons alcoolisées, de nombreuses formes sont considérées comme banales. La forme revendiquée, considérée dans son ensemble, ne s'en écarte pas suffisamment pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Les éléments bidimensionnels non plus n'influencent pas de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Il en va de même de l'inscription au bas de la bouteille et du mot BOLS figurant sur son col, dont les caractères sont trop petits. Le signe est en donc dépourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2676/2008, consid. 4, 7.1); de son avis, l'inscription au bas de la bouteille est trop petite pour influencer de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe (consid. 7.1). Classes concernées: 33 (ref)
LUCERNE FESTIVAL	✓	N° d'enregistrement CH 640685: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. En raison de l'existence de nombreuses alternatives équivalentes (« Luzerner Festschele », « Festival of Lucerne », « Luzern Festveranstaltung », « Luzerner Festwoche », « Musikfest Luzern », « Luzerner Fest », « Fête de Lucerne »), le signe n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Les pièces produites montrent l'usage du signe tel que déposé ou dans une forme légèrement stylisée. Minimales, ces différences graphiques ne modifient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble; cet usage peut donc, lui aussi, être pris en considération. Bien que les manifestations musicales proposées (cl. 41) ne soient organisées et n'aient lieu qu'à Lucerne, le signe s'est imposé comme marque dans toute la Suisse en raison de la couverture de ces événements dans la presse nationale. Les pièces montrent un usage pendant une période de dix ans. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a donc été rendue vraisemblable. Classes concernées: 16 (acc), 35 (acc), 41 (acc) Liens: LUCERNE FESTIVAL usage divergent du signe
LUMI	✓	Est en principe admis car considéré comme un terme indéterminé. Classes concernées: 1-45 (acc)
LUMINOUS	✗	N° de registre IR 1001748: Art. 2 let. a LPM : Un produit peut relever de deux intitulés de classe. La Classification de Nice ne définissant pas précisément les intitulés, l'appartenance d'un produit à une ou plusieurs classes se fonde sur l'usage linguistique. Les parfums, mais aussi tous les produits qui sont habituellement vendus dans les parfumeries relèvent des « produits de parfumerie ». « LUMINOUS » signifie en français « lumineux », « éclatant » ou dans un sens laudatif « génial », « brillant ». Les destinataires comprennent le signe dans ce sens, d'autant plus que l'adjectif anglais est très proche du français « lumineux » et de l'italien « luminoso ». En lien avec les produits de parfumerie, « LUMINOUS » décrit directement l'effet des produits, à savoir l'éclat conféré par les lotions, les crèmes ou les poudres. De plus, « LUMINOUS » est souvent utilisé dans le sens élogieux. Etant directement descriptif et laudatif, le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-3541/2011, consid. 5.2). Classes concernées: 3 (ref)

Signes	Statut	Remarques
LUX	🟡	En principe, il s'agit d'une mutilation suffisante du mot « luxe ». Ce terme n'est pas non plus perçu comme directement descriptif dans le sens de « lumière », mais seulement dans son sens habituel de « intensité lumineuse ». Selon la combinaison des signes, il peut également être compris comme une abréviation de « Luxembourg ». Classes concernées: 1-45 (mix)
LUXE, LUXUS	🔴	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
	🟢	N° de registre IR 982447 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le signe contient un disque rouge sur une surface blanche délimitée par un cadre noir. Le rapport entre les différents éléments du drapeau national japonais est précisé dans la loi (le rapport entre la hauteur et la largeur du drapeau est de 2:3, et le diamètre du disque représente les trois cinquièmes de la hauteur du drapeau). L'élément du signe en question est de forme carrée alors que le drapeau japonais est de forme rectangulaire. Le disque rouge est en outre beaucoup plus grand par rapport au fond et au cadre que le disque solaire du drapeau japonais. Ces différences et la banalité de la forme géométrique du disque permettent d'exclure un risque de confusion avec l'emblème d'Etat japonais (art. 10 aLPAP; correspond à l'art. 15 LPAP). Classes concernées: 2 (acc), 9 (acc), 16 (acc)
MACASSAR	🟢	N° de registre IR 1021150 : Art. 2 let. a LPM : Macassar est une ville indonésienne comptant plus de 1,3 million d'habitants. Bien que la localité joue un rôle sur le plan économique (commerce de bois, de papier, de charbon, de gaz naturel liquéfié, de cuivre, de minéraux, etc.), elle est très peu importante du point de vue touristique. Il est en outre rarement fait mention de Macassar dans les médias. Ces faits ne permettent pas de conclure que la ville est connue d'une partie non négligeable des milieux concernés auxquels sont destinés les produits de la classe 18. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Il ne doit pas non plus être laissé à la libre disposition des concurrents étant donné qu'il existe un enregistrement antérieur en Indonésie pour des produits identiques. Classes concernées: 18 (acc)
	🔴	N° de registre IR 855013 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : En italien, « Madonna » renvoie à Marie de Nazareth, la mère de Jésus. La vénération de Marie revêt une importance particulière pour la communauté catholique romaine. L'utilisation de ce nom à des fins commerciales est propre à blesser le sentiment religieux des chrétiens membres de l'Eglise catholique. Ces destinataires ne se sont pas habitués à l'utilisation du terme « Madonna » pour les produits désignés des classes 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 28 (cosmétiques, appareils, métaux précieux, produits en cuir, meubles, étoffes, vêtements, matériel de couture et jouets). Le signe est par conséquent contraire aux bonnes mœurs. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (ATF 137 III 474). Classes concernées: 3 (ref), 9 (ref), 14 (ref), 18 (ref), 20-21 (ref), 24-26 (ref), 28 (ref)
MAESTOSO	🟢	N° d'enregistrement CH 599439 : Art. 2 let. a LPM : Le signe italien « MAESTOSO » signifie « majestueux » en français. A la différence de « royal », aucun sens laudatif du type « excellent », « parfait » n'est attesté pour « maestoso », ni dans les dictionnaires, ni dans l'usage. Les produits du tabac et les articles pour fumeurs n'étant pas non plus majestueux au sens propre, le signe n'est pas descriptif et donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 34 (acc)
MAGIC, MAGIQUE	🟡	Est admis en principe comme une référence indirecte malgré son contenu positif. Est toutefois refusé pour tous les produits et services en rapport avec la magie. Classes concernées: 1-45 (mix)
MAGNUM	🟡	Est en principe perçu comme descriptif uniquement pour des bouteilles et des boissons. Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
		N° de registre IR 866199 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le terme « MAGNUM » est composé de caractères légèrement stylisés. En français, en allemand et en italien, il désigne en premier lieu de grosses bouteilles d'alcool, en italien et en français aussi des bouteilles pouvant contenir un litre et demi ou deux litres de liquides non alcooliques. Les destinataires comprennent dès lors le signe comme une référence à la forme ou à la taille d'une bouteille. Celui-ci décrit donc directement le type ou la dimension de l'emballage des boissons non alcooliques de la classe 32 ainsi que du lait et des produits laitiers de la classe 29. Banal, le graphisme (M initial et final en caractère plus grand et assorti d'un petit crochet ainsi que revendication de la couleur « or ») n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif pour ces produits. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2010, 89). Classes concernées: 29 (ref), 30 (acc), 32 (ref)
MAGNUS		Est en principe considéré comme un terme latin pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 1-45 (acc)
MAKE IT HAPPEN		N° d'enregistrement CH 538807: Art. 2 let. a LPM : La combinaison des mots anglais « MAKE IT HAPPEN » signifie en français « faites bouger les choses » et au sens figuré « concrétisez les choses ». Cette injonction n'est pas directement descriptive pour les logiciels, les produits de l'édition, les services financiers et de gestion commerciale, la formation et les services de conseil juridique. Elle n'est pas étroitement associée aux produits et aux services. Malgré son contenu positif, le slogan n'est pas non plus laudatif. De plus, la combinaison n'est pas fréquente dans la publicité, et le slogan n'est pas usuel en relation avec les produits et les services désignés. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 35-36 (acc), 41-42 (acc)
MARCHÉ		Est en principe considéré comme une indication descriptive non seulement pour des produits vendus traditionnellement sur les marchés, mais aussi pour des services dans le secteur alimentaire. Classes concernées: 1-45 (mix)
MASTER CO-AXIAL		N° d'enregistrement CH 675102: Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé des éléments « MASTER » et « CO-AXIAL ». « Co-axial » est un terme technique qui appartient au langage horloger. Il a le sens de l'adjectif « coaxial », c'est-à-dire « qui a le même axe qu'un autre objet ». Il décrit directement les caractéristiques d'un instrument chronométrique. Le terme « master » est une indication générale de qualité ou une indication de nature publicitaire qui ne confère pas de caractère distinctif au signe. Celui-ci appartient par conséquent au domaine public pour les montres-bracelets; pour les autres produits et services, il est en revanche pourvu de caractère distinctif et non assujéti à un besoin de libre disposition. Comme la concurrence n'est pas tributaire du terme « CO-AXIAL » écrit avec un trait d'union, et encore moins lorsqu'il est combiné avec le terme « MASTER », le signe n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. En 2013, la marque « CO-AXIAL » de la même déposante a été enregistrée comme marque imposée pour des montres-bracelets sous le numéro CH 643373 sur la base de pièces qu'elle avait produites. Ces pièces peuvent aussi être prises en considération pour l'examen de l'imposition du signe « MASTER CO-AXIAL ». Selon les recherches de l'Institut, le signe « CO-AXIAL » a en effet continué d'être utilisé comme marque pour désigner des montres-bracelets dans toute la Suisse. Par conséquent, l'imposition du signe « CO-AXIAL » pour désigner des « montres-bracelets » (cl. 14) est toujours vraisemblable au moment de l'enregistrement du signe « MASTER CO-AXIAL ». Ce dernier peut dès lors être enregistré comme marque contenant un élément imposé pour ces produits avec la remarque suivante : « CO-AXIAL : marque imposée pour une partie des produits, cf. détails dans le dossier ». Classes concernées: 14 (acc), 42 (acc)
MASTER, MEISTER, MAÎTRE, MAESTRO		Employés seuls ou en combinaison avec des éléments descriptifs, les termes « Master », « Maître », « Maestro » sont refusés au motif qu'ils sont considérés comme des indications de qualité laudatives. Employé seul, le terme « Meister » est considéré comme une indication indéterminée et est accepté ; en revanche, lorsqu'il est combiné avec des éléments descriptifs, ce terme est refusé comme une indication de qualité laudative. Classes concernées: 1-45 (mix)
MAT		N'est en principe pas perçu comme l'abréviation d'« automate ». Classes concernées: 1-45 (acc)
MATIC		N'est en principe pas perçu comme l'abréviation d'« automatique ». Classes concernées: 1-45 (acc)
MAXIMUS		Est en principe considéré comme un terme latin pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 1-45 (acc)

Signes	Statut	Remarques
MAX., MAX, MAXI		MAX. : Est généralement refusé comme l'abréviation de « maximum » et, en allemand, également de « maximal ». MAX : En français et en anglais, il est généralement considéré comme l'abréviation de « maximum »; le prénom MAX peut prédominer selon les éléments avec lesquels le terme est combiné. MAXI : Est en principe refusé dans le sens de « grand ». Classes concernées: 1-45 (ref)
MEDIA		Terme usuel pour des médias, des supports médias, des moyens d'information. Classes concernées: 1-45 (mix)
MEDITERRANÉE, MEDITERRANEA, MITTELMEER-, MEDITERRAN, MEDITERRANEAN		N'est pas compris en principe comme une indication de provenance sauf, par exemple, pour des produits de la mer. Comparable à ATLANTIC, PACIFIC. Classes concernées: 1-45 (mix)
MED, MEDI		MED: Art. 2 let. a LPM: DE: terme connu et courant signifiant «Medizin» (médecine (domaine)), «medizinisch» (medical(e)); selon l'impression d'ensemble, le terme peut être compris comme une référence à «Mediziner» (médecin), «Medikament» (médicament). FR: terme connu et courant signifiant «médecine» (domaine), «médical(e)»; selon l'impression d'ensemble, le terme peut également être compris comme une référence à «médecin», «médicament». IT: terme connu et courant signifiant «medicina» (médecine (domaine)), médicament); selon l'impression d'ensemble, le terme peut également être compris comme une référence à «medico» (médecin, médical(e)). EN: terme connu et courant signifiant «medicine» (médecine (domaine)), «medical» (médical(e)), «medication» (médicament); selon l'impression d'ensemble, le terme peut également être compris comme une référence à «medical doctor» (docteur). MEDI: utilisé seul, « MEDI » constitue un terme connu et courant en suisse allemand signifiant « médicament », en allemand le terme constitue selon certains lexiques également une référence à « médecine (domaine) / médical(e) ». Selon l'impression d'ensemble, en combinaison avec d'autres éléments, le terme peut être compris dans le sens de « médecine (domaine) / médical(e) ». Art. 2 let. c LPM: Constitue en principe une référence à des produits ayant un effet médical ou thérapeutique. Les signes contenant les éléments MED ou MEDI sont refusés, au motif qu'ils sont trompeurs, pour les boissons et les denrées alimentaires (art. 12 al. 2 let. c ODAIOUs), pour les produits du tabac (art. 17 al. 2 OTab) et pour les produits toxiques. Comparable à PHARM et PHARMA. Classes concernées: 1-4 (mix), 5 (ref), 6-28 (mix), 29-34 (ref), 35-45 (mix) Liens:
MEGA		Est en principe compris comme une indication laudative et de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
MICRO		Ce terme est considéré comme un synonyme de « très petit » dans toutes les langues d'examen. Classes concernées: 1-45 (mix)
Micropor		N° de registre IR 746271: Art. 2 let. a LPM : « Micro » signifie « petit », et « por » est une transformation de « pore ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « petits pores » ou de « à pores fins ». Le signe décrit les caractéristiques des produits concernés (filtres et sacs d'aspirateurs). La suppression de la lettre « e » à la fin du signe ne constitue qu'une différence minime par rapport à l'orthographe correcte qui, de surcroît, en français, n'a aucune incidence sur la l'effet auditif. La modification de la graphie du signe est minime. La mutilation ne modifie dès lors pas l'impression d'ensemble de manière essentielle et le signe est dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2005, 366). Classes concernées: 11 (ref), 16 (ref)
		N° de registre IR 908353 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : L'expression anglaise « million dollar + substantif » a le sens d'une « indication de qualité + substantif ». Ce sens n'est pas connu par les destinataires des produits désignés (compléments alimentaires, supports de données enregistrées et prestations de formation en lien avec le fitness et l'alimentation). Au sens littéral de « corps à un million de dollars », le signe ne décrit pas directement le but d'utilisation, l'effet ou une autre propriété des produits et des services désignés. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 5 (acc), 9 (acc), 41 (acc)

Signes	Statut	Remarques
Mindfuck		N° de registre IR 1178748 : Art. 2 let. a LPM : Le signe anglais « Mindfuck » se décompose sans autre en « Mind » et « fuck ». « Mind » se traduit par « esprit/raison » et « fuck » par « baise/baiser ». Comme le verbe « baiser », « fuck » est un terme vulgaire désignant le fait d'avoir des rapports sexuels; il s'agit d'un terme sexuellement explicite et obscène qui est de nature à choquer une partie du moins des destinataires pertinents. Le terme « Mindfuck » perçu dans le sens de la technique cinématographique qui consiste à susciter la confusion chez les spectateurs par l'emploi de retournements de situations n'est compris à tout le moins que par une partie des destinataires pertinents. Pour les autres destinataires, aucun autre sens (non contraire aux bonnes mœurs) ne prédomine. Le signe est donc contraire aux bonnes mœurs. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision pour ce qui est de l'atteinte aux bonnes mœurs (TAF B-883/2016). Classes concernées: 21 (ref) , 25 (ref) , 35 (ref) , 41 (ref)
MINI		Est en principe refusé dans le sens de « petit ». Classes concernées: 1-45 (ref)
MOBIL, MOBILE		Considéré comme descriptif en relation avec des produits et des services pour lesquels la mobilité joue un rôle et compris comme une indication usuelle en relation avec les technologies de l'information, la communication et l'échange de données. En français et en anglais, MOBILE est de plus, selon le contexte, une désignation courante pour « téléphone portable ». Classes concernées: 1-45 (mix)
MORE		Ce terme est en principe refusé dans le sens de « plus » car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
MOUNTAIN WATER		N° d'enregistrement CH 565271 : Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « MOUNTAIN » signifie « montagne » en français et « WATER » signifie « eau ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens d'« eau de montagne ». Ce sens n'est pas descriptif pour des produits de parfumerie. Les destinataires y reconnaissent uniquement une allusion à la fraîcheur du produit. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 3 (acc)
MULTI		Est refusé lorsqu'il est employé seul ou dans des combinaisons usuelles ou directement descriptives dans le sens de « beaucoup », « nombreux », « plusieurs ». Comparable à POLY. Classes concernées: 1-45 (ref)
MY		Lorsqu'il est employé seul, le signe est en principe accepté. Lorsqu'il est employé dans des combinaisons dépourvues de caractère distinctif, le terme est en principe refusé au motif qu'il est compris dans le sens de « produits et services adaptés à mes besoins de consommateur ». Classes concernées: 1-45 (ref)
MYPHOTOBOOK		N° de demande CH 57993/2009 : Art. 2 let. a LPM : « MY » signifie en français « mon », « PHOTO » et « BOOK » signifient « photo » et « livre ». « MY » est de plus compris comme « répondant à mes besoins de consommateur ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens d'« album de photos répondant à mes besoins ». « MYPHOTOBOOK » décrit dès lors directement que les travaux de reliure proposés consistent en la création d'un album photos personnalisé. Décivant de façon immédiate le but des services désignés, le signe est dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-4762/2011). Classes concernées: 40 (ref)
NANO		Ce terme est perçu en principe dans les sens de « infinitésimal » ou correspondant à un préfixe d'une fraction (10 puissance moins 9), d'une unité physique et est directement descriptif en relation avec certains produits ou services. Est en outre perçu comme directement descriptif en tant qu'abréviation de NANOTECHNOLOGIE lorsqu'il a été démontré que les produits ont été fabriqués au moyen de la nanotechnologie ou pour la nanotechnologie. Classes concernées: 1-45 (mix)
Nanowolle		N° d'enregistrement CH 649784 : Art. 2 let. a LPM : « Nano » signifie minuscule; c'est aussi l'abréviation usuelle, en allemand, du mot « nanotechnologie ». « Wolle » (laine) désigne les fibres de la fourrure du mouton; il peut cependant aussi s'agir d'autres fibres animales ou de fibres d'origine non animale. Les destinataires comprennent le signe dans le sens de « laine minuscule » ou « laine fabriquée/traitée à l'aide de moyens nanotechnologiques ». La laine est traitée et fabriquée à l'aide de moyens nanotechnologiques et entre dans la composition d'isolants. Dans cette signification, le terme « Nanowolle » décrit par conséquent directement les propriétés des isolants et l'objet de la fourniture de services (construction faite avec des fibres de laine traitées ou fabriquées à l'aide de moyens nanotechnologiques). L'association des deux termes, sans espace, n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et des services. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2680/2012). Classes concernées: 17 (ref) , 19 (mix) , 37 (ref)

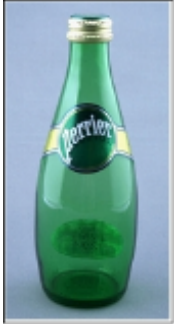
Signes	Statut	Remarques
NATURA, NATURAL, NATURALE	🟡	Ces termes sont perçus comme une référence usuelle et en principe descriptive au type, aux propriétés et à la qualité de certains produits. Utilisés dans des signes combinés, ces termes peuvent donner l'impression qu'il s'agit de produits crus, de produits non traités ou de produits à base naturelle. Classes concernées: 1-45 (mix)
NATURBURSCHE	✅	N° d'enregistrement CH 682974 : Selon la définition du dictionnaire, « NATURBURSCHE » désigne « un (jeune) homme simple et insouciant quant à son aspect physique et à son mode de vie » ou encore « un jeune homme simple, robuste et naturel ». Compris dans ces deux sens, qui coïncident largement, le signe ne décrit ni les destinataires ni le style des produits désignés; il n'est pas non plus utilisé couramment dans cette signification. Il est dès lors pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 18 (acc), 24-25 (acc)
NET, .NET	❌	Lorsqu'il est employé seul ou dans une combinaison descriptive, le terme est refusé car considéré comme une abréviation courante de « réseau » ou d'Internet. .NET est en outre un domaine de premier niveau signifiant « network operator » (opérateur réseau); à ce titre, le terme est dépourvu de caractère distinctif (cf. aussi „Top Level Domain“). Classes concernées: 1-45 (ref)
NETTO	❌	Lorsqu'il est employé seul ou dans des combinaisons usuelles, le terme constitue une indication descriptive et courante du prix des produits ou des services. Classes concernées: 1-45 (ref)
NITE	🟡	Il s'agit d'une forme d'écriture courante du terme « night ». En raison de son caractère usuel, cette modification ne confère en principe pas de caractère distinctif au signe. Classes concernées: 1-45 (mix)
	✅	N° de registre IR 979371 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Les produits cosmétiques sont couramment vendus dans des boîtes. Dans ce segment de produits, les formes et les couleurs sont souvent considérées comme banales car il en existe une grande diversité. La forme et la couleur de la boîte en question, considérée dans son ensemble, ne s'écartent pas suffisamment des formes et des couleurs usuelles de sorte que la boîte ne peut pas être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Les éléments verbaux « NIVEA...Expert Lift » sont toutefois distinctifs et influencent, de par leur taille, de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 3 (acc)
NOBEL	🟡	Est en principe perçu comme une indication de qualité sauf pour des explosifs, le nom de l'inventeur prédominant dans ce cas. Classes concernées: 1-45 (mix)
NOBLESSE	✅	N'est en principe pas considéré comme une indication de qualité contrairement aux adjectifs « noble » et « nobel ». Classes concernées: 1-45 (acc)
NOBLEWOOD	🟡	N° de registre IR 999365 : Art. 2 let. a LPM : L'adjectif anglais « NOBLE » signifie en français « noble », « beau », « somptueux ». « WOOD » signifie « bois » ou « forêt ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « bois noble », « bois somptueux » ou de « belle forêt », « noble forêt ». Le signe décrit par conséquent directement la destination des laques et des agents d'imprégnation du bois. En relation avec des matériaux de construction, il décrit directement la qualité et la nature de ces matériaux (matériel de construction en bois noble et somptueux). La combinaison des deux éléments composant le signe, sans espace, n'a en outre pas une influence essentielle sur l'impression générale. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-283/2012, consid. 7). Classes concernées: 2 (ref), 19 (mix), 27 (ref)

Signes	Statut	Remarques
NORMA	✖	N° de registre IR 976148: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Dans le sens de « règle », « norme », il décrit directement la nature (normalisée) des produits et des services désignés. Il doit rester à la libre disposition des concurrents, mais il n'existe pas un besoin de libre disposition absolu en raison de l'existence de nombreuses alternatives équivalentes comme « regola », « direttiva », « esempio ». Il ressort des pièces produites que le signe a été employé en combinaison avec des éléments graphiques pourvus de caractère distinctif. Ceux-ci n'étant pas suffisamment éloignés de l'élément « NORMA », le signe déposé n'est pas prédominant dans l'impression d'ensemble. Les pièces produites ne sont en outre que propres à établir le degré de connaissance du signe indépendamment des produits et des services en question. Elles ne montrent donc pas un usage à titre de marque. De plus, l'emploi du signe à l'étranger proche ne peut pas être considéré comme un usage sur territoire helvétique. L'imposition du signe comme marque dans le commerce n'a par conséquent pas été rendue vraisemblable. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2687/2011), mais il a laissé ouverte la question de savoir s'il existait un besoin de libre disposition absolu. Classes concernées: 3 (ref), 5 (ref), 8-9 (ref), 11 (ref), 16 (ref), 18 (ref), 20-25 (ref), 28-36 (ref), 38-39 (ref), 41-43 (ref)
NOVA, NOVO	✖	Terme italien usuel et référant en principe à la qualité ayant le sens de « nouveau »; comparable à « nuova », « nuovo ». Classes concernées: 1-45 (ref)
NUTRI	👍	Est considéré comme une référence descriptive à "nutrition, nourriture" et rejeté en fonction de la composition du signe. Classes concernées: 1-45 (mix) Liens:
NUTRIREFRESH	✅	N° d'enregistrement CH 573437: Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé de l'élément « NUTRI », qui est compris comme une référence à la nourriture, et du verbe anglais « REFRESH », « rafraîchir » en français. Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « rafraîchir de la nourriture ». La formation « NUTRI + verbe » étant peu usuelle, un effort de réflexion est nécessaire pour comprendre le signe dans le sens d'« aliments rafraîchissants ». Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 29-30 (acc), 32 (acc)
	✅	N° d'enregistrement CH 551329 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'élément graphique rouge figurant dans le signe est déformé par rapport à l'emblème protégé du croissant rouge. Vu sa forme ellipsoïdale, il ne prête pas à confusion avec cet emblème (art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 30 (acc), 32 (acc)
NY	✖	Est en principe compris comme un renvoi géographique à New York. Classes concernées: 1-45 (ref)
NYALA	✅	N° d'enregistrement CH 543179: Art. 2 let. a LPM : Nyala est la capitale de l'Etat soudanais du Darfour du Sud. Elle compte 479 400 habitants environ. La région est caractérisée par une grande instabilité politique, et il n'existe pas de tourisme en provenance de Suisse. Il n'y a guère non plus d'indices faisant penser à la présence d'une activité économique dans la ville. Ces faits ne permettent pas de conclure que la ville est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle d'une production des produits désignés à Nyala, et il ne faut pas non plus s'attendre, dans le futur, à une production industrielle de ces produits ou à une exportation en Suisse dans des quantités notables. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Nyala reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 10 (acc), 25 (acc), 28 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✗	N° de demande CH 54346/2006 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Oerlikon est un quartier situé dans le cercle 11 de la ville de Zurich; il compte quelque 20 000 habitants. Il s'agit d'un quartier résidentiel, mais aussi d'un important site industriel et économique. Oerlikon est en outre un important nœud routier. Ces faits permettent de conclure que le quartier est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Vu sa taille et son activité économique et industrielle, Oerlikon entre en ligne de compte comme lieu de fabrication et de fourniture respectivement des produits et des services désignés. Le signe ne contient aucun autre élément susceptible d'exclure la perception en tant que nom géographique. Oerlikon est dès lors une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM et décrit directement la provenance géographique des produits et des services désignés. Le terme est dépourvu de caractère distinctif. En raison de la revendication de couleur et du graphisme, le signe ne doit pas être laissé à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-3259/2007). Classes concernées: 7 (ref), 9 (ref), 12 (ref), 40 (ref), 42 (ref)
	✓	N° de registre IR 1019224 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les savons, les produits cosmétiques et les moyens d'éclairage désignés des classes 3 et 4. Il constitue donc soit la forme de l'emballage (p. ex. d'un parfum), soit le produit lui-même (p. ex. un savon ou une bougie). Comme il existe une grande diversité de formes pour une partie des produits désignés (produits de parfumerie, bougies), de nombreuses formes sont considérées comme banales. Toutefois, l'élément verbal « OFFENSIF » est bien lisible et il n'est ni directement descriptif ni usuel pour les produits désignés. De par sa taille, il influence en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 3-4 (acc)
OH MY GOD!	✓	N° d'enregistrement CH 589933: Art. 2 let. a LPM : La combinaison de mots signifie « Oh, mon Dieu ! » en français. Le slogan n'est pas descriptif pour les glaces à la crème, il n'est pas une indication de qualité ou une indication de nature publicitaire, il n'est pas utilisé couramment dans la publicité et il n'est pas une simple incitation à l'achat. Il ne s'agit pas non plus d'une expression courante en relation avec les glaces à la crème. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. d LPM : « OH MY GOD ! » est une expression courante qui a un sens figuré dans le langage familier. L'utilisation commerciale de cette expression ne porte donc pas atteinte aux sentiments religieux ni aux bonnes mœurs; il est dès lors admis à la protection à titre de marque. Classes concernées: 30 (acc)
ÖKO, OEKO	👉	Abréviation usuelle d'« écologique ». Comparable à ECO. Classes concernées: 1-34 (ref), 35-45 (mix)
OKTOBERFEST-BIER	✗	N° de registre IR 871652: Art. 2 let. a LPM : Dans le sens de « bière pour une fête en octobre », le signe « OKTOBERFESTBIER » décrit directement la nature (bière) et la destination (pour une fête en octobre) des bières désignées de la classe 32. Il appartient par conséquent au domaine public. Etant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes en particulier pour le terme « Fest » (fête), par exemple « Feier », « Party », « Fete », la combinaison des éléments composant le signe, qui appartiennent tous les trois au domaine public, n'est pas assujettie à un besoin de libre disposition absolu. Le sondage d'opinion qui a été mené ne permet pas de rendre vraisemblable l'imposition du signe comme marque dans le commerce. Tous les destinataires potentiels sont déterminants, pas uniquement les personnes qui achètent de la bière actuellement. La base des personnes interrogées ne peut pas être modifiée, au risque de fausser le résultat du sondage. En effet, une partie des destinataires potentiels serait exclue et le nombre de réponses en faveur du déposant trop important. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-5169/2011), mais il a laissé ouverte la question de savoir s'il existait un besoin de libre disposition absolu. Classes concernées: 32 (ref)
OMNI	✓	Est considéré en principe comme indéterminé. Classes concernées: 1-45 (acc)
ONE	👉	Est considéré en principe comme indirect malgré le contenu positif; est toutefois refusé en fonction de l'élément avec lequel il est combiné au motif qu'il s'agit d'une indication de qualité (p. ex. « number one »). Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
ONTARGET	✖	N° de registre IR 930285 : Art. 2 let. a LPM : Le signe signifie « pile/dans le mille, atteindre/toucher la cible, tomber juste, être dans les temps ». Les destinataires des services « publication d'imprimés portant sur les résultats d'essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques et réalisation d'essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques » sont des cercles spécialisés possédant de bonnes connaissances de l'anglais. Ils comprennent le signe dans le sens ci-dessus. En lien avec les services désignés, le signe est laudatif. Les acheteurs comprennent par exemple que les études cliniques sont irréprochables ou que le prestataire de services publiera une étude dans les temps. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1228/2010, consid. 4.1.7 s.). Classes concernées: 41-42 (ref)
OPEN	⚡	Est considéré en principe comme indéterminé. OPEN est par contre considéré comme usuel et directement descriptif pour des logiciels et des tournois de sport. Classes concernées: 1-45 (mix)
OPTI	✔	Est en principe perçu comme une mutilation suffisante pour des appareils optiques et des services liés; en outre mutilation en principe suffisante d'« optimal ». Classes concernées: 1-45 (acc)
OPTIMABSORB	✔	N° d'enregistrement CH 503040 : Art. 2 let. a LPM : Le signe est une contraction des expressions « optimal absorption » ou « optimally absorb », qui seraient directement descriptives pour des produits comme les couches d'incontinence ou les serviettes hygiéniques dans le sens d'« absorption optimale ». La graphie du signe s'écartant nettement de l'orthographe correcte, il en résulte une modification essentielle de l'impression d'ensemble tant sur le plan auditif que visuel. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif et il n'existe pas de besoin de libre disposition. Classes concernées: 5 (acc)
	✔	N° d'enregistrement CH 607951 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : On trouve couramment sur le marché des biscuits fourrés de forme ronde. Le signe en question est toutefois pourvu de caractère distinctif pour des biscuits et des gâteaux secs parce que ceux-ci sont estampillés « OREO ». Cet élément verbal n'est ni descriptif ni banal; il fait partie intégrante de la forme et influence, de par sa taille, de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : En raison du mot estampillé, la forme n'est ni techniquement nécessaire pour les produits désignés, ni ne constitue la nature même du produit. Classes concernées: 30 (acc)
ORIGINAL	✖	En principe indication descriptive et de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
OUR	⚡	Est en principe perçu comme descriptif dans le sens d'« adapté à nos besoins » en relation avec certains produits et services. Classes concernées: 1-45 (mix)
	✔	N° de registre IR 1130178 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le carré orange reproduit en perspective n'est pas posé sur une pointe comme l'emblème protégé du cristal rouge, mais sur une arête. Comme le signe qui ressort de la reproduction est une figure géométrique (un carré), un risque de confusion avec l'emblème protégé est exclu (art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 6 (acc)
PAC	⚡	Est habituellement employé comme terme pour désigner PACK (paquet). Classes concernées: 1-45 (mix)
PACIFIC	⚡	Est en principe admis sauf, par exemple, pour des produits de la mer (indication de provenance). Comparable à ATLANTIC, MEDITERRANEA. Classes concernées: 1-45 (mix)
PAEDI	⚡	Dans le sens d'« enfants », le terme est considéré comme directement descriptif; il est refusé lorsqu'il est employé dans une combinaison dépourvue de caractère distinctif désignant des produits destinés aux enfants. Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
PAISLEY	✔	N° de registre IR 1040542: Art. 2 let. a LPM : La ville écossaise de Paisley compte certes quelque 74 000 habitants, mais elle ne possède aucune attraction touristique, et il n'y a aucun indice faisant penser à la présence d'une activité économique notable. L'université de Paisley ne jouit pas d'une réputation particulière sur le plan international et se trouve en queue de peloton du classement des universités britanniques. Paisley n'a pas non plus une renommée particulière pour les produits désignés. Ces faits ne permettent pas de conclure que la localité de Paisley est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Paisley n'étant pas connu, il n'est donc pas nécessaire que ce nom géographique reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 3 (acc)
	✔	N° d'enregistrement CH 596144 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous deux angles différents fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les boissons alcoolisées désignées : il se confond avec la forme de l'emballage (bouteille). L'élément verbal (« Palmes d'Or ») a beau être de petite taille, il n'en reste pas moins bien lisible. Ajouté à l'aspect extérieur inhabituel pour des bouteilles de boissons alcoolisées, il confère au signe (la bouteille), considéré dans son ensemble, un caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Art. 2 let. d LPM : La description des produits, à savoir « vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne' (France) » est conforme à l'AOC « Champagne » protégée en Suisse. Classes concernées: 33 (acc)
	✔	N° d'enregistrement CH 631265 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière suffisamment précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. On comprend même sans indications supplémentaires que les deux reproductions partielles montrent des parties de la forme de la bouteille déposée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les boissons alcoolisées désignées : il se confond avec la forme de l'emballage (bouteille). Les éléments bidimensionnels, qui sont pourvus de caractère distinctif (« Pampero », motif de chevaux), influencent de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. d LPM : La dénomination « añejo » a beau figurer dans l'annexe 8 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles sous la liste des « mentions traditionnelles », elle a, en relation avec du vin, seulement un caractère qualitatif (dans le sens de « vieux vin/vin mature ») et non pas une fonction de renvoi géographique. Classes concernées: 33 (acc)
PARADISE	⚠	Est perçu en principe comme symbolique sauf pour des produits et des services pouvant être dédiés à un thème. Classes concernées: 1-8 (acc), 9 (ref), 10-15 (acc), 16 (ref), 17-40 (acc), 41-42 (ref), 43-45 (acc)
Paris Re	⚠	N° de registre IR 903118: Art. 2 let. a LPM : « Paris » est la capitale de la France. C'est une ville connue. « Re » fait notamment référence aux termes anglais « reference », « reale estate » ou encore « reinsurance » (en français « réassurance »), dont c'est la forme courte. Les destinataires comprennent le signe, utilisé en relation avec des services d'assurance, dans le sens de « réassurance de Paris ». Le signe décrit par conséquent directement le type et la provenance du fournisseur des services proposés habituellement par une compagnie de réassurance, comme des services d'assurance et de réassurance, la gestion de données, des estimations ou des expertises financières. Le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif pour ces services. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-279/2010). Classes concernées: 35-36 (mix), 42 (mix)

Signes	Statut	Remarques
PAXOS	✓	N° d'enregistrement CH 636791: Art. 2 let. a LPM : Paxos est une île grecque comptant près de 3000 habitants. Elle est aride; on y trouve du tourisme, mais aucune industrie. L'île n'entre donc manifestement pas en ligne de compte, pour les milieux intéressés, comme lieu de production des produits désignés. Il en va de même pour les services en relation avec les programmes d'ordinateur (impossibilité matérielle). Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits et les services désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle, à Paxos, d'une production des produits ou d'une fourniture des services désignés, et on peut exclure une fourniture de ces services et une production industrielle et exportation de ces produits en Suisse dans des quantités notables à l'avenir. Il n'est par conséquent pas nécessaire que le nom géographique Paxos reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 6 (acc), 9 (acc), 42 (acc)
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE	✗	N° de demande CH 58942/2012: Art. 2 let. a LPM : L'expression peut être traduite en français par « performance basée sur la science » ou « performance contrôlée par la science ». Des recherches sur Internet montrent que l'expression « driven by » est courante, notamment dans la publicité. Les destinataires comprennent ce slogan. En relation avec tous les services désignés (« Verschaffen von Zugang zu einer Website mit Informationen bezüglich Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege » [fourniture d'accès à des sites web proposant des informations sur les soins oculaires, les verres de contact et leur entretien] en cl. 38 et « Erteilung von medizinischen Auskünften in den Bereichen Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege; zur Verfügung stellen von medizinischen Auskünften in den Bereichen Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege mittels einer Website » [mise à disposition d'informations médicales dans les domaines des soins oculaires, des verres de contact et de leur entretien; mise à disposition d'informations médicales dans les domaines des soins oculaires, des verres de contact et de leur entretien par le biais d'un site web] en cl. 44), il constitue une expression générale de nature laudative, en ce sens que la prestation fournie a une base scientifique et qu'elle est de ce fait de haute qualité. Le signe est par conséquent dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-464/2014). Classes concernées: 38 (ref), 44 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 585486 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La bouteille est transparente et elle est représentée en légère perspective plongeante de sorte que le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée ressortent de manière précise de la reproduction. Art. 2 let. a LPM : La forme de la bouteille ne s'écarte pas suffisamment des formes de bouteille banales pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. La couleur verte est également usuelle pour des bouteilles. L'inscription « perrier » en revanche n'est ni descriptive ni courante pour des boissons. De par sa taille, elle influence en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 32 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 634265 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le signe comporte six étoiles à cinq branches agencées de manière légèrement elliptique. Il n'existe pas de risque de confusion avec le drapeau du Conseil de l'Europe dont les douze étoiles à cinq branches sont agencées en cercle (art. 3 al. 2 en relation avec art. 6 al. 2 LPNE). Art. 2 let. c LPM : Le signe ne faisant pas référence à l'Europe, un risque de tromperie quant à la provenance géographique des produits et des services désignés est exclu. Art. 2 let. a LPM : Dans le sens de « train pharmaceutique », le signe « Pharma Train » ne décrit pas directement les produits et les services désignés. Considéré dans son ensemble, il est dès lors pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 41-42 (acc)
PHARM, PHARMA	⚠	Abréviation courante de « pharmaceutique » et de « pharmacie »; ce terme est en principe considéré comme une référence à des produits ayant un effet médical ou thérapeutique. Les signes contenant les éléments PHARM ou PHARMA sont refusés, au motif qu'ils sont trompeurs, pour les boissons et les denrées alimentaires (art. 12 al. 2 let. c ODAIOUs), pour les produits du tabac (art. 17 al. 2 OTab) et pour les produits toxiques. Comparable à MED et MEDI. Classes concernées: 1-4 (mix), 5 (ref), 6-28 (mix), 29-34 (ref), 35-45 (mix)
PHYTO, PHYTE	⚠	Référence usuelle et descriptive à une plante ou à des plantes. Est admis lorsqu'il est combiné avec un élément pourvu de caractère distinctif à condition que l'on puisse exclure un risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-31 (mix), 32 (ref), 33-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 628121 / marque sonore: Art. 10 OPM : L'objet de la protection est déterminé de manière précise car le signe est représenté à l'aide d'une portée comportant toutes les informations importantes (la clé, les notes et les silences) et les instruments qui jouent sont indiqués (piano, pad de percussion, basse). Art. 2 let. a LPM : Courte et facile à retenir, la mélodie est perçue comme formant un tout. Elle est donc apte à constituer une marque. Pour les produits chimiques, les détergents, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques désignés des classes 1, 3 et 5, le signe n'est ni descriptif ni usuel; il est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 1 (acc) , 3 (acc) , 5 (acc)
PIONEER	✓	N'est en principe pas refusé en tant qu'indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (acc)
PIXEL	⚠	Employé seul ou dans une combinaison dépourvue de caractère distinctif pour désigner des produits comportant une mémoire pour stocker des images (p. ex. des caméras numériques), le terme est refusé au motif qu'il est considéré en principe comme usuel. Classes concernées: 1-45 (mix)
PLANET(E)	⚠	En principe indication indirecte, sauf pour des produits et des services en relation avec l'astronomie. Comparable à GLOBE et UNIVERS(E). Classes concernées: 1-45 (mix)
PLUS, + (Pluszeichen, signe plus, segno più)	✗	Est refusé en principe car considéré comme une indication de qualité. Peut en outre être perçu, dans un contexte concret, comme une indication descriptive dans le sens de « plusieurs » ou de « complément ». Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 559691 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le graphisme, à savoir les deux « O » entrelacés, influence de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 35-36 (acc)
POINT	⚠	Est en principe admis au motif qu'il s'agit d'un terme indéterminé. Peut toutefois être refusé lorsqu'il est employé dans une combinaison usuelle (p. ex. « point of sale »). Classes concernées: 1-45 (mix)
POLY	✗	Le terme est en principe refusé lorsqu'il est employé seul ou dans une combinaison usuelle ou directement descriptive dans le sens de « plusieurs ». Comparable à MULTI. Classes concernées: 1-45 (ref)
POST	⚠	N° d'enregistrement CH 585603 : Art. 2 let. a LPM : Le terme « POST » désigne en allemand, d'une part, le courrier (lettres, colis, etc.) et, d'autre part, une entreprise active dans le domaine postal, qui transmet des objets et des messages et assure le trafic des paiements et des transactions financières. Les destinataires comprennent « POST » dans ces sens. En relation avec certains produits et services, le terme décrit directement le contenu (p. ex. « produits de l'imprimerie », « cartes de jeu », etc.), la destination (p. ex. « matières pour emballage »), le lieu de vente (p. ex. « ustensiles d'écriture », « timbres-poste », etc.), le fournisseur des services (p. ex. « services financiers ») et le lieu de fourniture des services (p. ex. « trafic des paiements »). Le signe est par conséquent dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et des services. En relation avec les services de la classe 39, qui constituent le cœur de métier d'une entreprise postale (p. ex. la livraison, le transport et la distribution d'objets), le terme « POST » est en outre soumis à un besoin de libre disposition absolu. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2009, 167). Classes concernées: 9 (ref) , 14 (acc) , 16 (mix) , 18 (acc) , 20 (ref) , 22 (ref) , 28 (ref) , 35-36 (ref) , 37 (acc) , 38 (ref) , 39 (mix) , 40 (ref) , 41 (mix) , 42 (ref) , 45 (ref)
POWER	✗	Selon la composition du signe et en fonction des produits et services revendiqués, le terme est susceptible de constituer une indication de qualité dans le sens de « force », « avec force », « puissant ». De plus, le terme est, en raison de sa signification première de « force », « énergie », « puissance » et selon les produits et les services désignés, directement descriptif (p. ex. pour des moteurs, des véhicules, des ordinateurs, certaines denrées alimentaires, des produits de nettoyage, le nettoyage) et trompeur (p. ex. pour les boissons alcooliques, cf. art. 12 al. 2 let. h de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAI] OUS; RS 817.02], selon lequel les marques désignant des boissons alcooliques ne doivent pas contenir d'indications se référant d'une quelconque manière à la santé, et art. 34 al. 3 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires [OIDAI; RS 817.022.16], qui interdit les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. Classes concernées: 1-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
POWER TO RESTORE POTENTIAL	✓	N° d'enregistrement CH 551855 : Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « POWER » signifie en français « force, pouvoir » et « TO RESTORE POTENTIAL » « rétablissement du potentiel ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « force de rétablir le potentiel ». Il n'est pas clair à quoi fait référence « POWER ». De plus, « TO RESTORE POTENTIAL » devrait être complété avec d'autres indications pour être directement descriptif pour les services de recherche et de médecine désignés. Un effort de réflexion étant nécessaire, le signe est pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 16 (acc) , 42 (acc) , 44 (acc)
PREMIER, PREMIERE, PRIME, PRIMO	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. PREMIERE peut également être refusé dans le sens de « première représentation » d'une pièce ou projection de film. Classes concernées: 1-45 (ref)
PREMIUM	✗	Est compris en principe comme une indication laudative et de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
PREP	⚡	Terme usuel pour « préparation ». Classes concernées: 1-45 (mix)
PRIMA	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
PRO	✗	Est refusé car compris, selon le contexte, en principe dans le sens de « pour » ou de « professionnel ». Classes concernées: 1-45 (ref)
PROCARE	✓	N° d'enregistrement CH 515599 : Art. 2 let. a LPM en relation avec art. 11 al. 1 OPM : Les services de la classe 36, à savoir les « assurances (à l'exception des assurances-maladie, notamment les assurances de soins), en particulier le courtage d'assurances (assurances de protection juridique comprises), les assurances-vie, les assurances-choses, les assurances-accidents, le conseil en assurances, la fourniture de renseignements en matière d'assurances (traduction) » sont désignés de manière suffisamment précise malgré la limitation. La limitation « à l'exception des ... » ne crée en outre aucun risque de tromperie car le destinataire des services étudie de manière approfondie la police d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif pour les services restreints de la classe 36 et pour les services financiers et juridiques désignés des classes 36 et 42. Classes concernées: 36 (acc) , 42 (acc)
PRODESSE	✓	N° d'enregistrement CH 645999 : Art. 2 let. a LPM : Le verbe latin « PRODESSE » signifie « être utile, profitable ». « PRODESSE » ne fait pas partie du jargon des domaines auxquels appartiennent les produits et les services désignés (chimie, médecine et pharmacie). Les destinataires ne voient donc pas de contenu descriptif dans le signe. Celui-ci est dès lors pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 1 (acc) , 5 (acc) , 42 (acc)
PROFI	✗	Est compris comme une référence usuelle et en principe descriptive à « un professionnel » ou « professionnel ». Classes concernées: 1-45 (ref)
PROGRESSO, PROGRESS, PROGRÈS	⚡	Malgré sa connotation positive, ce terme est généralement compris comme indication indirecte et est donc accepté. Toutefois, dans certaines configurations, ils peuvent être directement descriptifs (par exemple, services de formation, de recherche, etc.). Classes concernées: 1-40 (acc) , 41 (ref) , 42-45 (acc)
PROLED	✗	N° de registre IR 921936 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le mot « PROLED » n'a pas de sens propre; il est composé des deux éléments « PRO » et « LED ». En français, « PRO » signifie « pour », mais c'est également l'abréviation du mot « professionnel ». « LED » est l'acronyme anglais de « Light Emitting Diode », autrement dit diode électroluminescente en français. Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « pour des diodes électroluminescentes » ou de « diodes électroluminescentes professionnelles ». Dans ce dernier sens, le signe décrit directement le type et les propriétés des lampes et des diodes électroluminescentes. Dans le premier sens, il décrit directement la destination des câbles électriques et des transformateurs. L'apposition des deux éléments, sans espace, tout comme le graphisme n'influencent pas de manière essentielle l'impression générale du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2011, 437). Classes concernées: 9 (ref) , 11 (ref)

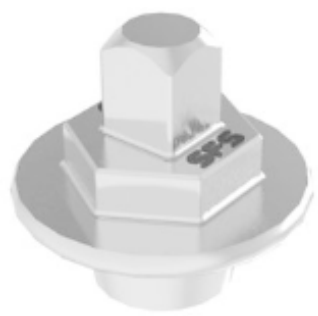
Signes	Statut	Remarques
	✓	N° de registre IR 814551 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : La représentation d'une feuille d'érable stylisée comme celle figurant sur le drapeau national du Canada est protégée en tant qu'emblème (art. 10 aLPAP; correspond à l'art. 15 LPAP). L'élément figuratif contenu dans le signe possède les contours typiques d'une feuille de vigne. Comme il s'écarterait de l'emblème protégé aussi bien du point de vue de sa forme que de celui de la forme de sa représentation (fidèle à la réalité), il n'y a pas de risque de confusion. Classes concernées: 7 (acc) , 37 (acc) , 42 (acc)
Promopost	✓	N° d'enregistrement CH 635934 : Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Lorsqu'il est combiné au terme « Post », l'élément « Promo », qu'il soit perçu comme un terme anglais (pour « advertisement », « ad », « advert ») ou français (pour « promotion », « publicité »), n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes. Les pièces produites montrent un usage ininterrompu dans toute la Suisse pendant dix ans avant la date de dépôt. Il en ressort aussi qu'une clientèle nombreuse a fait appel aux services proposés sous ce signe, pour la promotion duquel des efforts publicitaires considérables ont été déployés (entre 31 000 et 198 000 francs suisses par an) et avec lequel un important chiffre d'affaires a été réalisé (régulièrement plus de 100 millions de francs suisses par an). L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour « Transportwesen, nämlich Befördern und Verteilen, soweit in dieser Klasse enthalten, von Waren sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen und Schiffen » (cl. 39). Classes concernées: 16 (acc) , 35 (acc) , 39 (acc) , 42 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 634068 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Lorsqu'il est combiné au terme « Post », l'élément « Promo », qu'il soit perçu comme un terme anglais (pour « advertisement », « ad », « advert ») ou français (pour « promotion », « publicité »), n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes. En l'occurrence, il s'agit de plus d'une marque combinée (verbale/figurative) présentant un léger graphisme et avec la revendication de couleurs « jaune, noir ». Les pièces produites montrent un usage ininterrompu dans toute la Suisse pendant dix ans avant la date de dépôt. Il en ressort en outre qu'une clientèle nombreuse a fait appel aux services proposés sous ce signe, pour la promotion duquel des efforts publicitaires considérables ont été déployés (entre 31 000 et 198 000 francs suisses par an) et avec lequel un important chiffre d'affaires a été réalisé (régulièrement plus de 100 millions de francs suisses par an). L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour « Lieferung, Beförderung und Verteilung von Waren; Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente und Waren; Beförderung von beweglichen Sachen wie Dokumente und Waren mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen und Schiffen; Versand und Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten und Waren; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen » (cl. 39). Classes concernées: 39 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 630112 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Les armoiries contenues dans le signe se distinguent clairement des armoiries cantonales valaisannes par plusieurs éléments (étoiles manquantes, cruche, distribution horizontale des couleurs). Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec l'emblème protégé (art. 1 al. 1 aLPAP; correspond à l'art. 8 LPAP). Art. 2 let. c et d LPM : Pour le vin, « VALAIS » est une appellation d'origine contrôlée (AOC). C'est pourquoi la liste des produits doit être limitée (vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Valais »). Art. 2 let. a LPM : Les éléments graphiques suffisent à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Classes concernées: 33 (acc)
Pur	✗	N° de registre IR 1009420 : Art. 2 let. a LPM : « Pur » signifie « limpide, authentique, inaltéré ». En relation avec les produits concernés, le signe « Pur » décrit directement leurs propriétés. Aucun effort de réflexion n'est nécessaire pour que les destinataires comprennent que le signe désigne du chocolat, des confiseries ou des crèmes glacées purs et de la meilleure qualité. « Pur » est en outre laudatif. Le signe est par conséquent dépourvu de caractère distinctif et doit, de plus, rester à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1198/2012). Classes concernées: 30 (ref)

Signes	Statut	Remarques
PURA	✓	N° d'enregistrement CH 611568: Art. 2 let. a LPM : Le terme « Pura » a plusieurs significations. L'adjectif italien « pura » (puro) signifie immaculé, pur; il n'est ni descriptif ni laudatif pour les produits désignés. Pura est également le nom d'une commune tessinoise comptant 1300 habitants environ. Le territoire communal est composé majoritairement de forêts et de zones agricoles. Selon le site Internet de la commune, il n'y a pas de zone industrielle. L'activité commerciale existante témoigne d'une commune d'habitation. Il n'y a ni attractions notables ni tourisme. Ces faits ne permettent pas de conclure que le lieu est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle, à Pura, d'une production des produits désignés, et il ne faut pas non plus s'attendre à une production industrielle de ces produits à l'avenir. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Pura reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 5 (acc), 9-10 (acc)
PURE SENSE	✓	N° d'enregistrement CH 608783: Art. 2 let. a LPM : « PURE » signifie en français « pur », « propre », « clair ». « SENSE » signifie « intelligence, sens, sentiment ». En relation avec des produits stériles et implantables, les destinataires comprennent le signe « PURE SENSE » dans le sens de « pur sens » (dans l'acception du sens du toucher ou de l'odorat). « SENSE » ne signifiant pas « ressentir », un effort de réflexion est nécessaire pour comprendre que les implants permettent de ressentir des sensations pures. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 5 (acc)
QATAR AIRWAYS	⚠	N° d'enregistrement CH 640931: Art. 2 let. a LPM : Dans le sens de « compagnie aérienne du Qatar », le signe décrit directement l'activité et la provenance du fournisseur des services de la classe 39. Il appartient par conséquent au domaine public. Le signe n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses alternatives équivalentes comme « Qatar Air Lines », « Qatar Air », « Qatari Air » ou encore « Qatari Airways ». Les pièces produites montrent un usage du signe avec une tête d'animal et une inscription en arabe. Ces éléments pourvus de caractère distinctif n'étant pas suffisamment éloignés de « QATAR AIRWAYS », le signe déposé n'est pas prédominant dans l'impression d'ensemble. Son imposition comme marque dans le commerce n'a par conséquent pas été rendue vraisemblable. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-5786/2011). Classes concernées: 16 (mix), 39 (ref) Liens:  usage divergent du signe
QUALI	⚠	Abréviation usuelle de « qualification » mais, à la différence de « qualité », la mutilation est considérée en principe comme suffisante. Classes concernées: 1-45 (mix)
QUARTZ	⚠	Terme descriptif pour des produits horlogers. Classes concernées: 1-13 (mix), 14 (ref), 15-45 (mix)
READY	⚠	Dans le sens de « prêt, préparé, à portée de », ce terme est en principe perçu comme une indication descriptive pour des produits qui peuvent être employés ou consommés immédiatement (p. ex. des produits alimentaires prêts à être consommés). Classes concernées: 1-45 (mix)
REFDATABASE	⚠	N° d'enregistrement CH 701253: Art. 2 let. a LPM : L'élément du signe « DATABASE » appartient au vocabulaire de base anglais et signifie « base de données ». Utilisé en relation avec ce terme, l'élément « REF », qui le précède, est perçu comme la forme abrégée du mot « REFERENCE » (qui signifie « arbitre »). Un effort d'imagination n'est dès lors pas nécessaire pour que les destinataires pertinents comprennent le signe « REFDATABASE », considéré dans son ensemble, dans le sens de « base de données d'arbitres ». De telles banques de données sont utilisées dans plusieurs disciplines sportives pour organiser l'arbitrage. Le signe décrit ainsi l'usage prévu d'une partie des produits désignés. Il ne peut par conséquent être admis à la protection à titre de marque qu'avec la limitation « nicht zum Zweck der Erstellung von Schiedsrichterdatenbanken ». Classes concernées: 9 (mix), 35 (acc), 38 (acc), 41-42 (mix), 45 (acc)

Signes	Statut	Remarques
REGIO	✗	Abréviation courante de « région, régional ». Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° de registre IR 918350 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Rehau est une petite ville de Bavière comptant près de 9500 habitants. Il existe certes des industries dans cette localité, mais les entreprises sont majoritairement axées sur le marché régional. Ne possédant pas d'attractions touristiques, la ville n'a guère d'importance sur ce plan. En outre, elle ne jouit pas d'une réputation particulière pour les produits et les services désignés. Ces faits ne permettent pas de conclure que la localité de Rehau est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits et les services désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. En raison du graphisme, en particulier de la lettre « A », il n'est pas nécessaire de laisser le signe à la disposition des concurrents. Classes concernées: 1-45 (acc)
 SAN MAURIZIO HERITAGE	✓	N° d'enregistrement CH 660584 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : En tant que saint patron de l'armée de terre, de l'infanterie, des couteliers ou encore des armuriers, invoqué avant les combats et les batailles, « San Maurizio » (saint Maurice) ne revêt aujourd'hui plus d'importance. Il n'est pas non plus une figure importante du christianisme ou d'une autre religion. Son utilisation pour distinguer des produits et des services n'est par conséquent pas de nature à porter atteinte à des sentiments religieux. Son enregistrement en tant que (partie d'une) marque ne peut dès lors pas être considéré comme contraire aux bonnes mœurs. Art. 2 let. a LPM : En raison du graphisme, le signe, considéré dans son ensemble, est pourvu d'un caractère distinctif suffisant et n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 29-33 (acc), 35 (acc), 41 (acc), 43 (acc)
ROYAL	✗	Adjectif ayant le sens de « grandiose », « merveilleux » étant perçu en principe comme une indication de qualité. Particulièrement courant et connu pour des produits et des services du secteur gastronomique. Pas comparable à IMPERIAL. Classes concernées: 1-45 (ref)
R, ® ("registered")	✗	Symbole purement descriptif qui ne contribue pas à l'admissibilité du signe. Son apposition ne doit pas conduire à des conclusions erronées sur la protection accordée à certains éléments du signe sans quoi celui-ci est refusé car considéré comme trompeur. Classes concernées: 1-45 (ref)
RUDOLF STEINER SCHULE	✓	N° d'enregistrement CH 566032 : Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé, d'une part, de la combinaison du prénom et du nom RUDOLF STEINER, qui n'est pas descriptive, et, d'autre part, de la désignation générique SCHULE. Il est pourvu de caractère distinctif, mais il convient d'examiner s'il ne s'est pas transformé, au fil du temps, en une désignation générique. Les conditions de la transformation en un signe libre ne sont pas réunies. En effet, pour qu'un signe non enregistré comme marque en Suisse se transforme en un signe libre, il faut que l'un des milieux intéressés l'utilise ou le comprenne comme une désignation générique (voir ATF 130 III 113, consid. 3.1 ss - MONTESSORI). Dans le cas présent, les indices permettant de conclure à une telle utilisation ou compréhension sont insuffisants. Classes concernées: 16 (acc), 41-42 (acc)
RUN TO THE BEAT	✓	N° d'enregistrement CH 599667 : Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « RUN » signifie « courir » ou « course » en français, et la combinaison de mots « TO THE BEAT » « en rythme ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « courir en rythme », « cours en rythme » ou « course en rythme ». Un effort de réflexion est nécessaire pour y voir une signification descriptive en lien avec l'organisation de manifestations sportives, car il n'est pas clair de quel rythme il s'agit, ni à quel rythme il est couru. Le signe est dès lors pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 25 (acc), 35 (acc), 41 (acc)
	✓	N° de registre IR 955117 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : On reconnaît, dans le signe, trois « S » superposés aux contours légèrement différents. L'alternance du noir et du blanc crée un effet de profondeur. Le signe donne donc l'impression d'être un monogramme de la lettre « S » dont le graphisme influence de manière essentielle l'impression d'ensemble. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 25 (acc)

Signes	Statut	Remarques
SALESFORCE.COM	✗	N° de registre IR 831947: Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé des éléments « SALESFORCE » et « COM », qui est un domaine de premier niveau. Le mot anglais « SALE » (aussi bien au singulier qu'au pluriel) signifie entre autres, en français, « vente », « distribution », « soldes ». « FORCE » peut se traduire par « force », « violence », « pouvoir », « importance », « poids ». Le terme anglais « sales force » signifie également « force de vente, service extérieur ». Les destinataires comprennent dès lors l'élément « SALESFORCE » dans le sens de « force de vente », « force de distribution » ou « service extérieur ». Cet élément du signe décrit donc directement le but, le public cible et le fournisseur du service « gestion des relations à la clientèle », du « conseil à l'automatisation du marketing » et des services informatiques dans le domaine du marketing et de l'information à la clientèle. Dépourvu de caractère distinctif, le domaine de premier niveau « .com » ne contribue pas à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. L'absence d'un espace entre « SALES » et « FORCE » n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-3394/2007). Classes concernées: 35 (ref), 42 (ref)
SAN	✓	Est en principe accepté car considéré comme une abréviation indéterminée et non descriptive dans le sens de « bien portant » ou « bonne santé » (à la différence de SANO et SANA). Classes concernées: 1-45 (acc)
SANO, SANA	⚡	Est en principe refusé car considéré comme descriptif dans le sens de « bien portant » ou « bonne santé ». N'est pas considéré comme trompeur. Classes concernées: 1-45 (mix)
SANTA LUCIA	✓	N° d'enregistrement CH 671291: Art. 2 let. d LPM : « Santa Lucia » est le nom italien de Lucie de Syracuse, une vierge et martyre paléochrétienne, vénérée en tant que sainte notamment dans les églises catholique et orthodoxe et dans les églises luthériennes scandinaves et américaines. Le nom de l'Etat insulaire des Caraïbes, Sainte-Lucie, est, dans les ouvrages de référence, rarement désignés même en italien par « Santa Lucia », mais la plupart du temps par « St. Lucia », pour autant que ce ne soit pas l'indication anglaise, Saint Lucia, qui soit utilisée. Pour ce qui est des autres localités en Italie et sur Cuba, qui, au demeurant, ne sont pas connues en Suisse, le terme « Santa Lucia » ne constitue qu'une partie de leur nom. Dans ces conditions, le nom de la sainte est prédominant. L'emploi de noms de saints pour des restaurants servant de la cuisine italienne est fréquent et perçu comme neutre par les milieux intéressés. L'usage à des fins commerciales du nom de sainte Lucie en tant que marque est limité à ces services et ne heurte dès lors pas les sentiments religieux des chrétiens. Le signe n'est par conséquent pas contraire aux bonnes mœurs. Art. 2 let. c LPM : Comme l'emploi de noms de saints pour des restaurants servant de la cuisine italienne est fréquent et que la marque n'est revendiquée que pour ce service de la classe 43, le signe ne conduit pas à des associations d'idées de nature géographique. C'est pourquoi il ne constitue pas une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Il n'y a dès lors pas de risque de tromperie quant à la provenance géographique des services. Classes concernées: 43 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 595202 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'élément graphique dans la partie supérieure du signe n'est pas perçu comme trois demi-lunes, car les trois lignes courbées forment une unité. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec l'emblème protégé du croissant rouge (art. 12 al. 1 en relation avec art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 35-36 (acc), 42 (acc)
SAT	⚡	Est en principe considéré comme une référence à « satellite ». Classes concernées: 1-45 (mix)
SAVEUR	⚡	Employé seul ou dans une combinaison dépourvue de caractère distinctif (p. ex. « saveur d'été ») pour désigner des denrées alimentaires et des services associés comme la restauration, le terme est en principe refusé au motif qu'il est perçu comme descriptif ou une indication de qualité. Classes concernées: 1-28 (mix), 29-33 (ref), 34-42 (mix), 43 (ref), 44-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
Schäfter + Kirchhoff	✓	N° de registre IR 1152844: Art. 2 let. d LPM : « Kirchhoff » est un patronyme courant en Suisse (60 inscriptions de ce nom dans TelSearch). Bien que « Schäfter » ne figure pas dans TelSearch, une recherche sur Internet illustre que ce patronyme existe en Suisse; de plus, il est très similaire aux patronymes répandus Schäfer et Schafer. Les noms d'entreprise sont souvent formés par la combinaison de deux patronymes. Ces derniers ne sont pas toujours reliés par le « et » commercial (&), mais souvent aussi par la conjonction de coordination « et » ou simplement par le signe arithmétique « plus » (+). Dans ces conditions, le signe, considéré dans son ensemble, est perçu comme une combinaison de deux patronymes et le signe « + » est manifestement compris comme le symbole de l'addition dans le sens de « et ». N'étant pas perçu comme une croix, le « + » ne prête pas à confusion avec la croix fédérale ou avec l'emblème protégé de la croix rouge (art. 1 al. 1 aLPAP [correspond à l'art. 10 LPAP] et art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 7 (acc), 9-10 (acc)
Schweizerische Weinzeitung	✓	N° d'enregistrement CH 647525: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu en raison de l'existence de nombreuses alternatives équivalentes (« Schweizerische Wein Illustrierte », « Schweizerisches Wein Magazin », « Schweizerische Wein Revue », « Schweizerische Wein Zeitschrift », etc.). Les pièces produites montrent l'usage du signe tel que déposé ou dans une forme légèrement stylisée. Minimales, ces différences graphiques ne modifient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble; cet usage peut donc, lui aussi, être pris en considération. L'usage à titre de marque pendant dix ans dans toute la Suisse est rendu vraisemblable, et le tirage (à savoir 4000 exemplaires par mois et dix numéros par an) est suffisamment important. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour « produits de l'édition » (périodiques, cl. 16) et « publication de périodiques » (cl. 41). Etant donné que la déposante met aussi à disposition des espaces publicitaires (annonces) sous le même signe, l'imposition a également été rendue vraisemblable pour « publicité » (cl. 35). Classes concernées: 16 (acc), 33 (acc), 35 (acc), 41 (acc), 43 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 630764 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. En raison du graphisme et de la revendication de la couleur « vert (100C / 50Y) », il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Les pièces produites couvrent une période de dix ans avant la date de dépôt. Il en ressort un usage du signe dans la forme déposée dans toute la Suisse, y compris en Suisse romande et dans le canton du Tessin. Les pièces montrent un usage en relation avec des périodiques électroniques (cl. 9) et des revues spécialisées (cl. 16). Le tirage, à savoir quelque 3300 exemplaires par mois, est suffisamment important. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 41 (acc)
SCOTCH	✗	Ce terme est principalement perçu comme une indication géographique descriptive faisant référence à l'Ecosse. Voir également les indications géographiques « Scotch Whisky », « Scotch Beef » et « Scotch Lamb ». Classes concernées: 1-45 (ref)
SCREEN	⚡	Est refusé en principe uniquement pour des appareils et des services en rapport avec la vue comme des écrans et des moniteurs. Classes concernées: 1-45 (mix)
SCREENWRITER	⚡	N° de registre IR 1245183: Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « SCREENWRITER » signifie « scénariste » en français. Bien qu'il n'appartienne pas au vocabulaire de base anglais, les spécialistes de l'audiovisuel, qui font partie des destinataires des « logiciels informatiques » litigieux, le comprennent, car l'anglais est une langue de travail importante dans ce domaine. Il peut être démontré que plusieurs fournisseurs commercialisent des logiciels spécialisés pour les scénaristes et la rédaction de scénarios. Une partie des destinataires pertinents percevra donc le signe, lorsqu'il est utilisé en relation avec des logiciels, comme directement descriptif puisqu'il indique qu'il s'agit d'un logiciel destiné à des scénaristes. Le signe est par conséquent dépourvu de caractère distinctif et assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 9 (mix)

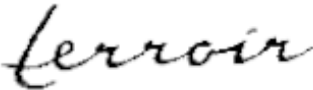
Signes	Statut	Remarques
	✗	N° de registre IR 1068756 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le signe contient la succession de lettres « SC » et les éléments verbaux « STUDIO COLETTI ». Du fait du graphisme du signe, la succession de lettres « SC » est perçue comme un élément autonome. En outre, vu la distance qui la sépare des deux éléments verbaux « STUDIO COLETTI », elle n'est pas comprise comme un acronyme de « STUDIO COLETTI ». « SC » n'a par conséquent pas de signification propre. Reprendre dans son intégralité le sigle protégé de la « Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants » [Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants] est contraire au droit en vigueur; le signe ne peut dès lors pas être enregistré en tant que marque (art. 2 let. d LPM et art. 6 al. 2 en relation avec art. 2 LPNE). Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-2768/2013). Classes concernées: 14 (ref), 18 (ref), 25 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 592695 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet en perspective plongeante fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les clés désignées. Les clés représentées ne s'écartent pas suffisamment des formes de clé banales. L'élément verbal estampillé « sea » n'est toutefois ni directement descriptif ni usuel pour les produits désignés. De par sa taille, il influence en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 6 (acc), 9 (acc)
SELECT	✗	Employé seul, le terme est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 630814 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les vis, les écrous et les boulons désignés (cl. 6 et 20) : il se confond avec la forme des produits. L'élément verbal « SFS », pourvu de caractère distinctif pour ces produits, est lisible. De par sa taille, il influence de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 6 (acc), 20 (acc)
Shake & Clin	✓	N° de registre IR 718437: Art. 2 let. a LPM : Le signe est une altération de « shake & clean », autrement dit « secoue & nettoie », combinaison qui serait directement descriptive pour des produits de nettoyage liquides. La graphie du signe s'écartant nettement de l'orthographe correcte, l'impression d'ensemble est modifiée de manière essentielle tant sur le plan auditif que visuel. Le signe est pourvu de caractère distinctif et il n'existe pas de besoin de libre disposition. Classes concernées: 3 (acc), 21 (acc)
	⚡	N° d'enregistrement CH 688056 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Les deux premières lettres, à savoir « SH », sont d'une autre couleur que le terme « MESSE »; le signe est donc perçu comme une combinaison des lettres « SH » et du terme « MESSE ». « SH » est l'abréviation utilisée pour désigner le canton de Schaffhouse; elle s'écrit habituellement en lettres majuscules. En relation avec les produits et les services concernés, la signification prédominante de « Messe » est celle de « manifestation ou foire à caractère commercial ». Dans le signe considéré dans son ensemble, la présence de l'élément « MESSE » suggère une interprétation des lettres « SH » dans le sens de l'abréviation cantonale, parce que les foires sont souvent désignées par un nom géographique. « SH » ne possède pas une autre signification prédominante propre à occulter le sens géographique de l'abréviation. Il est courant d'utiliser les abréviations plutôt que les noms pour désigner les cantons. Eu égard à ces considérations, le signe, considéré dans son ensemble, constitue une indication directement descriptive pour une partie des produits et des services. S'agissant des produits de la classe 16 qui sont achetés en raison de leur contenu thématique (brochures; livres; produits de l'imprimerie; calendriers; cartes postales; prospectus; journaux; revues), le signe décrit le contenu thématique; en ce qui concerne les autres produits de la classe 16 (blocs [articles de papeterie], articles de bureau [à l'exception des meubles]), il renvoie au lieu de vente ou à la manifestation commerciale. Pour ce qui est d'une partie des services (à savoir, en cl. 35, l'organisation de foires et d'expositions à des fins économiques et promotionnelles, aussi sur Internet et dans d'autres médias électroniques, les renseignements commerciaux et d'affaires dans des médias électroniques, les relations publiques, les services de publicité et de marketing, la présentation d'entreprises et de leurs produits et services, aussi dans des médias électroniques, les informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux et la négociation de transactions commerciales dans le domaine des biens de consommation et des biens d'investissement dans des médias électroniques, la promotion des ventes pour des tiers, la location de stands d'exposition et de foires, de surfaces

Signes	Statut	Remarques
		promotionnelles et de présentation, l'établissement de statistiques, les recherches en marketing et analyses de marché et, en cl. 41, l'organisation d'expositions à des fins culturelles, sportives et de divertissement, aussi sur Internet et dans d'autres médias électroniques, l'organisation de congrès, de conférences, de séminaires et d'ateliers (formation), aussi sur Internet et dans d'autres médias électroniques, la formation élémentaire et avancée dans le domaine des foires, le signe décrit dans le sens de « foire de Schaffhouse » le thème ou l'objet ainsi que la destination, la manifestation et le lieu de fourniture des services. Selon la pratique, une simple revendication de couleur ne suffit pas à conférer au signe, considéré dans son ensemble, un caractère distinctif; de plus, dans le cas présent, la couleur revendiquée, à savoir le jaune, figure dans les armoiries du canton de Schaffhouse. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services précités. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (TAF B-4710/2014). Classes concernées: 16 (ref), 35 (mix), 38 (acc), 41 (mix), 42 (acc)
SHOP	✖	Est considéré en principe comme une indication descriptive du point de vente de produits ou du lieu de fourniture de services. Classes concernées: 1-45 (ref)
Silacryl	✖	N° de registre IR 893953: Art. 2 let. a LPM : En relation avec des peintures silicates, des peintures siloxanes et des peintures silicates en dispersion, « Sil » est compris comme une abréviation de « silicates » et comme une référence à des « peintures renforcées au siloxane ». Le terme allemand « Acryl » désigne des substances, des liants, etc. composés de résines acryliques. Les destinataires comprennent dès lors le signe dans le sens de « silicates et substances acryliques » ou « siloxanes et substances acryliques ». « Silacryl » décrit par conséquent directement la composition des peintures désignées. L'association des deux termes, sans espace, n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-4854/2010). Classes concernées: 2 (ref)
SINO	✖	N° de registre IR 896962: Art. 2 let. a LPM : SINO est un préfixe français signifiant « de la Chine ». Ce sens est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés, à savoir en tout cas des destinataires francophones, lesquels ne voient pas dans SINO une désignation fantaisiste. La Chine entre incontestablement en ligne de compte comme lieu de fabrication des produits désignés. Il n'y a aucun autre élément susceptible d'exclure la perception en tant que nom géographique. Le signe est dès lors une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM et décrit directement la provenance géographique des produits. Il est dépourvu de caractère distinctif et doit être laissé à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-6740/2008). Classes concernées: 8 (ref), 16 (ref), 21 (ref), 24 (ref), 28 (ref), 30 (ref)
SINO-	✖	Est en principe considéré comme un renvoi géographique descriptif à la Chine. Classes concernées: 1-45 (ref)
SKYE	✔	N° d'enregistrement CH 625594: Art. 2 let. a LPM : Skye (Isle of Skye) est la plus grande des îles dans les Hébrides intérieures; elle compte quelque 9200 habitants. La nature sauvage de ses paysages et son importance historique en font une destination de voyage populaire : c'est l'une des îles les plus visitées de Grande-Bretagne. Il n'y a toutefois aucune industrie sur l'île de Skye, et l'activité économique se limite au tourisme, à l'agriculture et à la production de whisky. Skye n'entre donc manifestement pas en ligne de compte comme lieu de production des produits désignés pour les milieux intéressés (impossibilité matérielle). Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Un besoin de libre disposition peut en outre être écarté en raison de l'enregistrement de la marque à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour des produits identiques. Classes concernées: 12 (acc)
SMART	👉	SMART signifie « élégant » (personnes, vêtements); « soigné » (apparence); « ingénieux », « malin », « rusé », « raffiné »; « intelligent » (ordinateurs, armes); « rapide », « vite », « preste » (travail), etc. Dans ces sens, le terme est en principe perçu comme une indication descriptive pour une multitude de produits et de services. Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
SmartFit	✓	N° d'enregistrement CH 698512: Art. 2 let. a LPM : En raison de la graphie (majuscules et minuscules dans le même mot), le signe « SmartFit » se décompose en « smart » et « fit », deux termes qui appartiennent au vocabulaire de base anglais. Le signe peut être compris comme suit : « coupe intelligente/habile », « intelligent/ingénieux et en bonne forme physique/performant », « élégant et en bonne forme/performant » ou « habile et sain/en bonne forme physique ». En relation avec une partie des produits de la classe 5 et des services des classes 35 et 41, le signe est indéterminé dans toutes les significations possibles ou un effort d'interprétation est au moins nécessaire pour pouvoir y percevoir une indication descriptive ou de qualité. Art. 2 let. d LPM : « FIT » est le sigle du « Forum international des transports » et une abréviation protégée (art. 6 LPNE). En raison de la graphie de « SmartFit », qui combine des majuscules et des minuscules, le sigle est perçu comme tel. Toutefois, du fait de la présence du terme anglais « Smart » dans le signe, l'élément « Fit » n'est pas compris dans le sens de l'abréviation protégée, mais comme un mot appartenant au vocabulaire de base anglais. Le signe n'est par conséquent pas contraire au droit en vigueur. Classes concernées: 5 (acc), 35 (acc), 41 (acc)
	✓	N° de registre IR 994062 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : L'image stylisée d'un lion dans le signe diffère de celle figurant dans les emblèmes d'Etat protégés des länders de Sarre et de Rhénanie-Palatinat et de l'Etat fédéral autrichien de Salzbourg ainsi que du drapeau national du Sénégal. Le motif du lion étant fréquemment utilisé dans des armoiries, de petites différences suffisent à écarter un risque de confusion avec les emblèmes protégés (art. 1 et 10 aLPAP; correspond aux art. 10 et 15 LPAP). Classes concernées: 3 (acc), 9 (acc), 14 (acc), 18 (acc), 25 (acc), 28 (acc)
SOFT	⚠	Est notamment considéré comme une référence évidente à des logiciels. Classes concernées: 1-8 (acc), 9 (ref), 10-15 (acc), 16 (ref), 17-40 (acc), 41-42 (ref), 43-45 (acc)
SOFTSTEP	✓	N° d'enregistrement CH 523548: Art. 2 let. a LPM : En français, « SOFT » signifie « doux » et « STEP » « un pas ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « un pas doux ». Un effort de réflexion est nécessaire pour comprendre le signe dans le sens que les chaussures ou les semelles permettent de marcher d'un pas léger. Le signe ne décrivant pas directement le but de la chaussure, il est pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 25 (acc)
SOL	✓	N'est pas considéré en principe comme une abréviation usuelle de « solution ». Classes concernées: 1-45 (acc)
SOLANA BEACH	✓	N° d'enregistrement CH 636737: Art. 2 let. a LPM : Solana Beach est une localité côtière de Californie comptant à peine 13 000 habitants. Il s'agit d'une petite ville américaine typique avec une industrie locale. Elle n'est pas touristique et ne possède aucune attraction connue. Il n'y a aucun indice faisant penser à la présence d'une activité économique ou industrielle notable. Ces faits ne permettent pas de conclure que Solana Beach est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle, à Solana Beach, d'une production des produits désignés, et il ne faut pas non plus s'attendre, dans le futur, à une production industrielle de ces produits ou à une exportation en Suisse dans des quantités notables. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Solana reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 3 (acc)
SOS	⚠	Abréviation courante signifiant « aide »; employé en particulier en relation avec des services, le terme est refusé car considéré comme une indication descriptive dans le sens d'« aide en cas d'urgence ». Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
Spiegelau	✓	N° de registre IR 1025540: Art. 2 let. a LPM : Spiegelau est une petite ville dans la forêt bavaroise comptant 4000 habitants environ. Elle n'est pas une destination de voyage pour les milieux intéressés, et il n'y a aucun indice faisant penser à la présence d'une activité économique ou industrielle notable. Ces faits ne permettent pas de conclure que la localité de Spiegelau est connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, le nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Spiegelau n'étant pas connu, il n'est donc pas nécessaire que ce nom géographique reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 21 (acc)
STAR	✗	Employé seul, le terme STAR est en principe considéré comme une indication usuelle et de qualité. Les combinaisons verbales comme les slogans contenant le terme STAR (la star des appareils ménagers), les combinaisons avec une désignation générique (chocolat star, star des assurances), le mot « superstar », les expressions en relation avec l'hôtellerie (five star) et les mots désignant des produits et des services qui sont mis en relation avec des stars et des têtes d'affiche du show-business sont en principe refusés. Classes concernées: 1-45 (ref)
STÄRKEND, RÉCONFORTANT	⚠	Employé en relation avec des boissons alcoolisées, le terme est refusé car considéré comme trompeur. Conformément à l'art. 12 al. 2 let. h de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI; RS 817.02), les marques désignant des boissons alcooliques ne doivent pas contenir d'indications se référant d'une quelconque manière à la santé. En outre, l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16) interdit les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. Classes concernées: 1-31 (mix), 32-33 (ref), 34-45 (mix)
SÜDOSTSCHWEIZ	✓	N° d'enregistrement CH 672327: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Comme il n'est pas défini suffisamment clairement ni en tant qu'indication d'un contenu ni en tant qu'indication de provenance, il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Il ressort des pièces produites un usage du signe tel que déposé ou dans une forme légèrement stylisée qui n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble, de sorte que cet usage peut être pris en considération. L'emploi à titre de marque pendant au moins dix ans dans toute la Suisse est démontré, et le tirage en Suisse (à savoir quelque 80 000 exemplaires par jour) est suffisamment important. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a par conséquent été rendue vraisemblable pour les « journaux » (cl. 16). Comme la déposante met aussi à disposition, sous le même signe, des espaces publicitaires (pour des annonces de tiers), l'imposition a également été rendue vraisemblable pour la « diffusion d'annonces publicitaires » (cl. 35). Classes concernées: 16 (acc), 35 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 534066 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Les quatre carrés clairs figurant dans le signe sont perçus comme quatre éléments autonomes en raison du carré foncé au centre et non pas comme une croix. Il n'existe dès lors pas de risque de confusion avec la croix fédérale (art. 1 al. 1 aLPAP; correspond à l'art. 10 LPAP). Art. 2 let. c LPM : Puisque le signe ne risque pas d'être confondu avec la croix fédérale, les destinataires n'ont aucune attente quant à la provenance géographique, et un risque de tromperie est dès lors exclu. Art. 2 let. a LPM : Les éléments graphiques suffisent à conférer un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Classes concernées: 5 (acc)
SUPERMAG	✓	N° de registre IR 799277: Art. 2 let. a LPM en relation avec art. 11 al. 1 OPM : Les magazines ne sont pas considérés comme des « produits de l'imprimerie, à savoir des modes d'emplois dédiés aux produits revendus dans les autres classes » de la classe 16 désignés dans la demande d'enregistrement. Le signe n'est donc pas directement descriptif et pourvu dès lors de caractère distinctif. Les produits sont indiqués de manière suffisamment précise, et il n'existe pas de risque de tromperie. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 25 (acc), 28 (acc)
SUPRA	✓	Est en principe admis lorsqu'il est employé seul ou en combinaison. Classes concernées: 1-45 (acc)
SUPREME	✗	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 529461 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le signe n'est pas contraire à l'art. 1 aLPAP. Les éléments figuratifs (trois vagues superposées, trois étoiles) se distinguent suffisamment des éléments caractéristiques des armoiries et du drapeau du canton d'Argovie. Il n'existe par conséquent pas un risque de confusion avec les armoiries et le drapeau de ce canton (art. 1 al. 1 aLPAP; correspond à l'art. 10 LPAP). Art. 2 let. a LPM : N'étant ni banales ni susceptibles d'être confondues avec les armoiries et le drapeau du canton d'Argovie, les vagues et les étoiles confèrent un caractère distinctif au signe considéré dans son ensemble. Art. 2 let. c et d LPM en relation avec les art. 10 et 14 LPAP : Dans la mesure où les éléments figuratifs se distinguent suffisamment des éléments caractéristiques des armoiries et du drapeau du canton d'Argovie, le signe n'est pas de nature à éveiller des attentes quant à un rapport avec une collectivité publique. Il n'est par conséquent pas trompeur au sens de l'art. 10 LPAP. Classes concernées: 32 (acc)
Swiss Chocolate Knife	✓	N° d'enregistrement CH 629300: Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. Les trois parties qui le composent, à savoir « Swiss », « Chocolate » et « Knife », ne sont pas assujetties à un besoin de libre disposition absolu étant donné qu'il existe de nombreuses formes de chocolat alternatives équivalentes. Les pièces produites montrent l'usage du signe tel que déposé comme marque pour du « chocolat de provenance suisse » (cl. 30) pendant une période de neuf ans. Il en ressort que d'importants chiffres d'affaires en hausse constante ont été réalisés, de même que des livraisons ont été faites à des destinataires dans toute la Suisse. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour ces produits. Classes concernées: 30 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 620694 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. En raison de son graphisme et de la revendication de couleur « rouge », il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. La déposante transporte quelque 13,8 millions de passagers par an, lesquels voient le signe sur le fuselage des avions lorsqu'ils montent et descendent des appareils. Son chiffre d'affaires s'élève à plusieurs milliards de dollars par an. L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable pour les services désignés, autrement dit les services d'une compagnie aérienne, à savoir le transport de personnes et de marchandises (cl. 39). Classes concernées: 39 (acc)
SWISTEC	✗	N° de demande CH 57885/2007: Art. 2 let. a LPM : « SWIS » est une modification de « SWISS » et « TEC » une abréviation usuelle et connue de « technique » (substantif et adjectif), « technologie », « technologique ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « technologie suisse ». En relation avec des appareils électroniques, des services de télécommunication ainsi que des services de recherche et de développement, le signe décrit directement leur nature et leur provenance, à savoir des produits fabriqués et des services fournis par le biais d'une technologie suisse. « SWISTEC » ne se distingue pas suffisamment de « SWISSTEC » : la suppression de la lettre « S » influence à peine la prononciation. La graphie du signe, considéré dans son ensemble, n'est pas non plus suffisamment modifiée. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. c LPM : « SWISS » est une indication de provenance directe. Malgré la modification, les destinataires reconnaissent dans « SWIS » l'indication de provenance. Le signe est donc trompeur quant à la provenance géographique des produits et des services désignés. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1710/2008, consid. 3.5). Classes concernées: 9 (ref), 38 (ref), 42 (ref)
TAB	⚡	Abréviation usuelle et en principe descriptive des mots allemand « Tablette » et anglais « tablet » (comprimé, cachet). Classes concernées: 1-45 (mix)
TAXIBOT	✓	N° d'enregistrement CH 609948: Art. 2 let. a LPM : Le mot « TAXI » signifie « véhicule emprunté pour se faire conduire en contrepartie d'un prix »; dans le jargon anglais de l'aviation, « to taxi » signifie, pour un avion, « rouler au sol ». En informatique, « BOT » est une abréviation de robot. Etant donné que le verbe « to taxi » signifie « rouler au sol » uniquement pour un avion, le signe ne décrit pas le but des véhicules de dépannage pour lesquels la marque est déposée. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 12 (acc)
TEAM	⚡	Est en principe admis comme terme pourvu de caractère distinctif pour des produits, mais est refusé pour des services. Classes concernées: 1-34 (mix), 35-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
TEC/TEC., TECH/TECH., TEKNO/TECHNO/TECNO, TECHN.	🟡	Abréviation usuelle et descriptive de « technique » (substantif et adjectif), « technologie », « technologique ». Classes concernées: 1-45 (mix)
TELE	🟡	Est en principe refusé dans le sens de « télévision » et en tant qu'abréviation usuelle de « téléviseur » ou d'élément verbal dans le sens de « au loin, à distance ». Classes concernées: 1-45 (mix)
TELEKOM, TELECOM	🟡	Abréviation courante et généralement descriptive du terme « télécommunication ». Classes concernées: 1-45 (mix)
TENDANCE	🔴	Synonyme français de TREND; est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
	🔴	N° de demande CH 54082/2006 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : « Terroir » a la signification de « sol » ou « région ». Les combinaisons verbales comme « vin du terroir » ou « produit du terroir » sont usuelles; les destinataires les associent à des produits qui proviennent de la région et qui sont donc de provenance locale. En relation avec les produits désignés (à savoir des produits alimentaires, des produits agricoles, horticoles et sylvicoles ainsi que des boissons des classes 29, 30, 31, 32 et 33), le terme « terroir » est banal et compris comme une affirmation descriptive, même lorsqu'il est employé seul. Courante, l'écriture manuscrite dans laquelle est tracé le mot n'influence pas manière essentielle l'impression d'ensemble. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2010, 207). Classes concernées: 29-33 (ref)
	🟢	N° d'enregistrement CH 611255 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. En raison de son graphisme, il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Les pièces produites montrent un usage du signe à titre de marque dans toute la Suisse pendant dix ans en relation avec des appareils de mesurage et des machines de contrôle (cl. 9) ainsi qu'avec des services de maintenance de ces appareils et machines (cl. 37). Bien que les prospectus, les papiers à lettres et les annonces ne portent pour la plupart pas de date ou alors seulement une date manuscrite, les factures et les offres peuvent être mises en relation avec ces documents et montrent l'usage du signe à titre de marque. Le chiffre d'affaires est lui aussi suffisamment important. L'usage du signe comme renvoi à une entreprise déterminée a en outre été attesté par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA), l'Association suisse pour la science et la technologie des matériaux (SMVT) et la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (heig-vd). L'imposition du signe comme marque dans le commerce a été par conséquent rendue vraisemblable. Classes concernées: 9 (acc), 37 (acc)
	🟢	N° d'enregistrement CH 611256 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. En raison de son graphisme, il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Il ressort des pièces produites un usage du signe à titre de marque pendant dix ans dans toute la Suisse pour des logiciels destinés à des instruments de mesurage et à des appareils de contrôle (cl. 9) et pour des services de maintenance de ces logiciels (cl. 42). Le chiffre d'affaires est lui aussi suffisamment important. Les documents montrent l'emploi du signe seul ou en combinaison avec des chiffres, qui sont toutefois perçus comme des désignations de type en raison de la mention « ® » placée à droite du signe. Les attestations du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA), de l'Association suisse pour la science et la technologie des matériaux (SMVT) et de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (heig-vd) constituent également des indices que le signe est perçu comme un renvoi à une entreprise déterminée. Son imposition comme marque dans le commerce a donc été rendue vraisemblable. Classes concernées: 9 (acc), 42 (acc)
TEX	🟡	Est en principe considéré comme une mutilation suffisante de « textile ». Est en outre employé comme unité de mesure du titre (masse linéique) des fils et filés et est refusé seulement dans cette signification suivant les produits désignés. Classes concernées: 1-45 (mix)

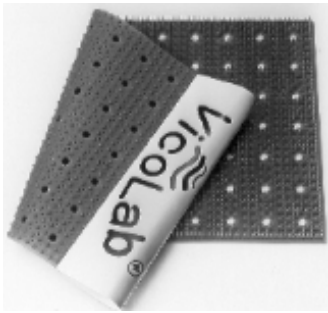
Signes	Statut	Remarques
<i>The Bible You Can Wear!</i>	✓	N° d'enregistrement CH 568972 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Les supports de données désignés de la classe 9 peuvent tous avoir un contenu. Mais si on les « porte sur soi », il serait plus correct d'employer le verbe anglais « to carry » (et non pas « to wear »). Le signe n'est donc pas directement descriptif. S'agissant de bijoux (cl. 14), le verbe « to wear » est le terme correct, mais une « bible » n'est pas une forme usuelle pour cette catégorie de produits. Le signe est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. d LPM : Le public chrétien est habitué à l'emploi de symboles religieux (croix, crucifix, etc.) pour les bijoux et les produits en métaux précieux désignés (cl. 14). Les produits de la classe 9 sont limités à « la bible ou à des textes chrétiens », ce qui exclut une atteinte aux sentiments religieux des consommateurs chrétiens. Les limitations figurant dans la désignation des services de vente au détail de la classe 35 permettent d'exclure l'atteinte aux sentiments religieux. Le signe n'est par conséquent pas contraire aux bonnes mœurs. Classes concernées: 9 (acc), 14 (acc), 35 (acc)
	✓	N° d'enregistrement CH 676992 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM en relation avec art. 10 aLPAP (correspond à l'art. 15 LPAP) : Le signe contient deux rectangles horizontaux et un rectangle vertical. Chaque rectangle est composé de trois bandes : rouge, blanche et rouge. Cette succession de couleurs est caractéristique de plusieurs drapeaux nationaux. Les rectangles du signe examiné présentent une grande ressemblance avec le drapeau de la Lettonie, dont le rapport entre longueur et largeur est de 1:2 et dont les proportions des bandes sont de 2:1:2. Le drapeau letton se caractérise de plus par un rouge particulier : un rouge grenat appelé aussi « rouge letton ». Dans le signe examiné, le rapport entre largeur et longueur est de 3:2, et les proportions des bandes (rouge-blanc-rouge) sont de 4:1:4. Il en résulte que les éléments du signe sont perçus comme des rectangles rouges traversés par une fine ligne blanche. Un risque de confusion avec le drapeau letton peut dès lors être exclu. Les proportions des trois bandes composant le drapeau de l'Autriche sont définies par la loi : elles sont de 1:1:1. Un risque de confusion avec le drapeau autrichien peut donc aussi être exclu, tout comme avec le drapeau du Pérou, qui est composé de trois bandes verticales (rouge, blanche, rouge) toutes trois de même largeur. Classes concernées: 6 (acc), 9 (acc)
TITAN	✗	N° de registre IR 801415: Art. 2 let. c LPM : Le terme « TITAN » a plusieurs significations. Il désigne entre autres le plus grand satellite de la planète Saturne, un métal léger et des divinités dans la mythologie grecque. Les destinataires connaissent au moins le métal léger; ils comprennent donc le signe dans ce sens. La possible allusion à des produits robustes et inusables ne suffit pas à exclure le caractère descriptif du signe, la référence à ces propriétés n'étant pas manifestement prédominante par rapport à la description du matériau des produits. Les étuis, sacs de voyage et trousse de toilette désignés peuvent contenir du titane. Le signe suscite dès lors l'attente légitime auprès des destinataires que les produits contiennent du titane, ce qui est impossible vu la limitation de la liste des produits (« le titane n'étant pas utilisé dans la fabrication de ces produits »). Le signe est par conséquent propre à induire en erreur conformément à l'art. 2 let. c LPM. L'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a confirmé cette décision (CREPI, sic! 2007, 443). Classes concernées: 18 (ref)
TM	✗	Est, en tant que symbole pour trademark (marque), une indication purement descriptive et ne contribue donc pas à l'admissibilité du signe. Son apposition ne doit pas conduire à des conclusions erronées sur la protection accordée à certains éléments du signe sans quoi celui-ci est refusé car considéré comme trompeur. Classes concernées: 1-45 (ref)
Tobel	✓	N° de registre IR 1026677: Art. 2 let. a LPM : Tobel fait partie de la commune politique de Tobel-Tägerschen. Très petit, ce lieu ne possède aucune activité économique ou attraction touristique notable. Ces faits ne permettent dès lors pas de conclure qu'il est connu d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Par conséquent, ce nom géographique ne peut pas être compris comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. N'étant pas descriptif pour les produits désignés, le signe est pourvu de caractère distinctif. Il n'y a en outre aucun indice faisant penser à la présence actuelle, à Tobel, d'une production des produits désignés, et il ne faut pas non plus s'attendre, dans le futur, à une production industrielle de ces produits. Il n'est donc pas nécessaire que le nom géographique Tobel reste à la libre disposition des concurrents. Classes concernées: 12 (acc), 21 (acc)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 635942 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction en perspective de l'objet fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe litigieux est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour des boissons et des produits nécessaires à leur production ainsi que pour des pâtisseries (sucrées) de la classe 30 : il se confond avec la forme de l'emballage. De par sa taille, le mot distinctif Toblerone influence de manière essentielle le signe dans son ensemble. Celui-ci est donc pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 30 (acc)
TOGETHER WE'LL GO FAR	✗	N° de registre IR 990329: Art. 2 let. a LPM : La suite de mots anglais signifie en français « ensemble, nous irons loin ». Les destinataires comprennent sans autre ce slogan composé de mots du vocabulaire anglais basique dans le sens d'« ensemble, nous ferons du chemin », d'« ensemble, nous atteindrons de grandes choses ». Le signe n'est pas directement descriptif pour les services financiers, car il ne permet pas de déduire certaines propriétés des services sans un effort de réflexion. Les destinataires comprennent toutefois le slogan comme une indication de nature publicitaire, autrement dit comme une promesse que le recours aux services financiers sera bénéfique à la situation financière du client. Exclusivement laudatif, le slogan est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-1561/2011, consid. 8.1). Classes concernées: 36 (ref)
TONISCH, TONIQUE	⚠	Employé en relation avec des boissons alcoolisées, le terme est refusé en raison du risque de tromperie. Conformément à l'art. 12 al. 2 let. h de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAI; RS 817.02), les marques désignant des boissons alcooliques ne doivent pas contenir d'indications se référant d'une quelconque manière à la santé. En outre, l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAI; RS 817.022.16) interdit les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume. Classes concernées: 1-31 (mix), 32-33 (ref), 34-45 (mix)
TOOOR!	✓	N° de registre IR 905974: Art. 2 let. a LPM : « TOOOR » est une modification de « Tor » (but en français), terme qui serait descriptif pour les articles de sport désignés. La graphie du signe s'écartant nettement de l'orthographe correcte, l'impression d'ensemble est modifiée de manière essentielle tant sur le plan auditif que visuel. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif pour les articles de sport. En relation avec des vêtements et des manifestations de sport, « Tor » ne constitue ni une indication descriptive, ni une expression usuelle. Il en va de même du signe « TOOOR » qui possède dès lors un caractère distinctif. Classes concernées: 9 (acc), 16 (acc), 25 (acc), 28 (acc), 35 (acc), 38 (acc), 41 (acc)
	⚠	N° d'enregistrement CH 655374 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le nom et l'adjectif « top » expriment qu'une chose est considérée comme « remarquable, extraordinaire, très bonne » et « de première qualité ». « Pharm » est une abréviation courante pour « pharmaceutique » ou « pharmacie ». Une pharmacie (« Apotheke » en allemand) est « un lieu où l'on vend et prépare parfois aussi des médicaments ». Les destinataires germanophones pour le moins comprennent donc le signe dans le sens de « des pharmacies top ». Comme les pharmacies vendent et préparent parfois aussi des produits des classes 3, 5 et 10, le signe « toppharm Apotheken » décrit directement le lieu de fabrication et de vente. Pour le « matériel d'instruction ou d'enseignement » et les « produits de l'imprimerie », il décrit le contenu. En relation avec des services comme « la vente au détail, la formation, le contrôle de qualité, les soins d'hygiène et de beauté », « toppharm Apotheke » décrit le lieu de fourniture des services. Les éléments du signe, à savoir « top » et « pharm », d'une part, et « Apotheke », d'autre part, sont tracés dans deux écritures différentes; chaque terme est écrit dans une autre couleur. Ce graphisme n'influence toutefois pas de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision (B-5296/2012). Classes concernées: 3 (ref), 5 (ref), 9 (acc), 10 (ref), 16 (ref), 35-36 (acc), 39 (acc), 41-42 (ref), 43 (acc), 44 (ref)

Signes	Statut	Remarques
TOSCANELLA	✖	N° de demande CH 01743/2005: Art. 2 let. a LPM : Toscanella est le diminutif de Toscana (Toscane). Il est utilisé comme substantif (petite Toscane), mais aussi comme adjectif (petit produit toscan). La Toscane est une région d'Italie avec plus de 3,6 millions d'habitants. Etant un important producteur de produits agricoles et une destination de voyage populaire, elle est incontestablement connue d'une partie non négligeable des milieux intéressés. Il en va de même pour le diminutif, qui est connu en tous les cas par les destinataires italiens. Le signe ne contient aucun autre élément susceptible d'exclure la perception en tant que nom géographique. Pour les produits en question, l'utilisation de « toscanella » comme adjectif est par conséquent une indication de provenance directe au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Le signe est dès lors dépourvu de caractère distinctif et doit de surcroît être laissé à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-7407/2006). Classes concernées: 29 (ref), 31 (ref)
TOTAL	⚡	Est admis comme terme indéterminé lorsqu'il est employé seul. Est, dans certaines combinaisons, refusé au motif qu'il est perçu comme descriptif et considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (mix)
TOUS LES BONHEURS DU MONDE	✔	N° de registre IR 947180: Art. 2 let. a LPM : Le slogan ne décrit pas les propriétés des services désignés; il ne s'agit pas non plus d'une indication générale de qualité ni d'une indication de nature publicitaire, et le slogan n'est pas non plus utilisé couramment dans la publicité. L'expression est une formule de vœux qui n'est pas habituellement utilisée en lien avec les services désignés. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 39 (acc), 41 (acc), 43-44 (acc)
	⚡	N° d'enregistrement CH 578505 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Dans le sens de « conseils en voyages, la revue pour les vacances », le signe décrit directement le type (revue) et le contenu thématique (conseils en voyages) de produits de l'imprimerie (cl. 16). Il appartient par conséquent au domaine public. En raison de son graphisme, le signe n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Une grande partie des pièces produites montrent un usage des éléments composant le signe « traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN » dans un graphisme différent de telle sorte que celui-ci n'est pas prédominant dans l'impression d'ensemble. L'usage du signe dans une forme dans laquelle « traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN » est prédominant dans l'impression d'ensemble n'est démontré que pour une période d'un an avant la date de dépôt. L'imposition du signe comme marque dans le commerce n'a par conséquent pas été rendue vraisemblable. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette disposition (B-788/2007), mais il a laissé ouverte la question de savoir s'il existait un besoin de libre disposition absolu. Classes concernées: 16 (ref), 35 (acc), 39 (acc) Liens: usage divergent du signe
TREND	✖	Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
		N° d'enregistrement CH 631831 / marquemarque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe appartient au domaine public. En raison du graphisme et de la revendication de couleurs « bleu, blanc », le signe n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition absolu. Le tirage des journaux distribués s'élève à quelque 54 000 exemplaires par jour. Le signe « Tribune de Genève » est utilisé tel que déposé sur une partie des documents produits. Il ressort des autres pièces qu'il est aussi employé, en blanc sur un fond bleu, dans une forme typographique légèrement différente ou sur deux lignes. Minimales, ces différences graphiques ne modifient pas de manière essentielle l'impression d'ensemble; cet usage peut donc, lui aussi, être pris en considération. Le signe a été utilisé à titre de marque pendant plus de dix dans toute la Suisse. Les abonnements et les ventes en kiosque montrent également l'usage du signe en Suisse alémanique et au Tessin. C'est pourquoi son imposition comme marque dans le commerce pour « produits de l'imprimerie, à savoir journaux » (cl. 16) a été rendue vraisemblable. Etant donné que la déposante met aussi à disposition des espaces publicitaires (annonces) sous le même signe, l'imposition a également été rendue vraisemblable pour « publicité » (cl. 35). Classes concernées: 16 (acc), 35 (acc), 38 (acc), 41 (acc) Liens:  usage divergent du signe
TRIO		Est en principe considéré comme indéterminé et non descriptif. Pas comparable à DUO. Classes concernées: 1-45 (acc)
ULTIMA		Est en principe considéré comme indéterminé. Pas comparable à ULTIMATIV, ULTIMATE Classes concernées: 1-45 (acc)
ULTIMATIV, ULTIMATE		Ces termes sont en principe refusés car - notamment dans des combinaisons de mots usuelles - considérés comme des indications de qualité en raison de leur sens de « ne pouvant plus être amélioré » ou « achevé, parfait, entièrement accompli ». Classes concernées: 1-45 (ref)
ULTRA		Est en principe admis lorsqu'il est employé seul ou en combinaison avec un substantif. Associé à un adjectif descriptif, le terme doit être refusé au motif qu'il est perçu comme une indication de qualité (p. ex. ultrarapide). Classes concernées: 1-45 (mix)
ULTRALÉGÈRES, ULTRALEICHT, MILD		Bien qu'il soit interdit, conformément à l'art. 17 al. 3 de l'ordonnance sur le tabac (OTab; RS 817.06), d'utiliser sur l'emballage des produits du tabac des indications laissant accroître qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres (p. ex. « légères », « ultra légères » ou « mild »), les destinataires perçoivent les cigarettes désignées comme telles comme plus légères, autrement dit moins nocives que les cigarettes normales. Or, comme c'est possible, il n'existe pas de risque manifeste de tromperie. Classes concernées: 1-33 (mix), 34 (acc), 35-45 (mix)
UNE ATTITUDE, UN SAVOIR-FAIRE		N° d'enregistrement CH 576749: Art. 2 let. a LPM : Le slogan n'est pas descriptif pour les propriétés des services désignés, car « UNE ATTITUDE » ne dit rien sur l'attitude en question. Le slogan n'est pas une indication générale de qualité, ni une indication de nature publicitaire et n'est pas non plus utilisé habituellement dans la publicité. Il ne s'agit en outre pas d'une expression courante en relation avec les produits et les services désignés. Le signe est donc pourvu de caractère distinctif. Classes concernées: 6 (acc), 17 (acc), 19-21 (acc), 35 (acc), 37 (acc), 41 (acc)
UNIC, UNIQUE, UNICO		Est en principe refusé car considéré comme une indication de qualité dans le sens de « unique » ou « exclusif ». Classes concernées: 1-45 (ref)
UNIVERS(E)		En principe indirect, sauf pour des produits et des services en relation avec l'astronomie. Comparable à GLOBE et PLANET(E). Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
	✗	N° de registre IR 820974 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Le signe UNOX est constitué d'une succession de lettres. En raison du graphisme et parce que le signe considéré dans son ensemble ne possède pas de signification concrète, on perçoit deux éléments distincts : « UNO », d'une part, et « X », d'autre part. « UNO » doit dès lors être considéré comme un élément autonome. Reprendre dans son intégralité le sigle de l'Organisation des Nations Unies est contraire au droit en vigueur; le signe ne peut dès lors pas être enregistré en tant que marque (art. 6 al. 2 en relation avec art. 2 LPNE). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (ATF 135 III 648). Classes concernées: 11 (ref)
US	✗	Les signes US, U.S. et USA sont en principe compris comme un renvoi géographique direct aux Etats-Unis. Classes concernées: 1-45 (ref)
	✓	N° d'enregistrement CH 672083 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : En combinaison avec le cercle orange foncé, la croix orange foncé contenue dans le signe est perçue comme un symbole de Vénus ou de la féminité. Un risque de confusion avec l'emblème protégé de la croix rouge est dès lors exclu (art. 7 de la loi sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge). Classes concernées: 5 (acc) , 10 (acc)
	✗	N° de registre IR 937528 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé d'un « V » en caractère gras et d'une ligne en pointillé sur les bords. Cette lettre n'est pas descriptive pour les produits désignés, à savoir la maroquinerie, les vêtements, les chaussures et les jeux. Employée seule, la lettre est banale. La police de caractère est courante. Banals également, le caractère gras et la ligne en pointillé n'influencent pas de manière essentielle l'impression d'ensemble. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2011, 102). Numéro d'archive:10-36 Classes concernées: 18 (ref) , 25 (ref) , 28 (ref)
VAC	✓	Est perçu en principe comme une référence indirecte à « vide » (substantif et adjectif). Classes concernées: 1-45 (acc)
VEGI	↗	Terme usuel pour « végétarien » (adjectif et substantif). Classes concernées: 1-45 (mix)
VERY IMPORTANT PHARMACY	↗	N° d'enregistrement CH 618635 : Art. 2 let. a LPM : Le mot anglais « VERY » signifie entre autres en français « très », « extrêmement », « IMPORTANT » peut se traduire par « important », « essentiel » et « PHARMACY » signifie « pharmacie ». Les destinataires comprennent donc le signe dans le sens de « pharmacie très importante ». En relation avec des produits qui sont habituellement vendus ou fabriqués dans une pharmacie, le signe décrit directement la qualité du producteur ou du lieu de vente. Comme les pharmacies offrent couramment des services médicaux également, le signe décrit donc aussi la qualité du fournisseur de services. Il est par conséquent dépourvu de caractère distinctif pour ces produits et ces services. En relation avec de la publicité, de la gestion et des services de télécommunication, la perception du contenu descriptif du signe nécessite une étape de réflexion. Il n'y a pas de services de télécommunication qui soient faits sur mesure pour des pharmacies très importantes; de même, il n'existe pas d'agence de publicité qui propose des services uniquement à des « pharmacies très importantes ». Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-6307/2010). Classes concernées: 3 (ref) , 5 (mix) , 35 (acc) , 38 (acc) , 44 (mix)
VET	↗	Abréviation usuelle de « vétérinaire ». Classes concernées: 1-45 (mix)

Signes	Statut	Remarques
	✓	N° d'enregistrement CH 569104 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : Le fait de rabattre la partie gauche de l'objet vers le bas et la droite et la reproduction en perspective plongeante font ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Le signe est une marque tridimensionnelle au sens étroit pour les « tapis en silicone » désignés. L'élément verbal « VicoLab » n'est ni directement descriptif ni usuel pour ces produits. De par sa taille, il influence de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence de l'élément verbal « VicoLab ». Classes concernées: 11 (acc)
VISION	⚡	Est refusé en principe uniquement pour des appareils et des services en rapport avec la vue comme des écrans et des moniteurs. Classes concernées: 1-45 (mix)
VIT	⚡	N'est pas perçu en principe comme une référence à une vitamine ou à des vitamines à moins que ce sens soit manifeste en raison de l'adjonction d'autres éléments (p. ex. VIT C). Si l'élément est employé dans une combinaison pourvue de caractère distinctif, la marque est admise pour autant qu'il n'existe pas de risque de tromperie manifeste. Classes concernées: 1-45 (mix)
VITA	⚡	Est considéré comme une référence à une vitamine ou à des vitamines lorsque ce sens est manifeste en raison de l'adjonction d'autres éléments comme les lettres A, B, C, D ou E. Si l'élément est employé dans une combinaison pourvue de caractère distinctif, la marque est admise pour autant qu'il n'existe pas de risque de tromperie manifeste. Classes concernées: 1-45 (mix)
VITAL	⚡	Est refusé en principe car considéré comme une indication de qualité, en particulier pour des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires. Classes concernées: 1-4 (mix), 5 (ref), 6-28 (mix), 29-32 (ref), 33-45 (mix)
VITAMIN	⚡	Une marque pourvue de caractère distinctif avec des références à des vitamines n'est admise que s'il n'existe pas de risque de tromperie manifeste. Classes concernées: 1-31 (mix), 32 (ref), 33-45 (mix)
VOGUE	✓	Est considéré en principe comme indéterminé. Pas comparable à EN VOGUE. Classes concernées: 1-45 (acc)
WARE, -WARE	⚡	Outre sa signification générale en allemand (marchandise, produit), le terme est l'abréviation usuelle de « software » (logiciel) dans le domaine informatique et est, dans ce sens, généralement descriptif lorsqu'il est utilisé dans des combinaisons non distinctives. Classes concernées: 1-45 (mix)
WATCH	⚡	Ce terme est perçu de prime abord dans son sens courant et descriptif de « observer », « surveiller », « garder », en particulier pour des produits et des services en rapport avec l'informatique ou la sécurité. Il constitue également une désignation générique pour les montres. Classes concernées: 1-45 (mix)
	⚡	N° de registre IR 982661 / marquemark combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. a LPM : En français, la suite de mots anglais signifie « nous prenons soin des yeux/nous protégeons les yeux ». Les destinataires comprennent sans autre ce slogan composé de mots du vocabulaire anglais de base. En relation avec « des services médicaux et le traitement de personnes et d'animaux », ce slogan leur indique que le fournisseur de ces services prend soin des yeux. Il fait dès lors référence au secteur d'activité. Il constitue en outre une indication élogieuse de nature publicitaire (reklamehafte Selbstanpreisung). En relation avec les produits désignés, les destinataires comprennent que l'entreprise utilisant ce slogan publicitaire propose ou fabrique des appareils ou des instruments optiques destinés à améliorer la vision ou à corriger les défauts de la vue. Le signe constitue également une indication élogieuse de nature publicitaire (reklamehafte Selbstanpreisung). Le slogan est écrit en lettres blanches sur un fond bleu. Banal, le graphisme n'influence pas de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe. Celui-ci est donc dépourvu de caractère distinctif. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-8557/2010). Classes concernées: 9 (ref), 36 (acc), 40 (acc), 44 (mix)

Signes	Statut	Remarques
WE KEEP OUR PROMISES		N° de registre IR 698839: Art. 2 let. a LPM : La traduction du signe en français est « nous tenons nos promesses ». Les destinataires comprennent sans autre ce slogan composé de mots du vocabulaire anglais basique. Celui-ci n'est pas directement descriptif pour les produits cosmétiques et pharmaceutiques désignés. Il est par contre laudatif. Les destinataires comprennent que les produits satisfont aux attentes éveillées par le slogan « WE KEEP OUR PROMISES ». Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. De plus, ce slogan publicitaire, qui n'est lié à aucune catégorie de produits et de services, doit être laissé à la libre disposition des concurrents. Il existe donc un besoin de libre disposition. L'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a confirmé cette décision (CREPI, sic! 2003, 802, consid. 4 s.). Classes concernées: 3 (ref), 5 (ref)
WELL		Est refusé en principe car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)
we make ideas work		N° de demande CH 54669/2005: Art. 2 let. a LPM : La suite de mots anglais signifie en français « nous réalisons des idées ». Les destinataires comprennent sans autre ce slogan composé de mots du vocabulaire anglais basique. Le signe n'est pas directement descriptif pour les produits chimiques et les services de conseil technique, car il ne permet pas de déduire certaines propriétés des produits et des services sans un effort de réflexion. Par contre, le slogan est laudatif pour tous les produits et services désignés. En effet, les destinataires déduisent immédiatement du slogan, même sans le pronom personnel « your » que ce sont leurs idées qui sont mises en œuvre et réalisées. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif. De plus, ce slogan publicitaire, qui n'est lié à aucune catégorie de produits et de services, doit être laissé à la libre disposition des concurrents. Il existe donc un besoin de libre disposition. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3). Classes concernées: 1-2 (ref), 17 (ref), 40 (ref), 42 (ref)
WIN		Est admis car perçu en principe comme une référence indirecte malgré son contenu positif. Classes concernées: 1-45 (acc)
WINNER		Est admis car perçu en principe comme une référence indirecte malgré son contenu positif. Classes concernées: 1-45 (acc)
WOCHE		Est considéré, (notamment en relation avec des médias imprimés) comme une référence usuelle à la parution hebdomadaire d'un média ou à la durée d'un événement, et refusé en principe lorsqu'il est employé dans une combinaison dépourvue de caractère distinctif (p. ex. « Faktenwoche » ou « Fashion Week »). Classes concernées: 1-8 (mix), 9 (ref), 10-15 (mix), 16 (ref), 17-45 (mix)
WONDER		Est en principe refusé en combinaison avec une adjonction descriptive car considéré comme une indication de qualité (par ex. wonder balsam, wondercar). Est admis toutefois comme un terme indéterminé lorsqu'il est employé seul sauf pour les produits et services ayant un thème/contenu. Classes concernées: 1-45 (mix)
WORLD, WELT		Désigne un point ou un rayon de vente supposé couvrir tous les besoins dans un domaine donné. Dans des combinaisons verbales usuelles, WORLD désigne également un domaine délimité, en particulier un domaine thématique ou un secteur professionnel (p. ex. « business world », « banking world », etc.). De telles combinaisons courantes composées des termes WORLD ou WELT sont en principe refusées comme descriptives au motif qu'ils sont dépourvues de caractère distinctif et perçues uniquement comme une référence au secteur d'activité. Classes concernées: 1-45 (mix)
WOW		N° de demande CH 55683/2008: Art. 2 let. a LPM : L'interjection anglaise « WOW » signifie en français « incroyable », « fantastique », « génial », « super ». Les destinataires la comprennent comme une expression de joie, de reconnaissance ou d'étonnement. Ce terme est une indication générale de qualité et possède, indépendamment des produits et des services désignés, un sens purement publicitaire et laudatif. Il est par conséquent dépourvu de caractère distinctif et doit de surcroît être laissé à la libre disposition des concurrents. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-6747/2009, consid. 5.3). Classes concernées: 44 (ref)
XPERT		Constitue une forme abrégée usuelle du mot anglais « expert »; est refusé car considéré comme une indication de qualité. Classes concernées: 1-45 (ref)

Signes	Statut	Remarques
XPERTSELECT	🟡	N° de registre IR 913077: Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé des éléments « XPERT » (abréviation usuelle de « EXPERT » au sens de « personne qualifiée », « expert ») et « SELECT » (en français « sélectionner », « sélectionné », « exigeant »). Les destinataires comprennent donc le signe notamment dans le sens de « sélectionner un expert », « sélectionner avec professionnalisme ». Le signe décrit par conséquent directement la destination ou le contenu des programmes d'ordinateur désignés, des services de conseil informatique et des produits de l'édition. En relation avec des services de placement de personnel, « XPERTSELECT » décrit la qualité de ces services. Le signe ne s'écarte pas suffisamment de « EXPERTSELECT » : la suppression de la lettre initiale « e » dans l'élément « Expert » est courante et ne constitue dès lors pas une différence suffisante par rapport à l'orthographe correcte. Elle n'a de surcroît qu'une très faible incidence sur l'effet auditif. La mutilation n'est par conséquent pas suffisante pour modifier l'impression d'ensemble de manière essentielle. Le signe est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et des services. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision (B-6748/2008). Classes concernées: 9 (mix), 16 (ref), 35 (mix), 38 (acc), 42 (ref)
X-TOUGH	🟢	N° de registre IR 1225650: Art. 2 let. a LPM : Le signe est composé de la lettre « X » et du terme « tough » (notamment « robuste », « dur », « coriace »), qui appartient au vocabulaire de base anglais. C'est pourquoi il est perçu, dans son ensemble, comme un terme anglais. Les destinataires savent qu'en anglais, la lettre « X » est comprise dans le sens d'« extra » lorsqu'elle est utilisée en relation avec un adjectif décrivant la taille (XL, XXL [extra large/extra-extra large]). « Tough » n'est pas une indication de taille, et il n'a pas pu être démontré, notamment en lien avec les produits concernés, que la combinaison « x-tough » est utilisée dans le sens de « extra-tough ». Etant donné qu'il s'agit d'une combinaison inhabituelle d'une lettre non descriptive et d'un adjectif, le signe est pourvu de caractère distinctif; il n'est pas assujéti à un besoin de libre disposition. Classes concernées: 7 (acc)
	🟢	N° de registre IR 1041056 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. c LPM : L'élément graphique est perçu comme un « X » blanc sur fond rouge et non pas comme une croix fédérale modifiée. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion avec l'emblème protégé (art. 1 al. 1 aLPAP; correspond à l'art. 10 LPAP) ni association d'idée avec la Suisse. Le signe n'est donc pas perçu comme une indication de provenance. Classes concernées: 36 (acc)
YOUR	🔴	Lorsqu'il est employé seul, le signe est en principe accepté. Lorsqu'il est employé dans des combinaisons dépourvues de caractère distinctif, le terme est en principe refusé au motif qu'il est compris dans le sens de « produits et services adaptés à tes besoins de consommateur ». Classes concernées: 1-45 (ref)
	🟢	N° d'enregistrement CH 590642 / marque tridimensionnelle: Art. 10 OPM : La reproduction de l'objet sous différents angles fait ressortir de manière précise le caractère tridimensionnel du signe et la forme protégée. Art. 2 let. a LPM : Comme il existe une grande diversité de formes pour les vaporisateurs dans le domaine des cosmétiques, de nombreuses formes sont considérées comme banales. La forme revendiquée, considérée dans son ensemble, ne s'en écarte pas suffisamment pour être perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Les lettres superposées « Y », « S » et « L » ne sont toutefois ni directement descriptives ni usuelles pour les produits désignés. De par leur taille, ils influencent en outre de manière essentielle le signe considéré dans son ensemble. Celui-ci est par conséquent pourvu de caractère distinctif. Art. 2 let. b LPM : Cette disposition ne s'applique pas en raison de la présence des éléments bidimensionnels. Classes concernées: 3 (acc)
	🟢	N° d'enregistrement CH 578428 / marque-marque combinée (verbale/figurative): Art. 2 let. d LPM : Bien qu'il contienne l'élément « eidg. » (fédéral), le signe n'est pas contraire à l'art. 6 aLPAP (correspond à l'art. 6 LPAP en relation avec l'art. 9 al. 1 LPAP). Il ressort clairement de l'impression d'ensemble qui s'en dégage que le dentiste est titulaire d'un diplôme fédéral. L'abréviation « eidg. » n'est donc pas trompeuse puisqu'elle ne renvoie pas à une relation officielle entre le déposant et la Confédération. Classes concernées: 44 (acc)
ZONE	🟡	Est considéré en principe comme indéterminé. Est toutefois refusé lorsqu'il est employé dans une combinaison courante (p. ex. time zone). Classes concernées: 1-45 (mix)
ZOOM	🟡	Est considéré en principe comme symbolique en relation avec la plupart des produits et des services, mais est refusé par exemple pour des objectifs ou des appareils photo ainsi que des services liés. Classes concernées: 1-45 (mix)